



Toekenning en controle van de gecombineerde vergunning





Rekenhof

Toekenning en controle van de gecombineerde vergunning



Samenvatting

Als een buitenlandse werknemer voor meer dan 90 dagen in België komt werken, moet de werkgever sinds 1 januari 2019 een gecombineerde vergunning aanvragen, een administratieve akte die toelating geeft om te verblijven (federale bevoegdheid) en te werken (gewestelijke bevoegdheid). Een samenwerkingsakkoord tussen de gewesten en de federale overheid regelde daarvoor op 2 februari 2018 de samenwerking tussen de federale dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en de Gewesten, met voor Vlaanderen de dienst Economische Migratie (DEM). Na enkele vermoedelijke fraudegevallen vroegen het Vlaams Parlement en de Kamer van Volksvertegenwoordigers het Rekenhof respectievelijk in maart en juli 2023 om een onderzoek naar de gecombineerde vergunning.

Aanvraagprocedure

Alleen de betrokken werkgever kan een aanvraag of een hernieuwingsaanvraag voor een gecombineerde vergunning voor een derdelander indienen. Sinds midden 2021 moet hij de aanvraag indienen langs een digitaal uniek loket. De aanvragen voor een gecombineerde vergunning worden volgtijdelijk behandeld: eerst behandelt de DEM de aanvragen en daarna behandelt de DVZ alleen de aanvragen die de DEM positief heeft beoordeeld. De consulaire posten en de gemeenten staan respectievelijk in voor de afgifte van het visum en de gecombineerde vergunning.

Toekenning van de gecombineerde vergunning

De betrokken administraties passen de regelgeving niet altijd strikt toe, vaak om pragmatische redenen, zoals de eigen efficiëntie, de bescherming van de werknemersbelangen of de continuïteit van de tewerkstelling. Er zijn ook enkele interpretatieverschillen en de invulling van de regelgeving wordt niet altijd transparant gecommuniceerd. Het concentrisch model, waarbij de werkgever een niet-Europese werknemer pas kan aanwerven als hij, achtereenvolgens, geen geschikte kandidaat vindt in Vlaanderen, de andere Belgische regio's en, ten slotte, de EER, wordt niet consequent in de praktijk gebracht. Een aantal lopende beleids- en regelgevende initiatieven, zoals de inkorting van de behandelingstermijn van vier maanden tot 90 dagen, bieden zowel oplossingen als uitdagingen.

Algemeen

Sinds de vermoedelijke fraudegevallen hebben de DEM en de DVZ hun aanvraagcontrole aanmerkelijk verbeterd. De DEM reorganiseerde grondig met, onder meer, de oprichting van een controlekamer en een uitbreiding van de inzetbare weigeringsgronden. De DVZ controleert sindsdien op meer aspecten. In het algemeen werken de DEM en de DVZ vrij goed, met uitgebreide, gedocumenteerde controlespooren en geactualiseerde checklists en handleidingen. Algemene analyses die nuttig zijn voor risico-detectie of die het beleid kunnen informeren, ontbreken echter vooralsnog, mede doordat de DVZ en de DEM daarvoor te weinig, specifieke informatie registreren. De diensten keuren momenteel ook tientallen dossiers automatisch goed, zonder een volledige controle, omdat de behandelingstermijn verstreken is.

Controle door de DEM

De DEM controleert inhoudelijk in hoofdzaak het aanvraagformulier, de arbeidsovereenkomst, het diploma (indien vereist) en andere kwalificaties, en gaat na of er geen weigeringsgronden van toepassing zijn. In 2023 weigerde hij 1.903 vergunningen. Sinds de affaires steeg het weigeringspercentage aanzienlijk (tot 11,14 %), maar de DEM onderzoekt nog geen verbanden tussen individuele dossiers en maakt te weinig gebruik van documenten uit voorgaande of andersoortige vergunningen.

De installatie van de controlekamer heeft gezorgd voor een meer doorgedreven financiële controle van risicovolle werkgevers (zoals veelaanvragers of recent opgerichte ondernemingen) en de DEM vraagt in een beperkt aantal gevallen ook om controles ter plaatse bij de werkgevers aan de Vlaamse Sociale Inspectie (VSI), waarmee hij vlot samenwerkt. Wel blijven een aantal risico's bestaan. Zo heeft de DEM weinig zicht op de (medische) geschiktheid van de werknemer voor een functie en kan hij evenmin het risico op vervalste kwalificatie- of ervaringsbewijzen goed beheersen. Bij de specifieke categorie van de hooggeschoolden vormt het ontbreken van een functievereiste een risico. De DEM controleert op dat vlak alleen diepgaander bij twijfel over de echtheid van het diploma. Bij de categorie van de middengeschoolden (de functies op de migratielijst voor middengeschoolde functies) stelt zich vooral een risico bij de grootste subcategorie, namelijk de vrachtwagenchauffeurs, die volgens de DEM in Vlaanderen moeilijk een vakbekwaamheidsbewijs kunnen halen. Bij de categorie overige past de DEM een behandelingswijze toe die geen steun vindt in de regelgeving, niet consequent wordt toegepast en kan leiden tot een niet verantwoorde ongelijke behandeling binnen die categorie. In bepaalde gevallen onderzoekt hij daarbij ook niet de inspanningen van de werkgever om lokale werknemers te vinden.

Controle door de DVZ

De DVZ controleert, overeenkomstig zijn wettelijke bevoegdheid, na de toelating tot arbeid of de migrerende werknemer geen risico kan stellen voor de veiligheid en openbare orde, door hem op te zoeken in databanken en door de toetsing van een aantal documenten, waaronder ook een aantal documenten waarop de DEM al de ontvankelijkheidstoets heeft gedaan. De DVZ heeft soms andere informatie dan de DEM betreffende de kwalificaties van de werknemer en wil ook daarop kunnen weigeren. Dat hij dat niet kan, leidt ertoe dat het dossier soms terug moet naar de DEM. Door een voorliggende wetwijziging zou de DVZ zelf kunnen optreden in deze dossiers maar dit leidt tot spanningen met de DEM. Ondanks die wrijvingen hebben de DEM en de DVZ hun samenwerking geïntensifieerd en hun relatie verbeterd. Toch vormen de kennis van elkaars verificatiestappen, de asymmetrische informatie-toegang en de wettelijke informatiedeling nog verbeterpunten. De DVZ weigert ongeveer één procent van de aanvragen.

Controle door de consulaire posten en de gemeenten

De consulaire posten, die aan de werknemers een inreisvisum moeten uitreiken, werden weinig aangeemoedigd om bij twijfel de visumafgifte op te schorten en de DVZ in te lichten. Zij waren mogelijks niet allemaal op de hoogte van de beperkende criteria of hun actiemogelijkheden bij twijfels over de geschiktheid van een werknemer. Begin 2025 werden deze duidelijk gecommuniceerd aan alle consulaire posten. De gemeenten, die de werknemers moeten inschrijven in het vreemdelingenregister, verschuiven deze inschrijving en de controle soms naar een later tijdstip en leveren digitaal een voorlopig verblijfsdocument, waarmee de werknemers al kunnen beginnen werken.

Organisatie en middeleninzet

De voorbije jaren is de organisatie van de DEM grondig bijgestuurd, met gespecialiseerde teams en kamers en automatische tweede controles. Door een personeelsuitbreiding in 2023 kon de dienst het stijgend aantal aanvragen bijhouden, maar niet de historische achterstand wegwerken, waardoor een wachttijd van enkele weken blijft bestaan. Ook de DVZ kreeg in 2023 personeel bij voor de aanvragen van gecombineerde vergunningen. Deze dienst heeft geen gegevens verstrekt over zijn wacht- en doorlooptijden voor de in Vlaanderen ingediende aanvragen.

De gebruikers dienen via het uniek loket hun aanvragen online in te dienen en documenten op te laden. De DVZ en de DEM hebben eenvoudig en snel toegang tot de aanvraaggegevens. Zij kunnen ook extra informatie aanvragen via het uniek loket, maar de DVZ doet dat nog met e-mails, waardoor de

andere partijen die informatie niet zien. Het uniek loket is nog niet helemaal afgestemd op de wensen en noden van de actoren bij de behandeling van de gecombineerde vergunning en vergt voortdurend aanpassingen om de processen en controles te optimaliseren. Die laten soms lang op zich wachten door een gebrek aan financiering en de noodzaak om tot consensus te komen over de wijzigingen. Bovendien kunnen de consulaire posten en gemeenten het uniek loket niet raadplegen of aanvullen en is de toegang voor de werknemer in de praktijk heel moeilijk. De DEM en de DVZ consulteren databanken voor hun controles, waarbij de DEM er soms te gemakkelijk van uitgaat dat de data correct zijn. Beide diensten hebben een onvoldoende overkoepelend inzicht in de dossiers van de gecombineerde vergunning en konden geen specifieke, overkoepelende cijfers bezorgen, mede doordat zij onvoldoende gegevens registreren.

Controle op de naleving van de toegekende gecombineerde vergunning

De DEM en één Vlaamse en drie federale inspectiediensten controleren de naleving van de voorwaarden voor de gecombineerde vergunning na de toekenning ervan. In het algemeen geschieden deze controles conform de regelgeving, al past de DEM niet altijd de verplichte intrekingsgrond voor de schending van de loon- en andere arbeidsvoorwaarden toe. De regionale en federale inspectiediensten hebben de bevoegdheid inbreuken op regelgeving van het andere beleidsniveau vast te stellen. De Vlaamse Sociale Inspectie (VSI) kan echter sommige inbreuken die verband houden met economische migratie, maar onder federale bevoegdheid vallen, zoals mensenhandel of economische uitbuiting, niet verbaliseren.

De DEM en de VSI controleren met loongegevens of de tewerkstelling is gestart en of zij niet voortijdig is stopgezet. Alleen voor de hooggeschoolden controleren zij ook of minstens het reglementair bepaalde minimumloon betaald is. De DEM en de VSI controleren niet of de tewerkstelling effectief ophield bij de afloop van de gecombineerde vergunning of bij een intrekking of weigering van een hernieuwingsaanvraag. De naleving van de voorwaarden controleren zij soms pas bij een hernieuwingsaanvraag. De DEM voert wel ad hoc onderzoeken uit na een klacht of een melding. De VSI controleert op vraag van de DEM, op eigen initiatief of na een klacht. Zij hanteert daarvoor geen expliciete inspectiestrategie. Haar inspecteurs krijgen daarbij ruimte voor maatwerk en bezorgen hun inspectieverslag aan de DEM als ze dat relevant achten. De federale inspectiediensten controleren niet gericht op de gecombineerde vergunning, maar kunnen die opnemen in hun controle. Zij informeren de DEM maar beperkt. In de praktijk werken de inspectiediensten goed samen, ook met de politie. Er bestaat wel een structureel probleem wat informatiedeling betreft: de federale inspecteurs hebben geen inzicht in de onderzoeken van de VSI en hebben in de praktijk geen toegang tot het uniek loket. De regionale inspecteurs hebben dan weer geen toegang tot de databank met federale onderzoeken. Alleen als er een pv is, kunnen zij via de ePV-applicatie informatie consulteren. Zij kunnen hun eigen pv's niet opnemen in deze applicatie.

Handhavingsbeleid

De inspectiediensten kunnen bij inbreuken op de gecombineerde vergunning aan de werkgever bijkomende inlichtingen vragen, een waarschuwing geven of een pv opmaken. Aangezien elk van deze inbreuken strafrechtelijk strafbaar is, sturen zij alle pv's naar het openbaar ministerie (OM). Er zijn echter weinig pv's voor inbreuken op de gecombineerde vergunning en het OM vervolgt in die dossiers nauwelijks. Als het OM het dossier seponeert, kan de Vlaamse cel Administratieve Geldboetes een boete opleggen, zij het alleen voor inbreuken op Vlaamse regelgeving, waaronder de regelgeving inzake de gecombineerde vergunning. De federale dienst van de administratieve geldboetes kan geen boetes opleggen voor inbreuken op de gecombineerde vergunning. Bij een samenloop van inbreuken gelden onderlinge bevoegdheidsafspraken. Als de Vlaamse cel bevoegd is, legt ze meestal wel een administratieve geldboete op. Zowel de strafrechtelijke als administratiefrechtelijke sanctiekaders zijn

op 1 januari 2024 decretaal aangepast, zij het niet op grond van onderzoek naar de effectiviteit van het sanctieapparaat. De administratieve boetes zijn in de praktijk laag in verhouding tot de mogelijke baten voor de werkgever. De DEM ontvangt informatie over de boetes die de Vlaamse cel Administratieve Geldboetes oplegt en over het gevolg dat het OM aan de pv's geeft, maar niet over een vonnis of arrest of als Vlaamse boetes vervallen ten voordele van federale boetes door een samenloop van inbreuken.

Informatieverstrekking

De werkgevers kunnen vrij eenvoudig online informatie vinden. De DEM moet regelmatig extra informatie bij de werkgever opvragen, wat duidt op onvoldoende, onduidelijke communicatie over de vereiste documenten. Voorts bestaat geen uniform communicatiekanaal tussen overheid en aanvrager. Die communicatie verloopt zowel per e-mail (de DVZ) als langs eBox (de DEM en de DVZ) en vlot niet altijd.

Ook de werknemers kunnen de websites raadplegen, maar door de complexiteit en taalbarrières zijn zij wellicht voor de meesten weinig bruikbaar. Werknemers zijn dan ook vaak afhankelijk van de werkgever voor informatie over de gecombineerde vergunning. Bij hun rechtstreekse contacten met de consulaire posten en de gemeenten bij, respectievelijk, hun visumafhaling of -aanmelding, wordt maar weinig informatie verstrekt. Ook tijdens de looptijd van de vergunning ontvangen werknemers niet proactief informatie over hun rechten en plichten, wat tot problemen kan leiden. Elke werknemer wordt wel uitgenodigd voor een inburgeringscursus, maar slechts een minderheid gaat daarop in. Wel bestaan een aantal door overheden (deels) gefinancierde initiatieven op lokaal niveau, elk met een eigen website. Sociaal inspecteurs kunnen ook informeren tijdens inspecties op het terrein, maar bereiken zo slechts een beperkt aantal werknemers. Middenveldorganisaties en overheden zelf waarschuwen al meermaals voor de gebrekkige informatieverstrekking aan de werknemers. Ten slotte kunnen werknemers ook moeilijk informatie vinden over de mogelijkheid om misbruik te melden.

Samenvatting	3
Hoofdstuk 1	
Inleiding	15
1.1 Context	15
1.2 Onderzoeksdomein en -vragen	18
1.3 Onderzoeksaanpak- en normen	19
1.4 Leeswijzer	21
Hoofdstuk 2	
Aanvraagprocedure	23
2.1 Aanvraagprocedure voor een eerste aanvraag	23
2.2 Hernieuwingsaanvraag	27
2.3 Beëindiging van de gecombineerde vergunning	27
Hoofdstuk 3	
Toekenning van de gecombineerde vergunning	29
3.1 Rechtsgeldigheid van de procedure en toepassingsproblemen	29
3.1.1 Huidige regelgeving	29
3.1.2 Wijziging regelgeving	32
3.2 Controle in het kader van de toekenning	34
3.2.1 Algemene beschouwingen	34
3.2.2 Controles door de DEM	35
3.2.3 Controles door de DVZ	45
3.2.4 Controles door consulaire posten en gemeenten	48
3.3 Deelconclusies	50
Hoofdstuk 4	
Organisatie en middeleninzet bij de toekenning	53
4.1 Organisatie van de DEM, de DVZ, en de consulaire posten	53
4.2 Toegang tot behandelingengegevens en -informatie	56
4.2.1 Uniek loket	56
4.2.2 Databanken en applicaties	58
4.2.3 Gegevensbeheer, registratie en rapportering	60
4.3 Deelconclusies	60
Hoofdstuk 5	
Controle op de toegekende gecombineerde vergunning	63
5.1 Regelgeving en toepassing van de controlebevoegdheden	63
5.2 Controle na toekenning	65
5.2.1 Systematische controles door de VSI en de DEM	65
5.2.2 Ad hoc onderzoeken door de DEM	66
5.2.3 Ad hoc onderzoeken door de VSI	66
5.2.4 Ad hoc onderzoeken door de federale sociale inspectiediensten	68
5.2.5 Samenwerking tussen de inspectiediensten met het oog op de controle	69

5.3	Toegang tot gegevens en informatie met het oog op inspectie	70
5.3.1	Databanken en applicaties	70
5.3.2	Gegevensbeheer, registratie en rapportering	71
5.4	Organisatie en ingezette middelen	71
5.5	Deelconclusies	72
Hoofdstuk 6		
	Handhavingsbeleid	75
6.1	Vaststelling inbreuken door inspectiediensten	75
6.2	Behandeling processen-verbaal	76
6.3	Bestraffend arsenaal	78
6.4	Informatie uitwisseling	80
6.5	Deelconclusies	80
Hoofdstuk 7		
	Informatieverstrekking	83
7.1	Informatieverstrekking aan werkgevers	83
7.2	Informatieverstrekking aan werknemers	84
7.3	Deelconclusies	88
Hoofdstuk 8		
	Algemene conclusies	89
Hoofdstuk 9		
	Aanbevelingen	93
Hoofdstuk 10		
	Reactie van de ministers	97
Bijlagen		
	Bijlage 1 - Gedetailleerd overzicht toegekende toelatingen tot arbeid	100
	Bijlage 2 - Bijlage 46	101
	Bijlage 3 - Kwalificatieniveau	102
	Bijlage 4 - Informatiefolder af te geven door consulaire post	103
	Bijlage 5 - Antwoord van de Vlaamse minister van Werk	104
	Bijlage 6 - Antwoord van de federale minister van Migratie	106
	Bijlage 7 - Antwoord van de federale minister van Werk	107

Lijst met afkortingen en begrippen

AGII	Agentschap Integratie en Inburgering
ABK	Applicatie Arbeids- en beroepskaarten
ARGUS	Applicatie Vlaamse Sociale Inspectie
BVR	Besluit van de Vlaamse Regering
Cel AG	Cel Administratieve geldboeten
CV	Curriculum vitae
DEM	Dienst Economische Migratie
Departement WSE	Departement Werk en Sociale Economie
DmFA	Déclaration multifonctionnelle/ multifunctionele Aangifte
DVZ	Dienst Vreemdelingenzaken
EER	Europese Economische Ruimte
EU	Europese Unie
EURES	European Employment Services
EVIBEL	Applicatie Dienst Vreemdelingenzaken
FOD BuZa	Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
FOD WASO	Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
FOREM	Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
GDPR	General Data Protection Regulation
IMC	Interministeriële Conferentie
KB	Koninklijk Besluit
KBO	Kruispuntbank van Ondernemingen
LSI	Lokale spanningsindicator
MAGDA	Maximale Gegevensdeling tussen Administraties
OM	Openbaar Ministerie
RSZ	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
RVA	De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
SIOD	Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
SIS	Schengeninformatiesysteem
TSW	Toezicht op Sociale Wetten
TWW	Toezicht op Welzijn op het Werk
VDAB	Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
VIS	Visa Information System (Schengen)
VLAMA	Vlaamse Arbeidsmigratie Arbeidskaarten
VSI	Vlaamse Sociale Inspectie
VTE	Voltijds equivalenten

Toekenning en controle van de gecombineerde vergunning

Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Context

Sinds de zesde staatshervorming (2014) zijn de gewesten bevoegd voor de regelgeving inzake buitenlandse werknemers en zelfstandigen.¹ Pas respectievelijk in 2019 (werknemers) en 2022 (zelfstandigen) heeft Vlaanderen een eigen economisch migratiebeleid uitgewerkt. De federale overheid is en blijft bevoegd voor de verblijfsregels.

De krachtlijnen van het Vlaams economisch migratiebeleid zijn uitgewerkt in de visienota *Ontginnen buitenlands tewerkstellingspotentieel in Vlaanderen*, die de Vlaamse Regering op 8 juni 2018 heeft aangenomen. Het Vlaams economisch migratiebeleid stoelt op de concentrische invulling van vacatures: in eerste instantie wordt binnen Vlaanderen gekeken (voorrang aanwezige arbeidsreserve), vervolgens binnen de andere regio's (interregionale mobiliteit) en ten slotte in Europa (vrij verkeer van personen). Als in de Europese Economische Ruimte (EER) geen geschikte kandidaat wordt gevonden, kan de werkgever een niet-Europese werknemer aanwerven.

Dit migratiebeleid is een antwoord op de krappe arbeidsmarkt waardoor steeds meer knelpuntberoepen en vacatures niet ingevuld geraken. De sterke economische groei van de Oost-Europese EU-landen brengt mee dat arbeidsmigranten alsmaar meer buiten de EU moeten worden gezocht. De gecreëerde procedures om economische migratie van buiten de EU mogelijk te maken, waaronder de gecombineerde vergunning, kennen de laatste jaren dan ook een voortdurend stijgend aantal aanvragen in Vlaanderen. De onderstaande tabel, die de cijfers voor de gecombineerde vergunning toont, laat een forse stijging na de coronacrisis zien.

Tabel 1 – Aantal aanvragen gecombineerde vergunning 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Eerste aanvragen	4.785	3.682	5.803	10.035	8.945
Hernieuwingen	5.954	3.065	3.241	5.160	8.127
Totaal	10.739	6.747	9.044	15.195	17.072

Bron: Jaarverslag DEM 2019-2022, p.20 en data 2023 aangeleverd door de DEM op 13 maart 2024

De regelgeving die dit economisch migratiebeleid uitvoert, is de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 (hierna: het BVR), gewijzigd door een besluit van de Vlaamse Regering van 8 maart 2024 (hierna: het wijzigingsbesluit).

¹ Art.6, §1, IX, 3° en 4° van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, ingevoerd door art.22, 4° en 5° van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde staatshervorming.

Situering

Buitenlanders die in Vlaanderen in loondienst willen werken, moeten daarvoor vooraf een toelating tot arbeid bekomen van het Vlaams Gewest.² Bepaalde categorieën van buitenlanders worden daarvan echter vrijgesteld. Buitenlandse werknemers die naar België komen, niet met als belangrijkste motief om werk te vinden, maar, bijvoorbeeld, in het kader van gezinshereniging of als vluchteling, zijn vrijgesteld van de aanvraag voor toelating tot arbeid aan het Vlaams Gewest. De federale overheid bepaalt voor deze personen of ze al dan niet mogen werken.³ Zo mogen in België erkende vluchtelingen, of buitenlanders met onbeperkt verblijfsrecht om het even welke job uitoefenen in Vlaanderen bij om het even welke werkgever. Daarnaast zijn er ook categorieën die de Vlaamse overheid van rechtswege heeft toegelaten tot arbeid: het gaat om specifieke beroepen voor korte termijn en intra-Europese detachering voor werknemers met een andere nationaliteit dan die van de lidstaten van de EER of van Zwitserland (derdelanders).

Buitenlanders die niet tot de bovenstaande categorieën behoren, mogen niet werken in België zonder dat zij vooraf een toelating tot arbeid hebben bekomen van het Vlaams Gewest⁴. Het type toelating tot arbeid dat moet worden aangevraagd, is afhankelijk van de categorie van buitenlandse werknemers waartoe zij behoren en de duur van de tewerkstelling.

De Vlaamse overheid heeft in het BVR een lijst opgenomen met categorieën van buitenlandse werknemers die in aanmerking komen voor toelating tot de arbeidsmarkt, met voor elke categorie specifieke voorwaarden. Daarin onderscheidt zij vier grote categorieën: *hoogopgeleiden* (art. 17,1°-9°), onder wie *hooggeschoolden*; specifieke beroepen (art. 17,10°-19°); *middengespoolden knelpunthe-roepen* (verder middengespoolden) die op de migratielijst voor middengespoolden functies staan (art. 18, §2), en *overige* (functies op de algemene knelpuntenberoepenlijst van de VDAB die niet op de voornoemde migratielijst staan, art. 18, §1). **Bijlage 1** geeft een overzicht van alle subcategorieën.

In eerste instantie kan alleen een toelating tot arbeid voor bepaalde duur worden aangevraagd. De toelating tot arbeid wordt dan toegekend voor de duur van de arbeidsovereenkomst of de opdracht, met een maximumduur van één jaar. Voor bepaalde werknemers, zoals *hooggeschoolden*, is de maximumduur drie jaar. De tewerkstelling is in principe beperkt tot één werkgever en de werkgever kan een hernieuwing of wijziging van de toelating tot arbeid aanvragen. Buitenlandse werknemers die gedurende vier jaar in België gewerkt hebben, kunnen een toelating voor onbepaalde duur bekomen en daarmee gelijk welk beroep uitoefenen.

Afhankelijk van de duur van de tewerkstelling bestaan voor deze categorieën twee types toelating tot arbeid: de *arbeidskaart* en *arbeidsvergunning* en de *gecombineerde vergunning*. Voor een tewerkstelling tot 90 dagen krijgt de werknemer een arbeidskaart en de werkgever een arbeidsvergunning. Als een buitenlandse werknemer voor meer dan 90 dagen komt werken, zal aan de werkgever een gecombineerde vergunning (*single permit*) worden toegekend.

² Een buitenlander die in Vlaanderen wil komen werken als zelfstandig ondernemer, heeft daarvoor geen toelating tot arbeid nodig, maar een beroepskaart. Deze procedure wordt hier niet besproken.
www.vlaanderen.be/beroepskaart-voor-buitenlandse-ondernemers

³ Wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden. Koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden.

⁴ Indien het Vlaamse Gewest het bevoegde Gewest is.

Gecombineerde vergunning

De gecombineerde vergunning is één administratieve akte die toelating geeft om te verblijven (federale bevoegdheid) en te werken (gewestelijke bevoegdheid) in België. De aanvraagprocedures voor werk en verblijf zijn dan ook geïntegreerd⁵.

De gecombineerde vergunning is pas op 1 januari 2019⁶ ingevoerd door de omzetting van een Europese richtlijn uit 2011. De richtlijn had als basisdoelstelling een vereenvoudiging van het bekomen van de toelating tot verblijf en werk. De omzetting moest al in 2013 plaatsvinden, maar sleepte in België aan door de zesde staatshervorming, de complexe bevoegdheidsverdeling en een advies van de Raad van State dat stelde dat een samenwerkingsakkoord tussen de gewesten en de federale overheid de omzetting moest voorafgaan. Het samenwerkingsakkoord werd op 2 februari 2018 afgesloten.

Het procedureel samenwerkingsakkoord bakende de bevoegdheden van de betrokken overheden af, voerde de gecombineerde aanvraagprocedure in en regelde de samenwerking tussen de dienst Vreemdelingenzaken en de Gewesten. De federale overheid en de gewesten sloten op 5 maart 2021 een bijkomend uitvoerend samenwerkingsakkoord, dat een gemeenschappelijk elektronisch platform creëerde voor de indiening en het onderzoek van de aanvragen tot het bekomen van een gecombineerde vergunning.

De onderstaande tabel biedt een overzicht van de grootste categorieën en het totaal van de kleinere categorieën toegekende vergunningen, zowel arbeidskaarten als gecombineerde vergunningen, voor Vlaanderen in 2023. Een meer gedetailleerde tabel met alle categorieën staat in [bijlage 1](#). In 2023 werden in totaal 11.764 gecombineerde vergunningen toegekend. Uit de tabel blijkt dat de toelating tot arbeid voornamelijk wordt toegekend voor de categorieën *hooggeschoolden*, *overige en middengeschoolden*. Voor *hooggeschoolden* en *middengeschoolden* wordt meestal een gecombineerde vergunning toegekend, zodat derdelanders voor meer dan 90 dagen in België kunnen werken en verblijven. Voor de categorie *overige* worden aanzienlijk meer arbeidskaarten dan gecombineerde vergunningen toegekend. De meeste arbeidskaarten in deze categorie werden toegekend voor seizoenarbeiders.

⁵ Voor de arbeidskaart en arbeidsvergunning is er geen eengemaakte procedure.

⁶ Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten van 2 februari 2018.

Tabel 2 – Aantal toegekende toelatingen tot arbeid

Categorie	2023		
	Arbeidskaart	GV	Totaal
Hooggeschoolden (art.17,1°)	418	4.781	5.199
Overige (art.18,§1)	3.897	1.319	5.216
Middengeschoolden (art.18,§2)	48	3.440	3.488
Totaal kleinere categorieën ⁷	562	2.224	2.786
Totaal	4.925	11.764	16.689

Bron: Data aangeleverd door de DEM op 13 maart 2024

Een belangrijk principe van de gecombineerde vergunning is de wederzijdse erkenning: de gewesten erkennen wederzijds elkaars afgeleverde gecombineerde vergunningen. De toelating tot arbeid geldt in dat geval voor de tewerkstelling voor eenzelfde werkgever op het hele Belgische grondgebied.

1.2 Onderzoeksdomein en -vragen

Onderzoeksdomein

In het najaar van 2022 signaleerde de consulaire post van Istanbul, en later ook die van Rabat, dat er mogelijks sprake was van oneigenlijke of frauduleuze aanvragen van derdelanders om een gecombineerde vergunning te bekomen voor de uitoefening in België van een knelpuntberoep. Daar de posten instaan voor de afgifte van de visa, noemden het Vlaams Parlement en de media dit al snel *visumfraude*. Als reactie schorsten de betrokken consulaire posten de afgifte van visa voor deze aanvragers tijdelijk op. Tegelijkertijd brak ook het Borealis-schandaal uit, waarbij onderaannemers van het chemiebedrijf Borealis niet-EU-werknemers detacheerden naar Vlaanderen en ze hier uitbuiten. Het betreft geen tewerkstelling met een gecombineerde vergunning, maar dit versterkte wel de aandacht voor de tewerkstelling van niet-EU-onderdanen in Vlaanderen. Het Rekenhof verwijst in dit rapport naar beide zaken als *de visa- en Borealisaffaire*.

In maart 2023 volgden over de visa-affaire besprekingen en een hoorzitting in de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie van het Vlaams Parlement.

Het Vlaams parlement stemde vervolgens op 29 maart 2023 unaniem een motie, waarin het besloot:

“ (...) het Rekenhof te gelasten een onderzoek te voeren naar:

- 1° de procedure en regelgeving voor het toekennen van een gecombineerde vergunning en het doorlichten van de criteria voor het analyseren en beslissen over de dossiers;
- 2° het functioneren van en de samenwerking tussen de bevoegde overheidsdiensten, de Dienst Economische Migratie enerzijds en de Dienst Vreemdelingenzaken en de FOD Buitenlandse Zaken anderzijds;

⁷ Het betreft achttien categorieën van art.17, au-pair jongeren (art.2,§1,3°) en de gecombineerde vergunningen van onbepaalde duur (art.19).

- 3° de inzet van mensen en middelen door de federale en de gewestelijke diensten, de afstemming tussen de diensten, de uitwisseling van gegevens en gebruik en doorstroming van data en de efficiëntie en effectiviteit van de controles;
- 4° de eventuele hiaten in de regelgeving en structuren om beslissingen te nemen, informatie te delen, data beter op elkaar af te stemmen en controles uit te voeren met het oog op het voorkomen van fraude;
- 5° de mogelijkheden om op te treden bij fraude en misbruik;
- 6° hoe de samenwerking tussen politionele diensten en de Vlaamse Sociale Inspectie kan worden versterkt in de controle op economische migratie;
- 7° de rol van de diplomatieke posten in het buitenland in het proces van gecombineerde vergunningen;
- vraagt het Rekenhof voor wat de federale bevoegdheden betreft het federale parlement te vatten.”

De Kamer van Volksvertegenwoordigers nam op 20 juli 2023 een resolutie aan, identiek aan de Vlaamse motie, op een toevoeging inzake informatieverstrekking na:

- “- (...) het Rekenhof te gelasten een onderzoek te voeren naar: (...)
 - 3° de informatieverstrekking aan enerzijds de werknemers en anderzijds de werkgevers met betrekking tot hun respectieve rechten en plichten, met inbegrip van informatie aangaande de mogelijkheden om misbruik te melden;”

Onderzoeksvragen

Het Rekenhof heeft de opdrachten omgezet in de volgende onderzoeksvragen:

1. Is de regelgeving voor de aanvragen van een gecombineerde vergunning degelijk uitgewerkt en is de administratieve behandeling van die aanvragen afdoende?
2. Is de regelgeving voor de inspecties degelijk uitgewerkt en worden die inspecties afdoende uitgevoerd?
3. Zijn de mogelijkheden om op te treden bij vastgestelde fraude en misbruik adequaat?
4. Is er voldoende informatieverstrekking aan de werknemers en de werkgevers, zodat ze op de hoogte zijn van hun respectieve rechten en plichten?

1.3 Onderzoeksaanpak- en normen

Onderzoeksaanpak

Afbakening scope

Economische migratie is een zeer ruim begrip. Aangezien de motie en resolutie alleen spreken van de gecombineerde vergunning, beperkte de audit zich tot die procedure en dat vergunningentype aangevraagd bij de Vlaamse overheid. De motie en de besprekingen in de commissie hadden vooral betrekking op de categorieën *middengeschoolden* en *overige*, maar de motie-indieners drukten de wens uit dat het Rekenhof ook de categorie *hooggeschoolden* zou onderzoeken. De vermelde categorieën zijn ook veruit de grootste drie categorieën (zie [tabel 2](#) en [bijlage 1](#)).

Gelet op een aantal aanzienlijke aanpassingen aan het BVR vanaf 1 mei 2024, richtte de audit zich op de toestand na die datum. Aspecten vóór die datum kwamen evenwel nog aan bod indien zij relevant waren.

De audit betrof geen forensisch onderzoek van de aanvragen in het kader van de visa-affaire.

Onderzoeksmethoden

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, hanteerde het Rekenhof de volgende onderzoeksmethoden:

- analyse van de regelgeving;
- analyse van (beleids)documenten, notulen van vergaderingen, interne procedures en instructies, en databanken;
- schriftelijke bevraging van en interviews met betrokken administraties en eventueel andere belanghebbenden, academici, gemeenten;
- demonstratie van dossierbehandeling door dossierbehandelaars.

Onderzoeksnormen

De audit heeft in de eerste plaats gebruik gemaakt van de normen die volgen uit de Europese, federale en Vlaamse regelgeving. Ook werden normen gebruikt uit beleidsdocumenten en uit andere studies en audits, en is rekening gehouden met de beginselen van behoorlijk bestuur en de normen van organisatiebeheersing van de Vlaamse overheid. Er is ook geput uit het auditkader voor inspectiediensten van Audit Vlaanderen. De controleaanpak van het Rekenhof volgt de internationale auditnormen.

Onderzoeksverloop

Het Rekenhof kondigde zijn audit op 8 november 2023 aan bij de voorzitters van het Vlaams Parlement en de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Vlaamse en federale minister bevoegd voor Werk, de federale minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken, de federale staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en de leidend ambtenaren van het Departement Werk en Sociale Economie, de FOD Binnenlandse zaken, de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling. Het sloot de auditwerkzaamheden af in september 2024. Op 12 februari 2025 stuurde het zijn voorontwerp van verslag aan het Departement Werk, Economie, Wetenschap, Innovatie en Sociale Economie, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Alle geauditeerde administraties reageerden tegen eind maart 2025 op de voorlopige resultaten. In het bijgevoegde ontwerpverslag is daarmee rekening gehouden. Op 16 april 2025 heeft het Rekenhof het ontwerpverslag bezorgd aan de Vlaamse minister van Onderwijs, Justitie en Werk, aan de minister van Asiel en Migratie, en Maatschappelijke Integratie, belast met Grootstedenbeleid, aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Ontwikkelingssamenwerking en aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Landbouw. De antwoorden van de ministers zijn integraal opgenomen als [bijlage 5](#), [6](#) en [7](#), en worden behandeld in [hoofdstuk 10](#).

1.4 Leeswijzer

Dit rapport begint met een inleidend hoofdstuk 1 en een beschrijving van de aanvraagprocedure met de daarbij betrokken overheidsactoren (Hoofdstuk 2). Hoofdstuk 3 evalueert diverse aspecten van de aanvraagprocedure van de gecombineerde vergunning met als focus de controle. Hoofdstuk 4 gaat in op de organisatie en de middelen voor de toekenning van de vergunning. Hoofdstuk 5 gaat dieper in op de inspecties op toegekende vergunningen en hoofdstuk 6 op de handhavingsmogelijkheden om misbruik tegen te gaan. Hoofdstuk 7 evalueert de informatieverstrekking aan de werknemers en werkgevers. Het rapport sluit af met de algemene conclusies en aanbevelingen voor de diverse geauditeerde overheden.

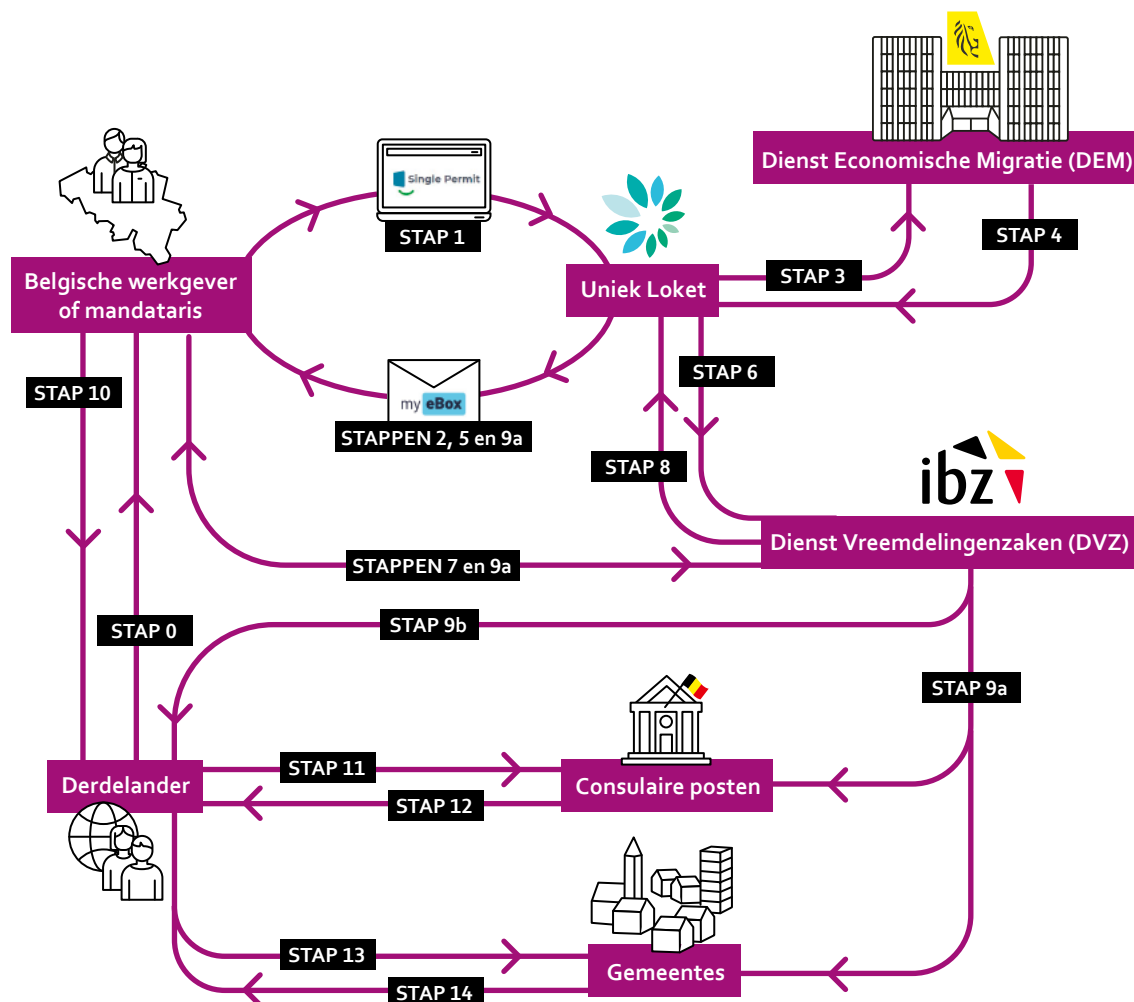
Hoofdstuk 2

Aanvraagprocedure

2.1 Aanvraagprocedure voor een eerste aanvraag

Een aanvraag voor een gecombineerde vergunning van bepaalde duur omvat tal van stappen, uitgevoerd door verschillende actoren. Om daarin inzicht te krijgen, wordt de aanvraagprocedure voor een eerste aanvraag chronologisch en zoals vastgesteld in de praktijk beschreven.

Figuur 1 – Stroomschema van aanvragen voor een gecombineerde vergunning



Bron: Rekenhof

Alleen de betrokken *werkgever of zijn mandataris*⁸ kan een aanvraag voor een gecombineerde vergunning voor een derdelander indienen. Sinds midden 2021 moet hij de aanvraag indienen via het digitaal uniek loket⁹ (zie stap 1 in [figuur 1](#)). In het uniek loket kan een aanvrager een nieuwe aanvraag indienen en een overzicht terugvinden van al zijn aanvragen en de status ervan. Voor een nieuwe aanvraag moet hij alle informatie invullen in een online aanvraagformulier, zoals de categorie van gecombineerde vergunning, de gegevens over de onderneming, de derdelander en de tewerkstelling. De aanvrager kan het aanvraagformulier pas doorsturen als hij de verplichte bijlagen, zoals de arbeidsovereenkomst en het paspoort van de werknemer, heeft opgeladen. De in te vullen informatie en verplichte bijlagen zijn verschillend voor de verschillende categorieën van buitenlandse werknemer voor wie toelating tot arbeid wordt gevraagd, aangezien de voorwaarden voor de gecombineerde vergunning afhankelijk zijn van de categorie. Na de indiening van de aanvraag ontvangt de aanvrager een melding via de eBox (zie stap 2 in [figuur 1](#)).

De aanvragen voor een gecombineerde vergunning worden volgtijdelijk behandeld. Dat houdt in dat de Dienst Economische Migratie (DEM) de aanvragen eerst behandelt. Daarna behandelt de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) enkel de aanvragen die de DEM positief heeft beoordeeld.¹⁰

DEM

Voor de dossierbehandeling bij de DEM worden de gegevens van de aanvraag en de bijlagen in het uniek loket automatisch opgeladen naar de applicatie ABK (arbeids- en beroepskaarten)¹¹. De dossierbehandelaar van de DEM opent de aanvraag en alle bijlagen (zie stap 3 in [figuur 1](#)). De DEM controleert of het dossier volledig en ontvankelijk is op het moment dat de controle ten gronde start. Dat houdt in dat de bijlagen over werk (zoals de arbeidsovereenkomst, het diploma, de vacature) inhoudelijk worden bekeken. Voor de bijlagen over het verblijf (zoals de ziektekostenverzekering, het internationaal paspoort, de retributiebetaling) wordt alleen nagekeken of ze zijn toegevoegd. Als het dossier volledig is en aan de voorwaarden van ontvankelijkheid voldoet, wordt de status in het uniek loket aangepast en wordt de ontvankelijkheidsverklaring via de eBox verstuurd naar de aanvrager (zie stappen 4 en 5 in [figuur 1](#)). De ontvankelijkheidsverklaring vormt het beginpunt van de behandelingstermijn. Als het dossier niet volledig is, wordt langs het uniek loket naar de eBox van de aanvrager een vraag om extra informatie verzonden. In de praktijk (vastgesteld door het auditteam tijdens een demonstratie van enkele dossiers) heeft de aanvrager

⁸ De gecombineerde vergunning wordt aangevraagd door een Belgische werkgever of Belgische mandataris. Die mandataris kan optreden voor een Belgische werkgever en moet optreden voor een buitenlandse werkgever.

⁹ Het uniek loket is een online tool die de RSZ heeft ontwikkeld in samenwerking met Smals. Het concept is dat er in België één platform is voor de aanvraag van en communicatie over een gecombineerde vergunning. Het uniek loket is dan ook een communicatietool en geen behandeltool. Alle betrokken overheden verwerken de aanvraag nog altijd in hun eigen toepassingen. Aanmelden op het uniek loket kan via workinginbelgium.be.

¹⁰ In het Vlaams regeerakkoord 2024-2029 wordt aangegeven dat er in overleg met de federale overheid naar een parallelle behandeling gestreefd wordt. Zo'n parallelle behandeling kan een aantal voordelen hebben. Zo kan de doorlooptijd ingekort worden, wordt het risico van het gebruik van niet-actuele informatie op het ogenblik van de beslissingen beperkt ... Een belangrijk nadeel is dat dossiers die de DEM in het huidige systeem weigert en die de DVZ dus nooit behandelt, bij een parallelle behandeling ook door de DVZ behandeld moeten worden, wat zou leiden tot een verzwaring van de werklust. Een gedeeltelijke parallelle behandeling voor bepaalde categorieën van dossiers (bv. dossiers waarbij de DVZ op basis van de nationaliteit een advies aan Staatsveiligheid vraagt door en die daardoor dus sowieso een langere doorlooptijd hebben) zou het respecteren van de termijnen kunnen vergemakkelijken.

¹¹ De DEM behandelt zowel de gecombineerde vergunningen, als de arbeids- en de beroepskaarten. De dossierbehandeling bij de DEM wordt uitgevoerd door vier verschillende teams naargelang de categorie: team hoogopgeleiden (controle art.17.1° - art.17.9° BVR), team knelpuntberoepen (controle art.18.2° BVR), team overige (controle art.18.1° en art.17.10° - art.17.19° BVR) en team zelfstandigen (zie ook [3.4](#)).

19 dagen¹² om deze informatie aan te leveren, maar hij kan om uitstel vragen. Als de aanvraag niet aan de voorwaarden van ontvankelijkheid voldoet (doordat zij bijvoorbeeld onvolledig is of vanuit een onwettig verblijf is gedaan), verklaart de DEM het dossier onontvankelijk.

De DEM heeft verschillende checklists voor de controle ten gronde naargelang de categorie. De dossierbehandelaars controleren of aan de voorwaarden voor een toelating tot arbeid is voldaan door de aangeleverde documenten te onderzoeken. Daarvoor raadplegen zij verscheidene databanken. Ook gaan zij na of er waarschuwingen met betrekking tot de financiële situatie van de werkgever bestaan. Als dergelijke waarschuwingen bestaan of bij andere knipperlichten (bijvoorbeeld eenzelfde onderneming heeft het afgelopen jaar veel aanvragen ingediend of het gaat om recent opgerichte ondernemingen), wordt het advies van de controlekamer¹³ gevraagd. De controlekamer onderzoekt de financiële situatie van de onderneming in detail en formuleert een advies voor het dossier aan de dossierbehandelaar. Ook is het mogelijk een ex ante controle aan te vragen bij de Vlaamse Sociale Inspectie (VSI).

Op grond van de aangeleverde documenten, zoals de arbeidsovereenkomst, het diploma of de vacature, en eventueel het advies van de controlekamer, beslist de dossierbehandelaar al dan niet een toelating tot arbeid te verstrekken. Bij een negatieve beslissing voor werk, wordt de aanvraag geweigerd in het uniek loket en ontvangt de aanvrager een weigeringsbeslissing via de eBox. De dossierbehandelaar kan enkel weigeren als een of meer weigeringsgronden van toepassing zijn. De aanvraagprocedure loopt daarmee af. Bij een positieve beslissing voor werk ontvangt de aanvrager een toelating tot arbeid via de eBox (zie de stappen 4 en 5 in [figuur 1](#)).

DVZ

De DVZ downloadt alle dossiers met een positieve beslissing voor werk vanuit het uniek loket (zie stap 6 in [figuur 1](#)). Een aanvraag wordt behandeld in Evibel, de applicatie die de DVZ gebruikt voor verblijfsvergunningen. Aan de hand van een synthesesedocument met checklist, controleren de dossierbehandelaars of aan de verschillende voorwaarden voor een toelating tot verblijf van de derdelander is voldaan. Daarvoor onderzoeken zij de aangeleverde documenten, zoals het internationaal paspoort en de ziektekostenverzekering, en raadplegen zij verscheidene databanken. Als documenten ontbreken of onduidelijk of onvolledig zijn, vraagt de dossierbehandelaar extra informatie aan de aanvrager via mail (zie stap 7 in [figuur 1](#)).

Nadat alle controles zijn uitgevoerd, geeft de dossierbehandelaar een positieve of negatieve beslissing voor verblijf. Beslissingen voor de gecombineerde vergunning worden gecommuniceerd aan de hand van de bijlagen van het KB van 8 oktober 1981 (zie [tabel 3](#) voor een overzicht van de bijlagen)¹⁴.

¹² Volgens de regelgeving heeft de aanvrager maar 15 dagen om deze informatie aan te leveren.

¹³ De DEM beschikt over vijf specifieke kamers die thematische ondersteuning bieden bij de dossierbehandeling, waarvan de expertisekamer en de controlekamer de grootste rol spelen bij de behandeling van de gecombineerde vergunning (zie ook [3.4](#)).

¹⁴ Koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Tabel 3 – Overzicht bijlagen in verband met de gecombineerde vergunning

Type bijlage	Betekenis
Bijlage 46	Beslissing tot toekenning van een gecombineerde vergunning
Bijlage 47	Attest van toekenning van een gecombineerde vergunning
Bijlage 48	Beslissing tot weigering van verblijf
Bijlage 49	Voorlopig verblijfsattest met beperkte, onbeperkte of geen toegang tot de arbeidsmarkt
Bijlage 51	Voorlopig verblijfsdocument
Bijlage 52	Beslissing die een einde maakt aan het verblijf

Een positieve beslissing voor verblijf houdt in dat de gecombineerde vergunning toegekend wordt. De dossierbehandelaar maakt een bijlage 46 (zie [bijlage 2](#)) en laadt die op in het uniek loket (zie de stappen 8 en 9a in [figuur 1](#)). De goedkeuring van de gecombineerde vergunning wordt ook via mail verstuurd naar de aanvrager en, afhankelijk van de verblijfplaats van de derdelander, naar een consulaire post (of een consulaire sectie van een diplomatieke post) of een Vlaamse gemeente (zie stap 9a in [figuur 1](#)).¹⁵

Bij een negatieve beslissing voor verblijf, wordt de aanvraag geweigerd en wordt een bijlage 48 opgesteld, die de weigeringsbeslissing bevat. De dossierbehandelaar van de DVZ verzendt de bijlage 48 per mail aan de werknemer (zie stap 9b in [figuur 1](#)). Verder verandert de dossierbehandelaar van de DVZ de status van het dossier in het uniek loket en de aanvrager ontvangt een melding van weigering via de eBox (zie de stappen 8 en 9a in [figuur 1](#)).

Als de behandelingstermijn verstreken is en de DVZ heeft nog geen beslissing genomen, wordt de aanvraag automatisch goedgekeurd na enkele essentiële veiligheidscontroles. In dat geval wordt een bijlage 47 opgesteld die de aanvrager ook via de eBox ontvangt (zie de stappen 8 en 9a in [figuur 1](#)).

Consulaire post

Bij een goedkeuring van de gecombineerde vergunning bezorgt de werkgever de bijlage 46/47 en de toelating tot arbeid aan de derdelander (zie stap 10 in [figuur 1](#)). De derdelander kan met deze documenten en zijn paspoort een aanvraag voor een visum lang verblijf (type D) indienen bij de bevoegde consulaire post (zie stap 11 in [figuur 1](#)). De consulaire post gaat na of de bijlage 46/47 die de werknemer heeft voorgelegd, overeenstemt met de bijlage 46/47 die hij zelf via mail ontvangen heeft van de DVZ. Enkele consulaire posten voeren op eigen initiatief nog bijkomende controles uit. De post levert een visum type D af, waardoor de derdelander naar België kan afreizen (zie stap 12 in [figuur 1](#)).

Gemeente

De derdelander die in het bezit is van een visum type D kan naar België komen en zich bij de gemeente melden met zijn paspoort, de bijlage 46/47 en de toelating tot arbeid om zich in

¹⁵ Als de derdelander wettig in België verblijft, wordt de bijlage 46 naar de betrokken gemeente verstuurd. Anders wordt de bijlage 46 naar de verantwoordelijke consulaire post verstuurd.

te schrijven in het vreemdelingenregister en de A-kaart te bekomen (zie stap 13 in [figuur 1](#)).¹⁶ Een derdelander die al wettig in België verblijft, moet zich ook met dezelfde documenten aanmelden bij de gemeente om de A-kaart te bekomen. De derdelander ontvangt een bijlage 49, waarmee hij kan beginnen werken (zie stap 14 in [figuur 1](#)).

De bijlage 49 dekt het verblijf voor 45 dagen (tweemaal verlengbaar met 45 dagen) in afwachting van het resultaat van het verblijfplaatsonderzoek. Als de politie een positieve woonstcontrole heeft uitgevoerd, kan de derdelander ingeschreven worden in het vreemdelingenregister en kan een A-kaart aangevraagd worden bij de gemeente. Dat is zijn verblijfsdocument, dat informatie bevat over de toelating tot de arbeidsmarkt en het ondernemingsnummer van de betrokken werkgever (zie stap 14 in [figuur 1](#)).

2.2 Hernieuwingsaanvraag

De aanvraagprocedure en -behandeling in het kader van een hernieuwing zijn gelijkaardig aan de procedure voor een eerste aanvraag. Een hernieuwingsaanvraag kan enkel worden ingediend voor eenzelfde functie, hetzij bij dezelfde werkgever, hetzij bij een andere werkgever. Ook deze aanvraag gebeurt via het uniek loket, maar de documenten die bijgevoegd werden bij de eerste aanvraag en niet wijzigden, hoeven niet meer te worden bijgevoegd. Alleen de loonfiches van de volledige periode van de lopende vergunning moeten als nieuwe documenten bijgesloten worden. Ook een hernieuwingsaanvraag kent een volgtijdelijke behandeling.

De hernieuwingsaanvraag krijgt vaak een prioritaire behandeling, aangezien de lange behandelingsduur van een aanvraag het risico meebrengt dat de derdelander zonder wettig verblijf valt. Als een hernieuwingsaanvraag ontvankelijk is verklaard, kan de derdelander bij de gemeente een bijlage 49 zonder toegang tot de arbeidsmarkt bekomen om zijn verblijf te wettigen, mocht de voorgaande gecombineerde vergunning alsnog tijdens de behandelingstermijn aflopen. Zodra de DEM beslist tot een toelating tot arbeid, kan de derdelander, in tegenstelling tot bij een eerste aanvraag, al beginnen werken en een bijlage 49 met beperkte toegang tot de arbeidsmarkt bekomen bij de gemeente. Eenmaal de DVZ een beslissing heeft genomen in het dossier, kan de derdelander met de bijlage 46/47 opnieuw een A-kaart aanvragen bij de gemeente.

2.3 Beëindiging van de gecombineerde vergunning

Niet elke gecombineerde vergunning blijft lopen tot de vervaldatum, ze kan ook voortijdig beëindigd worden. Dit kan ofwel door de aanvrager zelf (bijvoorbeeld bij een voortijdige stopzetting van de arbeidsovereenkomst of tewerkstelling), ofwel door de overheid. De overheid kan de gecombineerde vergunning beëindigen door de toelating tot arbeid of de toelating tot verblijf in te trekken. Als de werkgever of werknemer de tewerkstelling voortijdig beëindigt en dat mededeelt aan de DEM, wordt de vergunning ingetrokken. Ook een betekenisvolle wijziging van de arbeidsvoorwaarden dient de werkgever aan de DEM te melden. Die laat dan weten of een nieuwe toelating nodig is.

Als de DEM of de DVZ vaststelt dat aan bepaalde voorwaarden van de gecombineerde vergunning niet is voldaan, kan (bij facultatieve intrekkingssgronden) of moet (bij verplichte intrekkingssgronden)

¹⁶ Derdelanders kunnen in de praktijk langskomen zolang hun visum geldig is. Als ze niet op tijd ingeschreven zijn, vervalt de bijlage 49 en kunnen ze in principe niet meer werken, maar vaak weten zij dat niet.

den) de toelating tot arbeid of verblijf ingetrokken worden. Beide diensten kunnen daarbij terugvallen op de intrekkingsoorredens die de regelgeving beschrijft. De DVZ stuurt dan een mail naar de gemeente waarin de werknemer verblijft, en naar de werknemer zelf, met de melding dat de toelating tot arbeid of de toelating tot verblijf is ingetrokken. De gemeente moet die beslissing dan met een bijlage 52 aan de derdelander betekenen.

De derdelander mag niet meer werken, maar heeft wel nog het recht op 90 verblijfsdagen als alleen de toelating tot arbeid is ingetrokken. Als de A-kaart in die 90 dagen verloopt, kan de derdelander een bijlage 51 bekomen bij de gemeente.

Hoofdstuk 3

Toekenning van de gecombineerde vergunning

Dit hoofdstuk behandelt de controle op de eerste aanvragen en de hernieuwingsaanvragen, alsook de rechtsgeldigheid van de controle en de toepassing van de regelgeving in ruimere zin.

3.1 Rechtsgeldigheid van de procedure en toepassingsproblemen

Dit onderdeel gaat na in hoever de regelgeving op de gecombineerde vergunning – die in verschillende documenten is vervat – en zijn implementatie degelijk zijn uitgewerkt en geeft een korte schets van de (eventueel) toekomstige regelgeving.

3.1.1 Huidige regelgeving

Europese richtlijn

De regelgeving voor de gecombineerde vergunning vindt zijn oorsprong in de Europese richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011, waarin de grote lijnen waaraan de procedure voor toekenning van een gecombineerde vergunning moet voldoen, zijn opgenomen. Zo moeten er één aanvraagprocedure en één vergunning zijn, mag de behandelingstermijn maximaal vier maanden bedragen en worden sommige rechten van de werknemers omschreven. Aangezien het om een richtlijn gaat, heeft die geen rechtstreekse werking in België en moest zij omgezet worden in nationale regelgeving.

Samenwerkingsovereenkomsten

De bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 bepaalt dat de omzetting moet worden voorafgegaan door een samenwerkingsakkoord tussen de gewesten en de federale overheid. De DVZ en de Gewesten sloten voor de gecombineerde vergunning dan ook een samenwerkingsakkoord af op 2 februari 2018, dat de procedure en de samenwerking tussen de diensten regelt.¹⁷ Daar dit akkoord ook rechten en plichten van derden bepaalt, moest het decretaal of wetmatig bekrachtigd worden.

De rechtsleer beschouwt terecht artikel 25, §1, van het samenwerkingsakkoord als een niet-conforme omzetting van artikel 5.2 van de Europese richtlijn.¹⁸ De richtlijn bepaalt dat een besluit

¹⁷ De samenwerkingsovereenkomst regelt o.a. de volgende zaken: bevoegdheidsverdeling federaal (verblijf) – regio's (arbeid), bevoegde gewestelijke overheid, eenmalige procedure voor arbeid en verblijf, wederzijdse erkenning vergunningen tussen regio's, toezicht en controle, termijnen voor beslissing (4 maanden), termijnen bij aanvraag hernieuwing, bevoegde overheid voor communiceren beslissingen, procedure bij intrekking vergunning, rechtsmiddelen tegen beslissingen.

¹⁸ Filipe Van Huylenbroeck, "Waarom de behandelingstermijn voor een gecombineerde vergunning (g)een probleem is", *Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht*, nr.4 (2023): 310-313; Evelyne Van der Elst en Nivard Bronckaers, "De langverwachte implementatie van Richtlijn 2011/98/EU inzake één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning en haar gevolgen voor het Belgisch wetgevend kader inzake de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen", *Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht*, nr.2 (2019): 112.

moet worden genomen over de volledige aanvraag binnen de vier maanden na de indiening van de aanvraag. Als de gegevens onvolledig zijn, kunnen zij opgevraagd worden en wordt de termijn van vier maanden opgeschort. Artikel 25, §1, van het samenwerkingsakkoord voorziet er echter in dat de termijn van vier maanden pas start op het ogenblik van de kennisgeving dat de aanvraag volledig is. De DEM betwist de niet-conforme omzetting.

Het Rekenhof stelde verder ook vast dat de DVZ en de DEM sommige artikelen in het samenwerkingsakkoord verschillend interpreteren:

- Het samenwerkingsakkoord voorziet er in artikel 25 in dat de behandelingstermijn kan verlengd worden, maar bepaalt niet met hoeveel tijd of hoe vaak.¹⁹ Er is een interpretatieverschil in de verlenging van de behandeltermijn. De DEM past de behandelingstermijn van vier maanden toe en vindt dat slechts eenmaal met vier maanden verlengd kan worden. De DVZ en de andere regio's vinden dat er onbeperkt verlengd kan worden.
- De DEM vindt dat de toekenning van negentig dagen bijkomend verblijfsrecht (met A-kaart of bijlage 51) om een nieuwe tewerkstelling te vinden, zowel mogelijk is bij een (voortijdige) intrekking van de toelating tot arbeid, als bij een weigering van de hernieuwingsaanvraag.²⁰ Dat laatste betekent uiteraard ook een beëindiging van de toelating tot arbeid, zij het niet voortijdig. De DVZ vindt daarentegen niet dat in dit tweede geval een bijkomend verblijfsrecht kan toegekend worden en weigert dan ook aanvragen die in dat scenario en in deze periode zouden zijn ingediend.

Naast het samenwerkingsakkoord van 2018, werd nog een uitvoerend samenwerkingsakkoord afgesloten op 5 maart 2021 met betrekking tot het uniek loket. De ingebruikname van het uniek loket leidde tot een aantal wijzigingen in de procedure zonder dat het samenwerkingsakkoord van 2018 werd aangepast, zodat sommige stappen in de procedure niet meer conform het akkoord zijn. Zo communiceert de DEM al zijn beslissing over de toelating tot arbeid aan de werkgever via een bericht in de e-Box, maar het samenwerkingsakkoord heeft daarin niet voorzien en stelt dat de federale minister de twee beslissingen (over arbeid en verblijf) communiceert. Hetzelfde geldt voor de bijlage 46, die aangepast werd bij de invoering van het uniek loket, maar daardoor niet meer overeenkomt met het wettelijk bepaald formulier.²¹

Federale en Vlaamse regelgeving

Rekening houdend met de bevoegdheidsverdelingen binnen België, is het regelgevend kader daarnaast opgedeeld over de gewesten (arbeid) en het federale niveau (verblijf). De federale regelgeving regelt de verblijfsvoorwaarden en is opgenomen in de verblijfswet van 15 december 1980, het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. De Vlaamse regelgeving is hoofdzakelijk uitgewerkt in het BVR van 7 december 2018 en betreft zowel de toelatingsvoorwaarden als procedurele aspecten.

¹⁹ Art. 25, §1, van het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 stelt: (...) wordt de beslissing met betrekking tot de aanvraag voor een machtiging tot verblijf met het oog op werk ten laatste binnen de vier maanden genomen na de kennisgeving van het feit dat de aanvraag volledig is. (...) § 3. In uitzonderlijke omstandigheden, die verbonden zijn met de complexiteit van de aanvraag, kan de termijn bedoeld in paragraaf 1 verlengd worden.

²⁰ Art. 36, §2, van het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 stelt: Indien de onderdaan van een derde land niet meer toegelaten is tot arbeid, eindigt zijn verblijf negentig dagen na het einde van de toelating tot arbeid van rechtswege, en dit onverminderd de bevoegdheid van de minister, of zijn gemachtigde, om overeenkomstig de wetgeving inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen een einde te maken aan het verblijf.

²¹ Zoals opgenomen in het Belgisch Staatsblad van 6 februari 2023, p.19372.

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de DEM meestal niet handelt conform artikel 66 van het BVR, dat bepaalt dat de overheid binnen de tien dagen na indiening beslist over de volledigheid van de aanvraag. Om efficiëntieredenen controleert de DEM de volledigheid immers pas op het ogenblik dat er tijd is om het dossier ook ten gronde te controleren, omdat dit anders zou neerkomen op een ontdebelling van de dossierbehandeling. De controle gebeurt in de praktijk meestal dus pas na een wachttermijn die de tien dagen sterk overschrijdt (zie verder bij 4.1). Als de aanvraag na die wachttijd als volledig wordt beschouwd, begint volgens de administraties de termijn van vier maanden te lopen.

Als de aanvraag onvolledig is, wordt bijkomende informatie opgevraagd waardoor de termijn van vier maanden nog niet start. Artikel 66 niet toepassen kan in de praktijk dus leiden tot een overschrijding van de termijn van vier maanden die artikel 5 van de Europese richtlijn bepaalt.

Daarnaast is het beleidsprincipe van de concentrische cirkels voor de categorie *overige* enerzijds abstract omschreven in de BVR – er mag geen kandidaat zijn in de arbeidsmarkt van de EER (al dan niet via een beroepsopleiding) – en schuift anderzijds dezelfde regelgeving een beperkte uitvoeringsmaatregel naar voor: de vacature moet op straffe van onontvankelijkheid worden gepubliceerd op de websites van de Forem, Actiris en EURES.²²

Interne richtlijnen

Behalve de regelgeving voor de gecombineerde vergunning, hanteert de DEM ook interne richtlijnen. Vermits de regelgeving op sommige punten vrij summier en algemeen geformuleerd is, laat dit de administratie toe op bepaalde punten zelf inhoudelijk de invulling te organiseren. De administratie communiceert die invulling evenwel niet. De invulling te transparant communiceren zou er immers toe kunnen leiden dat malafide aanvragers zich eraan aanpassen en nieuwe omwegen zoeken. In sommige gevallen biedt dit de aanvrager echter onvoldoende rechtszekerheid, doordat sommige aanvragen geen kans maken, terwijl de aanvrager dat niet weet. Dit is bovendien niet efficiënt en niet klantvriendelijk. Zo behandelt de DEM aanvragen in de categorie *overige* voor functies die op de algemene knelpuntenberoepenlijst van de VDAB staan, via een beslissingsboom (zie verder bij 3.2.2)²³. Deze beslissingsboom is een eigen invulling van de regelgeving door de administratie, waar de aanvragers niet van op de hoogte zijn. Het is de vraag of artikel 18, §1, van het BVR een voldoende rechtsbasis is voor de toepassing van deze beslissingsboom.²⁴

²² Het Vlaams Regeerakkoord 2024-2029 stelt dat het concentrische model versterkt wordt maar daarbij wordt enkel nog verwezen naar Vlaanderen en de omliggende regio's. Het is dan ook onduidelijk of er nog zal rekening gehouden worden met de EER-arbeidsmarkt, wat wel als beleidsprincipe in de huidige regelgeving is opgenomen.

²³ Als aan de volgende ontvankelijkheidsvereisten wordt voldaan: de functie moet op de jaarlijkse, algemene knelpuntenberoepenlijst van de VDAB staan en een kwalificatieniveau tussen 2 en 4 hebben, de vacature moet gedurende negen aaneensluitende weken gepubliceerd zijn op de websites van de VDAB en EURES in de vier maanden voorafgaand aan de aanvraag, en de werkgever moet actieve bemiddeling gevraagd hebben aan de VDAB om geschikte kandidaten te zoeken voor zijn vacature zodat hij deze kan invullen (gedeeld beheer).

²⁴ Art.18, §1, van het BVR stelt: "Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 16, 17 en 19 wordt de toelating tot arbeid van bepaalde duur uitgereikt aan de werkgever die in België gevestigd is, voor zover er geen kandidaat is op de arbeidsmarkt van een lidstaat van de Europese en Economische Ruimte die, al dan niet via een nog te volgen beroepsopleiding of individuele beroepsopleiding, geschikt is om de arbeidsplaats in kwestie op een gepaste wijze en binnen een billijke termijn te bekleden. (...)"

Interministeriële Conferentie

In 2021 werd de Interministeriële Conferentie Migratie en Integratie (IMC) opgericht, die moet toelaten dat de federale overheid en de gewesten afspraken maken over, onder meer, de gecombineerde vergunningen. Op 7 juli 2023 heeft dit IMC een aantal afspraken op politiek niveau vastgelegd met een impact op de gecombineerde vergunning. Sommige afspraken zijn alvast omgezet in Vlaamse regelgeving (zoals de uitbreiding van de weigeringsgronden door een aanpassing van het BVR van 7 december 2018), andere nog niet (zoals de wettelijke verankering dat de retributiekosten ten laste zijn van de werkgever of de betere informatieverstrekking aan de werknemers (zie 6.2)). Voor twee gevallen die in de praktijk gebeuren, maar waarvoor (nog) geen regelgeving is, hebben alle betrokken overheden op de IMC een gedoogbeleid afgesproken:

- Werknemers mogen al beginnen werken met een bijlage 46 zonder dat ze daarvoor in de praktijk bestraft worden. Zij moeten niet meer de bijlage 49 (voorlopige verblijfstitel) afwachten.²⁵ Dat gedoogbeleid heeft de IMC in juli 2023 algemeen bevestigd. De reden waarom dat getoleerd wordt, is dat het soms enige tijd duurt voordat werknemers een afspraak kunnen maken bij de gemeentediensten met het oog op een afgifte van de bijlage 49 en dat de afgifte zelf dan nog enige tijd in beslag neemt. Tot zolang kunnen de werknemers die al in België zijn, volgens de regelgeving niet werken en geen geld verdienen. Daarom werken sommige gemeenten met een voorlopige bijlage 49, die ze digitaal doorsturen, en een definitieve bijlage 49, die moet worden afgehaald. Deze werkwijze kan echter een negatieve stimulans zijn voor de werknemer om zich alsnog binnen de acht dagen te melden bij de gemeente om een bijlage 49 te bekomen. Daardoor zal hij ook pas na enige tijd in het vreemdelingenregister ingeschreven worden en een A-kaart bekomen. Intussen kunnen zich wel een aantal problemen stellen: veiligheidsincidenten op de werkplek zullen moeilijker kunnen worden vastgesteld, de werknemer kan geen debetkaart bekomen, de gemeente weet niet dat de werknemer op haar grondgebied woont en kan niet met hem communiceren, enz.
- Als de hernieuwingsaanvraag in behandeling is, maar de gecombineerde vergunning verstreken is, moet de werknemer in principe het land verlaten. Als de hernieuwingsaanvraag ontvankelijk is verklaard²⁶, kan de werknemer evenwel een bijlage 49 bekomen om zijn verblijf in afwachting van de beslissing te dekken. In die periode mag hij in principe niet werken. Daarop is in de praktijk een uitzondering: van zodra de DEM de toelating tot arbeid vernieuwd heeft, mag de werknemer weer werken, zonder dat er dus een hernieuwde gecombineerde vergunning is. De beslissing van de DVZ moet niet worden afgewacht, doordat de voorlopige verblijfstitel (bijlage 49) het verblijf dekt. Dit overheidsgedogen wil de continuïteit van de tewerkstelling zoveel mogelijk garanderen.

3.1.2 Wijziging regelgeving

De diverse overheidsdiensten zijn nauw betrokken bij de opmaak van nieuwe regelgeving die hun juridische positie moet verstevigen. Het Rekenhof stelde echter vast dat wijzigingen aan de regelgeving veel tijd in beslag nemen. Zeker de samenwerkingsakkoorden zijn moeilijk aan te passen,

²⁵ Art.34 van het samenwerkingsakkoord stelt echter dat de onderdaan van een derde land die overeenkomstig artikel 33 tot verblijf met het oog op werk gemachtigd werd, *kan beginnen werken zodra hij in het bezit is van het voorlopige verblijfsdocument* dat wordt afgeleverd in afwachting van de afgifte van de gecombineerde vergunning, of in afwachting van de vernieuwing of wijziging van de gecombineerde vergunning. De rechtsleer betwist evenwel dat deze bijkomende vereiste van art. 34 mag worden opgelegd, aangezien bijlage 46/47 expliciet vermeldt dat een toelating tot werk en verblijf werd toegekend. Zie Evelyne Van der Elst en Nivard Bronckaers, *Ibid.*, 114.

²⁶ Het lukt de DEM ook niet altijd de aanvraag ontvankelijk te verklaren voordat de A-kaart verstreken is, waardoor de werknemer in een situatie van onwettig verblijf terecht komt.

doordat alle partijen het eens moeten zijn en alle betrokken parlementen ze moeten bekrachtigen. Maar ook de aanpassing van regionale en federale regelgeving duurt soms lang. Daardoor kan moeilijk ingespeeld worden op veranderende omstandigheden, zoals de ontwikkeling van het uniek loket, en vastgestelde problemen, zoals een efficiënte behandeling van aanvragen, fraude of misbruik van de procedure.

Vlaanderen bracht vanaf 1 mei 2024 al een wijziging in het BVR aan om een aantal hiaten te dichten en ook federaal lag er in 2024 een wetsontwerp tot wijziging van de verblijfswet voor. Het Rekenhof heeft niet kunnen achterhalen in hoeverre de DEM en de DVZ elkaar geconsulteerd hebben in de ontwerpfase van respectievelijk de aanpassingen aan de verblijfswet en het intussen goedgekeurde wijzigingsbesluit. Ook de samenwerkingsovereenkomsten worden herzien. Aangezien begin 2024 een nieuwe Europese Richtlijn werd goedgekeurd, zal de regelgeving (zowel regionaal als de samenwerkingsakkoorden) op sommige punten fundamenteel moeten worden herzien binnen de opgelegde omzettingstermijn van maximaal twee jaar. De onderstaande tabel bevat regelgeving die in ontwerp is. Zij bevat soms *antwoorden* op de hierboven gesignaleerde tekortkomingen en aandachtspunten, maar ook nieuwe *uitdagingen* op het vlak van behandelingstermijnen en controle die doorheen de tekst besproken worden.

Tabel 4 – Ontwerpen van regelgeving

Ontwerp van regelgeving	Belangrijkste wijzigingen	Stand van zaken op 30/09/2024
Omzetting van de nieuwe Richtlijn²⁷	Maximale behandelingstermijn van 90 dagen i.p.v. 4 maanden (art.5) (zie 4.1 - <i>uitdaging</i>) Verbeterde toegang tot informatie (art.9 b) (zie 7.2 - <i>uitdaging</i>). Werknemers kunnen van werkgever veranderen tijdens looptijd vergunning en overheid moet binnen 45 dagen beslissen (art.11) (zie 4.1 - <i>uitdaging</i>). Doeltreffend mechanisme voor werknemers om klacht in te dienen tegen hun werkgever (art.14) (zie 7.2 - <i>uitdaging</i>).	Richtlijn goedgekeurd op 24 april 2024: uiterste omzettingsdatum 21 mei 2026.
Nieuw samenwerkingsakkoord	Juridische regeling om te mogen werken met bijlage 46 (zie 3.1 – <i>antwoord</i>). Afschaffen van automatische goedkeuring na verstrijken behandelingstermijn (bijlage 47) (zie 3.2.2 – <i>antwoord</i>).	In voorbereiding, nog geen ontwerp beschikbaar. Het nieuw samenwerkingsakkoord kadert in de omzetting van de nieuwe Richtlijn.
Nieuw samenwerkingsakkoord over het uniek loket	Toegang voor de gemeenten en diplomatieke posten (zie 4.2 – <i>antwoord</i>). Extra gegevensstroom (DmfA en Dimona) koppelen aan het uniek loket (zie 4.2 – <i>antwoord</i>).	Advies Raad van State aangevraagd.
Aanpassingen Verblijfswet (in wetsontwerp m.b.t. Europese blauwe kaart)	Bijkomende weigeringsgronden voor DVZ (misbruik van procedure en lagere fraudedrempel) (zie 3.2.3 – <i>antwoord</i>). 180 dagen extra verblijfsrecht na intrekking vergunning ingeval van bepaalde sociale inbreuken door de werkgever (zie voetnoot 96 – <i>antwoord</i>).	Advies Raad van State is bekomen. Afwachting samenstelling commissies Federaal Parlement met oog op agendering. Toepassing vanaf voorjaar 2025 verwacht.

²⁷ Richtlijn 2024/1233 van het Europees Parlement en de Raad van 24 april 2024 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven.

3.2 Controle in het kader van de toekenning

De DEM voert als eerste de controles op een aanvraag uit. Pas als hij beslist tot een toelating tot arbeid, gaat het dossier naar de DVZ. Alleen als die een positieve beslissing neemt, bekommt de werknemer een gecombineerde vergunning. De consulaire posten die instaan voor de afgifte van het visum waarmee de werknemer kan afreizen, en de gemeenten die instaan voor de uiteindelijke afgifte van de gecombineerde vergunning (de elektronische A-kaart), doen beperkte controles. Na enkele algemene beschouwingen, bespreekt dit onderdeel de controles volgens de bovenbeschreven volgtijdelijkheid. Het Rekenhof heeft onderzocht of deze controles en de samenwerking en de uitwisseling van gegevens tussen de betrokken diensten met het oog op de controles, afdoende zijn. De controle op de hernieuwingsaanvragen maakt onderdeel uit van dit hoofdstuk.

3.2.1 Algemene beschouwingen

De controles die zowel de DEM als de DVZ uitvoeren, zijn onderbouwd. De DEM werkt vooral met checklists, handleidingen, afvinklijsten, invulsjablonen, enz. Die bevatten beheersmaatregelen voor een aantal risico's die de DEM tot op heden heeft vastgesteld. De dienst actualiseert deze documenten ook frequent. De DVZ werkt ook met invulsjablonen en een synthesedocument. Ook heeft de DEM sinds de visa- en Borealisaffaire aanzienlijke organisatorische veranderingen aangebracht met het oog op een grondiger controle: zo heeft hij een controle- en expertisekamer geïnstalleerd en de controles op de financiële toestand van de aanvrager-onderneming aanzienlijk uitgebreid. Bovendien heeft een gewijzigd BVR de juridische slagkracht van de DEM sinds 1 mei 2024 vergroot: nieuwe weigeringsgronden werden erin opgenomen (onder meer de weigeringsgrond wegens de financiële situatie van de werkgever), de controlemogelijkheden op de werknemer werden aangescherpt, enz. Hoewel het Rekenhof de toestand vóór de visa- en Borealisaffaire niet onderzocht heeft, wijzen dergelijke aanpassingen en reorganisaties er wel op dat de controle in het verleden niet optimaal was. Het Rekenhof kon wel vaststellen dat de DEM vóór 2022 niet met *uitgebreide* checklists werkte. Ook de controle bij de DVZ zou in het verleden aanzienlijk minder intensief zijn geweest.

Beide overheidsdiensten leggen een uitgebreid controlespoor aan, bijvoorbeeld door screenshots te nemen van geconsulteerde databanken en die op te slaan met de datum van consultatie.

De algemene problematiek waar alle betrokken diensten mee worden geconfronteerd, is dat aanvragers en werknemers met onoprechte en oneigenlijke bedoelingen voortdurend creatieve manieren zoeken om toch een vergunning te bekomen.

Noch de DEM noch de DVZ doen echter systematisch overkoepelende analyses. Die kunnen nochtans nuttig zijn in het kader van risico-detectie of om het beleid te informeren over noodzakelijke flankerende maatregelen of zelfs beleidsaanpassingen. De diensten bestuderen bijvoorbeeld niet de globale multi-jarentrajecten van werknemers-derdelanders na binnenkomst, om na te gaan hoe lang een werknemer een functie uitoefent en in welke categorie en in welke regio, na hoeveel tijd hij een toelating voor onbepaalde duur bekommt, of hij terugkeert naar het herkomstland, of hij in de illegaliteit terechtkomt, enz. Er wordt evenmin nagegaan in hoeverre gebruik wordt gemaakt

van het stelsel van economische werkloosheid; hoe vaak sprake is van korte tewerkstellingsperiodes, al dan niet gevolgd door een aanvraag voor een andere derdelander²⁸; hoeveel werknemers in Vlaanderen werken met vergunningen die in andere regio's zijn goedgekeurd; enz. Volgens de DVZ ontbreken de middelen om dergelijke analyses en studies uit te voeren. Er zijn ook weinig analyses van evoluties, dynamische verschuivingen van of naar andere Belgische regio's en van of naar andere soorten toelatingen tot arbeid, beroepskaarten of detachering, noch van sterke stijgingen van aanvragen in bepaalde landen, enz. De overheidsdiensten brengen dus evenmin tendensen of *shoppinggedrag* in kaart. Het Rekenhof heeft bovendien vastgesteld dat de diensten eenvoudigweg te weinig specifieke gegevens registreren om dergelijke analyses mogelijk te maken (zie 4.2.3).

Artikel 25 van het samenwerkingsakkoord voorziet in de verplichte automatische toekenning als de overheidsdiensten niet binnen de voorziene behandelingstermijn van vier maanden²⁹ een beslissing nemen. Zoals al vermeld, bestaat er discussie tussen de diensten over het aantal termijnverlengingen. Door de automatische toekenning moet de DVZ, na enkele essentiële veiligheidschecks, de zogenaamde bijlage 47 afleveren. Het aantal bijlagen 47 bedroeg in 2021, 2022 en 2023 respectievelijk 50, 64 en 163. Het Rekenhof kon niet vaststellen welke administratie daarvoor in de praktijk verantwoordelijk is. Het is mogelijk dat het net om vrij risicovolle dossiers gaat, waarin de behandelingstijd oploopt door bijvoorbeeld een onderzoek door de VSI, de noodzaak van een uitgebreid onderzoek door de Staatsveiligheid, de complexiteit van de aanvraag, enz. In de IMC van juli 2023 is afgesproken de automatische toekenning te schrappen. Dat is echter nog niet omgezet in regelgeving. Het Rekenhof is van oordeel dat een dergelijke toekenning zonder de normale en volledige controle ernstige risico's inhoudt.

3.2.2 Controles door de DEM

De DEM controleert inhoudelijk in hoofdzaak het aanvraagformulier, de arbeidsovereenkomst, het diploma en andere kwalificaties, en gaat na of er geen weigeringsgronden van toepassing zijn. Hij doet een ontvankelijkheidstoets (aangeleverd of niet) op een aantal documenten die de DVZ later inhoudelijk beoordeelt, zoals het uittreksel uit het strafregister, een medisch attest, het bewijs van de administratieve bijdrage, enz. De DEM doet dus het ontvankelijkheids- en haar deel van het gegrondheidsonderzoek tegelijkertijd.

Uit de onderstaande tabel blijkt dat de DEM in 2023 11.764 vergunningen heeft toegekend en 1.903 vergunningen heeft geweigerd. Dat is een weigeringspercentage van 11,14 %.³⁰

²⁸ Dat kan erop wijzen dat de procedure gebruikt wordt om derdelanders aan een visum te helpen of dat de aanwerving gebeurde met het oog op het doorschuiven van de werknemer naar een andere werkgever die eventueel zelf geen gecombineerde vergunning kon verkrijgen.

²⁹ De termijn van vier maanden kan wel verlengd worden, maar de DEM stelt dat dit beperkt is tot één verlenging van vier maanden terwijl DVZ van oordeel is dat dit onbeperkt kan.

³⁰ Voor de berekening van het weigeringspercentage heeft het Rekenhof dezelfde berekeningsmethode toegepast als de DEM in het jaarverslag 2019-2022, zijnde het aantal weigeringen op het aantal aanvragen.

Tabel 5 – Aantal aanvragen, toekenningen, weigeringen en intrekkingen van gecombineerde vergunningen in 2023³¹

	2023
aanvragen	eerste aanvragen (9.031)
	hernieuwingen (8.041)
toekenningen	eerste aanvragen (5.568)
	hernieuwingen (6.196)
weigeringen ³²	1.903
intrekkingen	779

Bron: cijfers aangeleverd door de DEM

Het Rekenhof stelt vast dat deze cijfers sterk verschillen van deze die recent op de website van de DVZ werden gepubliceerd, zonder dat hiervoor een verklaring wordt gegeven.

Uit de onderstaande tabel blijkt dat dit weigeringspercentage een aanmerkelijke en plotse stijging ten opzicht van de voorgaande jaren betekent.

Tabel 6 – Weigeringspercentages³³ per categorie

Categorie	2019	2020	2021	2022
Middengespoolden	3,9 %	6,4 %	3,9 %	5,8 %
Overige	7,1 %	4,0 %	4,3 %	4,1 %
Hooggeschoolden	2,0 %	2,7 %	2,4 %	0,4 %
Totaal ³⁴	3,5 %	3,7 %	3,5 %	3,2 %

Bron: Jaarverslag DEM 2019-2022

De DEM onderzoekt echter niet systematisch en geautomatiseerd misbruikpatronen, die kunnen worden opgespoord door vergelijkingen tussen individuele dossiers (door middel van fraudesoftware of kruiscontroles). Alles hangt af van de opmerkzaamheid van de dossierbehandelaars, die al dan niet aandachtspunten opnemen in het zogenaamde *blauwe ballonnetje*³⁵.

Hoewel de DEM de historiek van de vorige aanvragen van een werkgever nagaat, maakt hij minder gebruik van de documenten uit voorgaande aanvragen en aanvragen voor andere soorten vergunningen waar de DEM bevoegd voor is (beroepskaarten, arbeidskaarten, enz.). Tot de documenten

³¹ Deze tabel heeft betrekking op alle gecombineerde vergunningen en is ruimer dan de drie categorieën die het voorwerp van deze audit uitmaken.

³² Het aantal weigeringen is niet gelijk aan het verschil tussen het aantal aanvragen en toekenningen. Dat kan verklaard worden doordat de toekenningen betrekking kunnen hebben op de aanvragen van het vorige jaar, maar ook doordat een deel aanvragen onontvankelijk is.

³³ Het percentage is het aantal weigeringen op het aantal aanvragen.

³⁴ In dit totaal zitten ook tal van kleinere categorieën, maar die zijn niet in deze tabel vermeld.

³⁵ Het blauwe ballonnetje is een vrij tekstveld in het dossierbehandelingssysteem ABK.

uit de aanvragen voor een gecombineerde vergunning van andere regio's heeft de DEM zelfs geen toegang. De dienst ziet in het uniek loket alleen de status van het dossier in de andere regio. Deze documenten zouden anomalieën kunnen blootleggen in de huidige aanvraag en een reden van weigering kunnen zijn.³⁶ Ook zouden ze een indicatie kunnen geven van eventueel shoppinggedrag, wat een alarmsignaal kan zijn. De DEM argumenteert dat dit systematisch nagaan een te grote werklast met zich zou brengen.

Controle op de werkgever

Na de visa- en Borealisaffaire heeft de DEM de controle op de werkgever aanzienlijk uitgebreid. Als er bepaalde knipperlichten zijn (veelaanvragers, jonge ondernemingen ...) dient de dossierbehandelaar, die sowieso een aantal financieel-economische basischecks uitvoert, advies te vragen aan de controlekamer. Ook meldingen van andere instanties moeten sowieso voorgelegd worden aan de controlekamer. Die doet een bijkomend onderzoek naar, hoofdzakelijk, de financiële toestand van de werkgever. Dat is een significante verbetering van de controle, aangezien daardoor de kans sterk vergroot dat aanvragen van malafide werkgevers of werkgevers met oneigenlijke bedoelingen geweigerd worden.³⁷

Tijdens de aanvraagprocedure is op verzoek van de DEM controle op het terrein in België mogelijk door de VSI. Hoe meer knipperlichten, hoe groter de kans dat de DEM om een voorafgaand onderzoek vraagt. De VSI gaat dan bijvoorbeeld na of een bakkerij wel zelf brood bakt (er mag immers alleen een vergunning worden afgeleverd voor een *warme* bakker (knelpuntenberoep), niet voor een verkoper in een bakkerij). De DEM heeft in 2023 77 dergelijke voorafgaande inspecties gevraagd aan de VSI. De VSI acht ze zinvol, aangezien ze een vrij hoog vaststellingspercentage meebrengen. De DEM kan zich baseren op een negatief inspectieverslag om de aanvraag te weigeren. De VSI heeft 60 dagen vanaf het verzoek om dat onderzoek uit te voeren. Daardoor dient de VSI prioriteit te geven aan dergelijke verzoeken. De nog om te zetten Europese richtlijn brengt de maximale behandelingstermijn terug van 120 naar 90 dagen, zodat de maximale onderzoekstermijn voor de VSI wellicht ingekort zal moeten worden. Dat kan een negatief effect hebben op het aantal mogelijke controles op het terrein.

De DEM kan de VSI ook vragen of een inspectie lopende is, inspectieverslagen opvragen, enz. Als een inspecteur van de VSI het relevant acht, kan hij een inspectieverslag ook doorsturen naar de DEM. Er is dus een vlotte informatie-uitwisseling tussen beide diensten.

³⁶ Zo kunnen de bewijzen van tewerkstelling of het cv van een werknemer aangeleverd in het kader van een aanvraag voor het Waals Gewest, verschillend zijn van die welke aangeleverd werden voor een aanvraag in Vlaanderen.

³⁷ In het Vlaamse Regeerakkoord 2024-2029 wordt de invoering van een *fast lane* voor erkende referentenbedrijven aangekondigd. In Nederland bestaat al een referentensysteem. Met de erkenning als referent verklaart de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat een organisatie een betrouwbare partner is. Vervolgens kan een erkend referent gebruik maken van de versnelde toelatingsprocedure, waardoor hij, onder meer, minder documenten moet overleggen en binnen twee tot drie weken over de visumaanvraag en de verblijfsvergunning wordt beslist. De Nederlandse Arbeidsinspectie is in haar Jaarverslag 2023 echter kritisch over de controle in het kader van het referentensysteem.

Controle op de werknemer

De Vlaamse overheid heeft de vereiste van een geneeskundig getuigschrift in 2019 afgeschaft.³⁸ Daardoor moet een werknemer niet meer aantonen dat hij medisch geschikt is en zal zijn om een bepaalde functie uit te oefenen. Deze vereiste is vooral relevant voor werknemers die kort- en middengeschoolde beroepen komen uitoefenen, en mogelijks minder voor *hooggeschoolden*. Kort- en middengeschoolde beroepen vergen immers vaak fysieke arbeid en stellen vaker veiligheidsrisico's voor de werknemers. De IMC heeft in juli 2023 gesteld dat de gewesten en de federale overheid de mogelijkheid zouden onderzoeken de vereiste van een medisch attest (*sic*)³⁹ voor specifieke functies (terug) in te voeren.

Het probleem is evenwel ruimer dan arbeidsongeschiktheid door gezondheidsproblemen: de werknemer kan onwetend zijn over het uit te oefenen beroep of het duidelijk ongeschikt zijn om de functie uit te oefenen (zo kan een werknemer mogelijks geen vrachtwagen besturen, al heeft hij een rijbewijs, of kan een werknemer duidelijk de talen niet spreken die een functie vereist).⁴⁰ De DEM heeft geen (alternatieve) beheersmaatregelen voor dergelijke risico's getroffen, zoals het (laten) uitvoeren van controles of interviews in het herkomstland van de werknemer.

Een moeilijk te beheersen risico voor de DEM zijn en blijven de documenten die de werknemers moeten aanleveren en die een werkervaring (cv) of opleidingsniveau (diploma, certificaat) moeten staven. Zij kunnen overdreven of leugenachtige verklaringen bevatten of zelfs vervalst zijn.⁴¹ Sinds het wijzigingsbesluit moeten werknemers voor de categorie *middengeschoolden* en *overige* documenten aanleveren die hun werkervaring of opleidingsniveau moeten staven. Dat moet de overheid toelaten na te gaan of er wel degelijk op papier overeenstemming is tussen de professionele kwalificaties van de werknemer en de functievereisten. Om het risico op vervalsing tegen te gaan, heeft de Vlaamse overheid bijkomend in de mogelijkheid voorzien om attestering door overheidsinstanties van de derdelander van de te leveren documenten op te vragen.⁴² Bij twijfel vraagt de DEM effectief deze bijkomende bewijzen van echtheid op. De DEM stelt echter vast dat de werkgever dan soms niet meer antwoordt op zo'n verzoek, waardoor hij de aanvraag dient te weigeren. Dat kan komen doordat de werkgever die attesten moeilijk binnen de vijftien dagen kan bekomen of doordat een werkgever met oneigenlijke bedoelingen afgeschrikt is. Deze manier van werken kan het risico op vervalsing verminderen, maar niet volledig uitsluiten, aangezien ook de bewijsstukken vervalst kunnen zijn.

³⁸ Deze vereiste stond in het KB van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (art. 14). Dit KB is opgeheven door het BVR van 7 december 2018, maar de vereiste is niet hernomen door het Vlaams Gewest. Zij luidde dat het geneeskundig getuigschrift moest verklaren dat: (...) *niets erop wijst dat de werknemer, wegens zijn gezondheidstoestand, in de nabije toekomst arbeidsongeschikt zal worden*.

³⁹ Hier wordt het geneeskundig getuigschrift bedoeld, want het medisch attest dat moet aantonen dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid, is nog altijd een wettelijk verplicht over te leggen document (art. 61-25-2, §1, van de verblijfwet).

⁴⁰ Dat waren onder meer zaken die naar boven kwamen tijdens de visumaffaire. Ook bleken de werknemers in interviews met consulaire posten of de erkende arts die het medisch attest dient op te maken, toe te geven met andere intenties de gecombineerde vergunning te willen bekomen.

⁴¹ Het probleem lijkt zich minder te stellen voor de documenten die de DVZ inhoudelijk moet controleren. Volgens de DVZ is daar minder sprake van vervalsingen. Bij internationale paspoorten wordt onder meer de MRZ-code (*Machine Readable Zone*) geverifieerd en bij twijfel kan advies gevraagd worden bij de centrale dienst voor bestrijding van valsheden van de federale politie. Medische attesten moeten worden opgesteld door erkende artsen die aangesteld zijn via de ambassade, waardoor misbruik wordt beperkt, maar niet uitgesloten. Strafreregisters hebben vaak een uniform uitzicht en bij twijfel wordt advies gevraagd aan de plaatselijke Belgische ambassade.

⁴² Het is onduidelijk waarom deze mogelijkheid niet werd ingevoerd voor de diploma's van de *hooggeschoolden*.

Specifieke opmerkingen over de categorie hooggeschoolden

Voor een buitenlandse hooggeschoolde⁴³ die niet vrijgesteld is, gelden twee specifieke voorwaarden om te mogen werken in Vlaanderen:

- De buitenlandse werknemer moet een diploma hoger onderwijs bezitten van een erkende hogeronderwijsinstelling. Werknemers worden als hooggeschoold beschouwd vanaf een diploma met kwalificatieniveau 5⁴⁴ (zie [bijlage 3](#)), dus ook graduaatsopleidingen van twee jaar vallen daaronder.
- Daarnaast gelden minimale loonvoorwaarden: de verloning van een hooggeschoolde 30-plusser moet minstens 100 % van het gemiddelde brutojaarloon voor bedienden in België gebaseerd op gepubliceerde Statbel-gegevens, bedragen en dat van een verpleegkundige, een hooggeschoolde jonger dan dertig jaar of een leerkracht tewerkgesteld in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling, moet minstens 80 % van het gemiddelde brutojaarloon in België bedragen. De door de DEM gehanteerde minimumlonen zijn echter niet gebaseerd op de door Statbel gepubliceerde bruto maandlonen voor bedienden.⁴⁵ Bovendien zijn de laatste beschikbare gegevens van Statbel twee of drie jaar ouder dan het beslissingsjaar.

De meest voorkomende nationaliteiten van de 4.781 in 2023 uitgereikte toelatingen waren India (1.704), Japan (308) en Turkije (284).

Dat de regelgeving geen andere voorwaarden oplegt, berust op een algemeen vermoeden van een tekort aan *hooggeschoolden*. Dat vermoeden is zwak onderbouwd. De regelgeving stelt geen eisen aan het beroep of functie die de *hooggeschoolden* moeten uitvoeren. In principe kunnen ze dus ook gelijk welke midden- of kortgeschoolde functies uitoefenen, ook die op de migratielijst voor middengeschoolde functies of de algemene knelpuntenberoepenlijst van de VDAB, zolang aan de vermelde loon- en diplomavereniging is voldaan. De vrij lage minimale loonvoorwaarden⁴⁶ voor *hooggeschoolden* creëert het risico dat zij niet worden aangetrokken als kennismigrant, maar aan de slag gaan in een functie waarvoor geen diploma van hogere studies vereist is. In de praktijk is dit risico volgens de DEM eerder theoretisch. Het is echter voor het Rekenhof onduidelijk of de DEM steunt op de praktijkervaring of op de aanname dat de lonen voor *hooggeschoolden* wel hoog genoeg zijn. Verder blijkt uit gesprekken dat de dossierbehandelaars soms, tegen de regelgeving in, wel dossiers herkwalficeren als uit de functietitel van de aanvraag blijkt dat het om een kort- of middengeschoolde functie gaat, en dat zij die dossiers dan ook overeenkomstig de vereisten van deze categorieën behandelen.

De overheden (de DEM, maar ook de VSI en de DVZ) zijn van mening dat de categorie *hooggeschoolden* weinig risico's stelt doordat er weinig voorwaarden zijn, de loonvereisten vrij hoog zijn, er weinig klachten binnenkomen en er weinig inbreuken worden vastgesteld bij administratieve controles en controles ter plaatse. Er zijn dan ook weinig weigeringen. Het team van de DEM dat deze aanvragen behandelt, heeft wel extra aandacht voor recent opgerichte ondernemingen

⁴³ De categorie *hooggeschoolden* betreft zowel gedetacheerden als niet-gedetacheerden. Detachering wil zeggen dat een buitenlandse werkgever werknemers tijdelijk tewerkstelt in België. De focus van deze audit lag vooral op de niet-gedetacheerden, omdat detachering een andere problematiek vormt.

⁴⁴ www.vlaamsekwalficatiestructuur.be/wat-is-vks/kwalificatieniveaus/

⁴⁵ <https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?datasource=91eb75ea-9839-4b36-aa48-56ca412987b5>

⁴⁶ Zo moet het loon in 2024 voor een min 30-jarige, een leerkracht of een verplegende ten minste 2.680 euro bruto per maand bedragen. Dat bedrag valt in het tweede laagste deciel van de gemiddelde bruto maandloon voor alle werknemers in België, wat betekent dat maximaal 20 % van de loontrekkenden in België minder brutoloon ontvangen. Voor de anderen bedraagt de loonvereiste 3.350 euro bruto, wat overeenkomt met het vierde deciel. Deze loonvereisten zijn ook lager dan bepaalde loonbarema's in de paritaire comités voor kort- en middengeschoolden.

en ondernemingen in de diamantsector. Een cijfermatige opdeling naar het soort werkgevers en de aantallen VTE die zij tewerkstellen, zou meer inzicht kunnen bieden in het risicogehalte van deze categorie. De DEM kon dergelijke opdelingen echter niet aantonen. Doordat de werkgever de functietitel vrij kan invullen, kon de DEM evenmin cijfers geven over de functies of beroepen die deze hoogopgeleiden in Vlaanderen komen uitoefenen. Het zou vooral gaan om ingenieurs en ICT-werknemers (uit India).

De aanvrager moet een kopie van het diploma aan het dossier toevoegen. De DEM controleert of de onderwijsinstelling bestaat en erkend is door de overheid van het land waarin ze gevestigd is. Hij doet dat aan de hand van de Duitse overheidsdatabank *Anabin* en in tweede instantie de Nederlandse overheidswebsite *NUFFIC*. Hij controleert echter niet altijd of de onderwijsinstelling een opleiding wel degelijk verstrekt, en slechts zelden, alleen bij twijfel, vraagt de DEM aan te tonen dat het diploma wel degelijk overeenstemt met een onderwijskwalificatie van niveau 5 of hoger of om de echtheid van het diploma te bewijzen. Alleen als het diploma in een andere taal dan de drie landstalen of het Engels is gesteld, vraagt hij een vertaling, die niet beëdigd moet zijn. Een meer doorgedreven controle op het diploma is sinds midden 2024 een taak van de controlekamer.

*Specifieke opmerkingen over de categorie middengeschoolden*⁴⁷

Voor *middengeschoolden* gelden de specifieke voorwaarden dat het loonbedrag minimaal overeenkomt met het door het paritair comité voorziene loon voor de functie en dat het beroep voorkomt op de migratielijst voor middengeschoolde functies die de Vlaamse minister van Werk uiterlijk om de twee jaar opstelt.⁴⁸ Deze lijst bevat middengeschoolde functies waarvoor een vermoeden geldt dat er een structureel tekort is op de Vlaamse arbeidsmarkt. Op de meest recente lijst staan 29 (vooral technische) functies. Deze lijst is niet dezelfde als de jaarlijkse knelpuntenberoepenlijst van de VDAB, die veel ruimer is en hoog-, midden- én kortgeschoolde functies bevat. Een gecombineerde vergunning voor knelpuntenberoepen kan alleen een Belgische werkgever aanvragen (voor deze functies is geen *detachering* mogelijk). De meest voorkomende nationaliteiten bij de 3.440 in 2023 uitgereikte toelatingen waren Turkije (1.391), Marokko (429) en India (246).⁴⁹ De meest voorkomende functies van uitgereikte toelatingen waren in 2023 vrachtwagenbestuurder (1.213), chef-kok (260) en bestuurder bouwplaatsmachines (239). Dat de werknemer aan de vereiste voldoet om de functie in te vullen, moet worden aangetoond met werkervaring of kwalificaties (diploma's of certificaten). Veruit de grootste categorie van *middengeschoolden* is dus die van vrachtwagenchauffeurs, in absolute cijfers bedroeg het aantal uitgereikte toelatingen in 2023 (cf. supra) een grote stijging tegenover de vorige jaren, maar een daling in relatieve zin.⁵⁰ Voor deze categorie stelt de DEM extra voorwaarden. Zo moeten de vrachtwagenchauffeurs een code 95 bekomen (die op het rijbewijs vermeld wordt), dit is een bewijs van vakbekwaamheid die elke professionele chauffeur met een rijbewijs in de categorieën C (vrachtwagen) of D (bus- en autocar)

⁴⁷ Vóór het wijzigingsbesluit van 8 maart 2024 (met inwerkingtreding op 1 mei 2024) werd deze categorie omschreven als de categorie *knelpuntberoepen*, maar sindsdien moeten de functies voor de categorie *overige* op de algemene knelpuntenberoepenlijst van de VDAB staan, waardoor het ook knelpuntenberoepen zijn.

⁴⁸ Het laatste ministerieel besluit is dat van 1 september 2023. Het wijzigingsbesluit van 8 maart 2024 heeft erin voorzien dat de migratielijst voor middengeschoolde functies frequenter dan om de twee jaar (zoals het vroeger was) kan worden herzien. Dat moet wel uiterlijk om de twee jaar gebeuren.

⁴⁹ Als Albanië en Kosovo samen worden beschouwd, is dat de derde grootste herkomstregio.

⁵⁰ 2019: 364 (52 %); 2020: 467 (47 %); 2021: 631 (41 %); 2022: 1470 (41 %). De aantallen betreffen de subcategorieën *bestuurder-trekker oplegger* en *vrachtwagenbestuurder met aanhangwagen*. Bron: jaarverslag DEM 2019-2022, p.13-14.

die daarmee commercieel vervoer doet, moet bekomen.⁵¹ Daarvoor moeten de chauffeurs die na 10 september 2009 hun rijbewijs behaald hebben, een basiskwalificatie-examen met een theoretisch en praktisch luik afleggen. De gewesten zijn bevoegd voor de scholing en de examens.⁵² De kandidaten dienen in Vlaanderen het examen in het Nederlands af te leggen, of via bijstand van een beëdigde tolk in het Frans, Duits of Engels. De DEM kon niet meedelen hoeveel werknemers met een gecombineerde vergunning deelnamen of slaagden voor een dergelijk examen⁵³, maar gelet op de herkomst⁵⁴ van deze werknemers zou het volgens de DEM aannemelijk zijn dat velen door de vereiste taalkennis niet slagen.⁵⁵ Dat betekent dat ze gedurende de geldigheidsperiode van hun gecombineerde vergunning nooit in Vlaanderen als vrachtwagenchauffeur kunnen werken.⁵⁶ Aangezien werkgevers hun werknemers wel als vrachtwagenchauffeur moeten betalen, kunnen ze geneigd zijn ze alsnog als vrachtwagenchauffeur in te zetten, met aanzienlijke aansprakelijkheids- en verzekeringsrisico's tot gevolg. Uit een nota van november 2020 blijkt dat de DEM op de hoogte was van deze problematiek en de eraan verbonden risico's. Toch heeft de Vlaamse overheid daar tot op heden niets aan gedaan.

Voor het belangrijkste herkomstland, Turkije, gebruikt de DEM de Turkse databank *e-Devlet* – in de Turkse socialezekerheidsattesten van die databank staat een functieomschrijving – om de werkervaring die Turkse werknemers (in hun cv) beweren te hebben, te verifiëren. De DEM heeft het bestaan van deze databank vernomen tijdens het bezoek aan de consulaire post in Istanbul (april 2023) naar aanleiding van de visa-fraudeaffaire. De controlekamer gaat sindsdien op zoek naar (vergelijkbare) bruikbare databanken in andere (risico-)landen, maar onderhoudt geen (rechtstreekse) contacten met de consulaire posten, de Vlaamse diplomatieke vertegenwoordiging, Flanders Investment and Trade (FIT) of andere lokale (potentiële) partners.

Het Excel-overzicht dat de dossierbehandelaars gebruiken om na te gaan of de arbeidsovereenkomst wel het correcte, sectoraal afgesproken minimumloon bevat, is soms snel achterhaald. De reflex om ook de website minimumlonen te raadplegen, is mogelijks niet altijd aanwezig. Dat in het kader van een hernieuwing een controle op de uitbetaalde lonen plaatsvindt, tempert dit risico enigszins. Maar, zoals al gesteld, wordt niet altijd een hernieuwing gevraagd. Ook vraagt de DEM niet in elke situatie een loonregularisatie.

⁵¹ Dat is een Europese verplichting bedoeld om de verkeersveiligheid in de EU te verbeteren: RICHTLIJN (EU) 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs [B].

⁵² Het vigerende KB is het KB van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. Dit KB is al verscheidene keren gewijzigd door het Vlaams Gewest. Zie www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2007/05/04/2007014142/justel. Dit KB heeft de Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, en de Richtlijn 2018/645 (die de voorgaande wijzigt) omgezet.

⁵³ De DEM kon evenmin meedelen hoeveel van de aanvragers die een eerste aanvraag gedaan hadden, een hernieuwingsaanvraag deden. Dat zou ook een idee kunnen geven van de omvang van de problematiek. Evenmin controleert de DEM tijdens de looptijd van een eerste vergunning of de code 95 behaald werd.

⁵⁴ De meeste vrachtwagenchauffeurs komen uit Marokko en Turkije (bron: Jaarverslag DEM 2022, p.14).

⁵⁵ In een nota van 2020 over deze problematiek stelt de DEM zelf: *Gezien de strenge eisen voor het slagen voor een examen vakbekwaamheid (i.c. de taalvereisten), slagen de buitenlandse chauffeurs er niet in zich om binnen de zes maanden (of zelfs binnen het jaar) in regel te stellen. Een verlenging van de toelating tot arbeid is in die omstandigheden onmogelijk.*

⁵⁶ De vrachtwagenchauffeurs met een buitenlands rijbewijs kunnen sowieso de eerste 185 dagen niet als vrachtwagenchauffeur in Vlaanderen werken. Pas wanneer de chauffeur een duurzaam verblijf in België heeft (meer dan 185 dagen verblijf), kan hij het buitenlands rijbewijs inwisselen voor een Belgisch rijbewijs. Doordat de federale politie de echtheid van het buitenlands rijbewijs dient na te gaan, kunnen tot enkele weken verstrijken voor de inwisseling een feit is. Dat het rijbewijs moet kunnen worden ingewisseld, hanteert de DEM sinds mei 2023 als een ontvankelijkheidsvereiste. Opdat het omgezet kan worden, moet België het buitenlands, niet-Europees rijbewijs erkennen.

Specifieke opmerkingen over de categorie overige

Valt het beroep van de buitenlandse werknemer onder geen enkele van de andere categorieën uit artikel 16, 17, 18,§2, en 19 van het BVR, dan moet een gecombineerde vergunning aangevraagd worden voor de restcategorie *overige*. Alleen een Belgische werkgever kan een gecombineerde vergunning voor deze categorie aanvragen (geen detachering mogelijk). De 1.319 in 2023 uitgereikte toelatingen gingen het meest naar de nationaliteiten Turkije (527), Marokko (717) en Kosovo (99). Voor deze categorie gold geen (structureel of algemeen) vermoeden van een tekort. Sinds 1 mei 2024 gelden de volgende ontvankelijkheidsvereisten: de functie moet op de jaarlijkse, algemene knelpuntenberoepenlijst van de VDAB staan en een kwalificatieniveau tussen 2 en 4 hebben, de vacature moet gedurende negen aaneensluitende weken gepubliceerd zijn op de websites van de VDAB en EURES in de vier maanden voorafgaand aan de aanvraag, en de werkgever moet actieve bemiddeling gevraagd hebben aan de VDAB om geschikte kandidaten te zoeken voor zijn vacature zodat hij deze kan invullen (gedeeld beheer).^{57 58}

De VDAB heeft in het kader van het gedeeld beheer wel een rol om geschikte kandidaten te helpen zoeken voor de werkgever, maar deelt niet mee of er volgens hem al dan niet geschikte kandidaten waren. De VDAB geeft ook niet aan de DEM door wanneer er onwil of een gebrek aan medewerking in hoofde van de werkgever bestaat.

Om een derdelander in de categorie *overige* aan te werven zijn, behoudens ontvankelijkheidsvereisten en een looneis (Belgisch gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen), weinig verdere voorwaarden gesteld. De regelgeving legt geen voorwaarden op het vlak van diploma- of werkervaring op. De vacature zelf kan uiteraard wel dergelijke eisen opleggen. Het volstaat dat geen geschikte kandidaten op de arbeidsmarkt van de EER gevonden kunnen worden. Tot 1 mei 2024 moest de werkgever in theorie met bijzondere economische of sociale redenen aantonen dat hij niet binnen een redelijke termijn onder de werknemers op de arbeidsmarkt (EER) een werknemer kon vinden. In de praktijk volstond het dat de werkgever een vacature aanleverde die minimaal zes weken openstond. De regelgevende vereiste kreeg dus een zeer beperkte invulling. Sinds 1 mei 2024 is het de DEM die vaststelt of binnen een redelijke periode een werknemer kan worden gevonden. De DEM behandelt de aanvragen voor de categorie *overige* volgens een theoretische beslissingsboom afhankelijk van het type knelpuntberoep⁵⁹ en gebruik makend van de Vlaamse lokale spanningsindicator (LSI)⁶⁰:

⁵⁷ De VDAB licht een werkgever in over de matchingskansen van zijn vacature en kan voorstellen doen om ze aan te passen, opdat ze makkelijker ingevuld geraakt. De VDAB kan de werkgever wijzen op onrealistisch hoge vereisten. Hij kan ook opleidingsmogelijkheden en werkplekieren voorstellen. Het is echter de werkgever die uiteindelijk beslist welke vereisten hij wenst op te nemen in zijn VDAB-vacature en of hij gebruik wil maken van opleidingsmogelijkheden en werkplekieren. De VDAB houdt rekening met de wensen en vereisten van de werkgever bij de selectie en doorverwijzing van potentiële kandidaten naar de werkgever.

⁵⁸ Het huidige artikel 18, §1, van het BVR stelt dat: “voor zover er geen kandidaat is op de arbeidsmarkt van een lidstaat van de Europese en Economische Ruimte die, al dan niet via een nog te volgen beroepsopleiding of individuele beroepsopleiding, geschikt is om de arbeidsplaats in kwestie op een gepaste wijze en binnen een billijke termijn te bekleden.”

⁵⁹ Een knelpuntberoep kan de kwalificatie hebben omwille van kwantitatieve redenen (te weinig werkzoekenden beschikbaar op de arbeidsmarkt), kwalitatieve redenen (kandidaten hebben gebrek aan de juiste ervaring, slechte aansluiting onderwijs-werkvloer, etc.), arbeidsomstandigheden (werkzoekenden stellen zich niet beschikbaar omwille van de specifieke arbeidsomstandigheden), of wegens een combinatie van twee of zelfs alle drie redenen.

⁶⁰ De lokale spanningsindicator (LSI) voor Vlaanderen geeft weer hoeveel beschikbare werkzoekenden er in Vlaanderen zijn voor een bepaalde vacature. Een LSI van 5 voor metselaar betekent dat er vijf werkzoekende metselaars zijn voor één vacature.

- Kwantitatief knelpuntberoep⁶¹
 - middengeschoolde functie (die niet op de migratielijst staat) en een lage LSI op het moment van de periodieke vaststelling van de instructies aan de dossierbehandelaars: automatische goedkeuring;
 - middengeschoolde functie (die niet op de migratielijst staat) en een hoge LSI op het moment van de periodieke vaststelling van de instructies aan de dossierbehandelaars: behandeling op basis van de LSI;
 - kortgeschoolde functie: behandeling op basis van de LSI.
- Kwalitatief knelpuntberoep en of knelpuntberoep wegens arbeidsomstandigheden: behandeling op basis van de LSI.

Voor de aanvragen die behandeld worden op basis van de LSI gebruikt de DEM de LSI die maandelijks wordt vastgesteld op de website van de VDAB en hanteert hij de volgende richtlijnen:

- LSI lager dan of gelijk aan 7: automatische goedkeuring.
- LSI hoger dan 7 tot en met 12: de DEM vraagt een arbeidsmarktonderzoek aan de VDAB, die nagaat of er geschikte kandidaten zijn op de arbeidsmarkt. Als die er zijn, weigert de DEM de aanvraag.
- LSI hoger dan 12: automatische weigering.

Het Rekenhof heeft daarover de volgende vaststellingen gedaan:

- De excellijst die de dossierbehandelaars gebruiken bij de beoordeling van individuele functies strookt niet altijd met de hierboven beschreven beslissingsboom. Bijvoorbeeld:
 - Machineregelaar kunststofverwerking en chef-kok zijn beide zowel om kwalitatieve, kwantitatieve redenen en arbeidsomstandigheden een knelpuntberoep. Ze zijn beiden middengeschoolde functies. Op het ogenblik van het bepalen van de instructies hadden zij beide een zeer lage LSI, waarbij deze van de machineregelaar zelfs iets lager was dan deze van chef-kok. Toch worden ze niet gelijk behandeld: de aanvraag voor een chef-kok wordt automatisch goedgekeurd, de aanvraag voor de machineregelaar wordt getoetst aan de LSI.
 - Operator spinnerij is een middengeschoolde functie en een knelpuntberoep omwille van kwantitatieve en kwalitatieve redenen. Op het ogenblik van de opmaak van de instructies was de LSI zeer hoog (+/- 112), maar toch wordt deze functie automatisch goedgekeurd.
- De beslissingsboom maakt een onderscheid dat leidt tot een verschillende behandeling van de aanvragen naargelang de reden(en) waarom het een knelpuntberoep is, het functie kwalificatieniveau en de hoogte van de LSI. Deze ongelijke behandeling vindt geen rechtsbasis in art.18, §1 van het BVR (zie ook 3.1). Het is ook onduidelijk hoe de DEM een weigering afdoende kan motiveren bij de toepassing van de LSI⁶².
- Bij een kwantitatief knelpuntberoep wordt, in tegenstelling tot een kwalitatief knelpuntberoep, meestal geen rekening gehouden met het kwantitatieve gegeven van het aantal beschikbare werkzoekenden op het moment van de dossierbehandeling. Daarentegen wordt bij een kwalitatief knelpuntberoep, waarbij er mogelijks wel voldoende kandidaten zijn maar zonder de juiste competenties, bijna uitsluitend met dit kwantitatief gegeven rekening gehouden.
- Bij de behandeling op basis van de LSI baseert de dossierbehandelaar zich op de meest actuele LSI, maar de VDAB past de LSI's maandelijks aan. Bij langere behandelingstermijnen (inclusief die van de DVZ) is het dan mogelijk dat een functie op verschillende manieren had moeten

⁶¹ Dit omvat knelpuntberoepen om louter kwantitatieve redenen, maar ook knelpuntberoepen wegens een combinatie van kwantitatieve redenen met kwalitatieve redenen en/of arbeidsomstandigheden.

⁶² Zo vraagt de DEM voor een aanvraag voor een functie met een LSI van 11,99 een arbeidsmarktonderzoek door de VDAB aan, terwijl bij een LSI van 12,01 de aanvraag automatisch geweigerd wordt en dus gemotiveerd moet worden.

behandeld worden (sowieso goedkeuren, arbeidsmarktonderzoek aanvragen, sowieso weigeren), afhankelijk van wanneer het LSI werd geraadpleegd.

- Bij de behandeling op basis van de LSI doet de DEM zelf geen extra verificaties meer als de LSI lager is dan of gelijk aan 7. De dienst gaat bijvoorbeeld niet na of de vacature onredelijke eisen stelde die het vinden van kandidaten in Vlaanderen en de EER sterk hinderde (bijvoorbeeld (alleen) kennis van een andere taal dan één van landstalen eisen). Hij gaat evenmin na of er toch geschikte kandidaten waren, of kandidaten die bereid waren een beroepsopleiding of individuele beroepsopleiding te volgen om de functie te kunnen vervullen.
- Bij de behandeling op basis van de LSI vraagt de DEM de VDAB om een arbeidsmarktonderzoek bij een LSI van meer dan 7 tot en met 12, maar de DEM heeft geen zicht op de acties van de VDAB in dat kader. De VDAB stelt weliswaar een uitgebreid verslag van het arbeidsmarktonderzoek op, maar stuurt dat niet mee. Dat is voor de DEM vooral zinvolle informatie in het kader van de beroepsprocedures, maar daarin kunnen ook indicaties staan dat de werkgever nooit de intentie had een werknemer binnen de EER te vinden. Tussen 1 mei 2024, datum waarop de nieuwe regelgeving en de aangepaste interne procedures van de DEM van kracht werden voor nieuwe dossiers, en 9 september 2024 vonden nog maar drie arbeidsmarktonderzoeken volgens die nieuwe interne procedure plaats.
- Als de functie een kwantitatief knelpuntenberoep betreft voor een middengeschoolde functie (die niet op de migratielijst staat) en met een lage LSI op het moment van de periodieke vaststelling van de instructies aan de dossierbehandelaars, hanteert de DEM geen LSI's. Hij keurt de aanvragen dan automatisch goed, zelfs bij een hoge LSI. Zo was de LSI van een *technicus meubel en hout* begin oktober 2024 gestegen naar 14,46. Er kan dan nog moeilijk sprake zijn van een kwantitatief tekort aan geschikte werkzoekenden in Vlaanderen.
- Op dossierniveau hebben de DEM en de VDAB regelmatig contact: de DEM vraagt in bepaalde gevallen een arbeidsmarktonderzoek, de VDAB communiceert het resultaat van dat onderzoek, de DEM vraagt in het kader van het ontvankelijkheidsonderzoek de nodige informatie (de publicatieperiodes) om te bepalen of de publicatie van de vacature voldoet aan de voorwaarden, en soms is er informatie-uitwisseling om de correcte functienaam te kunnen vaststellen met het oog op het gebruik van de correcte LSI. De informatie-uitwisseling over meer algemene aspecten blijkt echter nog voor verbetering vatbaar. Zo weet de DEM niet waarom de VDAB en het Departement WSE⁶³ op het managementcomité van juni 2023 voor de specifieke LSI-grenswaarden 7 en 12 gekozen heeft.⁶⁴ VDAB-experten bleken dan weer geen inzicht te hebben in het volledige beoordelingsmechanisme van de DEM voor de categorie *overige*. De VDAB weet niet in hoeverre de door haar aangeleverde informatie doorweegt in een beslissing van de DEM of waarom de DEM ervoor gekozen heeft dat de vacature minimaal 9 weken moet gepubliceerd zijn. De VDAB kon dan ook vanuit haar expertise geen feedback geven over de zinvolheid ervan of eventuele aanpassingen suggereren. In het ontwerp van nieuw samenwerkingsakkoord over het uniek loket staat een bepaling waardoor de arbeidsbemiddelingsdiensten mogelijks een grotere rol zullen moeten vervullen bij voortijdige stopzetting van de tewerkstelling (zie ook [voetnoot 99](#)).⁶⁵ De VDAB bleek daar echter niet van op de hoogte te zijn.

⁶³ Vanaf 1 januari 2025 fuseerden het Departement EWI en het Departement WSE tot het departement WEWIS.

⁶⁴ De VDAB heeft enkele scenario's uitgewerkt met verschillende LSI-grenzen en de impact daarvan op het aantal uit te voeren arbeidsmarktonderzoeken. Daardoor lijkt het erop dat de grenzen gekozen zijn in functie van de werklust.

⁶⁵ Art.10 van het ontwerp stelt: De doelstellingen van de verwerking, in het kader van de toepassing van de aanvraagprocedure als vermeld in art. 2, §1, 1°, zijn: (...) 9° de beslissingen tot intrekking van de gecombineerde vergunning meedelen aan publieke arbeidsbemiddelingsdiensten in functie van de bemiddeling naar een andere dienstbetrekking.

Binnen het principe van de concentrische cirkels houdt het gebruik van LSI's en een arbeidsmarktonderzoek die tot Vlaanderen beperkt zijn, een strengere werkwijze in dan voor de ruimere cirkels (andere Belgische regio's, EER-landen), waarvoor een publicatie volstaat.

Het Rekenhof heeft ten slotte nog de volgende risico's voor deze categorie vastgesteld:

- Dossierbehandelaars gaan niet stelselmatig na of de arbeidsovereenkomst met een werknemer ondertekend is in de periode dat de vacature moet openstaan. Mocht dat het geval zijn, dan had de werkgever al een werknemer-derdelander gevonden en rijst de vraag in hoeverre de werkgever oprecht zocht naar een werknemer in de EER.⁶⁶ Een ondertekende arbeidsovereenkomst in de tijd dat de vacature openstaat, is geen weigeringsgrond, maar zou wel een knipperlicht kunnen zijn.
- In de categorie *overige* mag de werknemer nog niet in België zijn op het moment van de eerste aanvraag. De DEM controleert dat in het rijksregister (via MAGDA), maar dat vermeldt geen kortverblijven. De DVZ heeft toegang tot databanken die wel die informatie bevatten, maar doet de controle niet omdat ze een Vlaamse bevoegdheid is.

3.2.3 Controles door de DVZ

De DVZ focust op de werknemer die naar België komt, en niet op het bonafide karakter van de werkgever. Hij controleert inhoudelijk een aantal documenten waar de DEM al de ontvankelijkheidstoets op uitgevoerd heeft. Zo kijkt de DEM na of het bewijs van administratieve bijdrage (retributie) geleverd is, terwijl de DVZ kijkt of het correcte bedrag betaald is. In een hernieuwingsaanvraag moeten enkele van die documenten niet meer opnieuw aangeleverd worden, zoals een uittreksel uit het strafregister, niettegenstaande ze gewijzigd kunnen zijn. De DVZ kijkt na of de aanvraag niet vanuit een onwettig verblijf is gedaan. Hij heeft ten slotte de belangrijke taak het risico dat de werknemer kan stellen op het vlak van veiligheid en openbare orde, na te gaan. De dossierbeheerder controleert de uittreksels uit het strafregister en consulteert de SIS-databank⁶⁷ om na te gaan of de werknemer geen inreisverbod heeft in de Schengenzone. Hij consulteert de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) van de Belgische politie en doet (bij bepaalde nationaliteiten) navraag bij de Staatsveiligheid of de persoon er gekend is. De problemen die zich daarbij kunnen stellen zijn de schrijfwijzen van namen en dat de soms vrije lange doorlooptijd deze informatie gedateerd maakt op het moment van de definitieve beslissing. Extra controles in de consulaire posten kunnen dit laatste probleem soms wel opvangen (zie verder).

Zoals uit de onderstaande tabel blijkt, weigert de DVZ maar in weinig gevallen. Dat wijst er onder andere op dat de DVZ maar bij heel weinig derdelanders effectief ook een veiligheidsrisico vaststelt.

⁶⁶ Artikel 18, §1, vereist minimaal negen weken een vacature te publiceren in de vier maanden voorafgaand aan de aanvraag. De werkgever die wacht tot het einde van de negen weken zal dan maximaal zeven weken hebben om een geschikte derdelander te vinden, met hem een arbeidsovereenkomst af te sluiten en alle formaliteiten (bekomen paspoort, consultatie bij een erkende dokter ...) in orde te brengen. Het doorlopen van al deze stappen binnen een periode van zeven weken lijkt het Rekenhof moeilijk haalbaar en kan de werkgever ertoe aanzetten om al vroeger naar een derdelander op zoek te gaan, wat indruist tegen de geest van de regelgeving.

⁶⁷ Het Schengeninformatiesysteem (SIS) is een informatie-uitwisselingssysteem voor veiligheid en grensbeheer in Europa. Het SIS ondervangt de afwezigheid van toezicht aan de binnengrenzen tussen de Schengenlanden in Europa. Daarin kan de DVZ signaleringen zien, zoals terugkeerbesluiten (bevel om het grondgebied te verlaten) of besluiten tot weigering van toegang en verblijf (inreisverbod).

Tabel 7 – Aantal goedkeuringen/weigeringen voor de eerste aanvragen⁶⁸ voor België (alle gewesten)

	2021	2022	2023
Positieve beslissing	5.251	9.540	9.967
Negatieve beslissing	65	92	107
% weigeringen	1,22 %	0,96 %	1,06 %

Bron: Activiteitenverslag DVZ 2021 en 2023

Recentelijk toetst de DVZ ook de migratie-, verblijfs- of aanvraagshistoriek aan cv's, bewijzen van ervaring en opleidingscertificaten. Bij twijfel of het vermoeden van misbruik vraagt de dienst, door middel van een verklaring op eer, een gedetailleerd overzicht van de verblijven van de derdelander in verschillende landen en zijn tewerkstelling in het verleden. Als hij met dergelijke kruiscontroles anomalieën vaststelt, weigert hij op basis van *misleiding* (sinds begin 2023 gebruikt als weigeringsgrond) of *fraude*⁶⁹. Om dergelijke anomalieën op te sporen, kan de DVZ gebruik maken van meer databanken: zijn eigen databank EVIBEL⁷⁰, maar ook de VIS-databank⁷¹, het volledige rijksregister, de SIS-databank en ANG-databank⁷². Hij kan ook gegevens uit aanvragen in de andere regio's dan die van de DEM gebruiken. Omdat de DVZ deze controles onder meer steunt op documenten die de DEM inhoudelijk beoordeelt, ervaart de DEM ze als acties op Vlaamse tewerkstellingsbevoegdheden, in het bijzonder als de DVZ het arbeids- of studieverleden van de werknemer en de documenten die het moeten staven, gebruikt om dergelijke anomalieën op te sporen of als de DEM op de gebreken in die documenten wijst. Uit de cijfers van het activiteitenverslag (zie tabel 7) blijkt voorlopig niet dat dit leidt tot meer weigeringen door de DVZ. Misleiding of fraude kan dan ook zelden worden aangetoond.

De DVZ kan momenteel niet weigeren in het geval van proceduremisbruik. Dat houdt in dat uit onderzoek blijkt dat de werknemer met louter andere doeleinden dan werk een gecombineerde vergunning probeert te bekomen (bv. de aanvraagshistoriek, negatieve verblijfsantecedenten, familiale banden met de werkgever die erop kunnen wijzen dat de procedure misbruikt wordt om aan gezinshereniging te doen⁷³). Soms geeft een werknemer dat zelfs expliciet zelf aan. Als er geen sprake is van misleidende informatie of fraude kan de DVZ niet weigeren. Hij stuurt het dossier

⁶⁸ Het betreffen hier alle eerste aanvragen die de gewesten al hebben goedgekeurd. De cijfers van vóór 2022 zijn niet vergelijkbaar met die van 2022, aangezien ze niet uit de *single permit*-toepassing (het uniek loket) komen, doordat het gebruik daarvan nog niet verplicht was, maar uit de databank van de DVZ. De verhouding van het aantal weigeringen tot het totaal is wel ongeveer dezelfde.

⁶⁹ Art. 74/20 van de verblijfswet stelt: Behoudens bijzondere bepalingen van de wet, kan de minister of zijn gemachtigde de machtiging of toelating tot verblijf, aangevraagd krachtens deze wet, weigeren als de aanvrager, voor het verkrijgen van deze machtiging of voor de erkenning van deze toelating, valse of misleidende informatie of valse of vervalste documenten heeft gebruikt, of fraude heeft gepleegd of andere onwettige middelen heeft gebruikt die bijdragen tot het verkrijgen van het verblijf.

⁷⁰ Een databank met de historiek van aanvragen tot verblijf in België.

⁷¹ Visa Information System: Een databank met informatie over aangevraagde en afgeleverde visa kort verblijf voor alle Schengenlanden. Daarin kan de DVZ niet alleen zien of er (veel) weigeringen zijn voor aanvragen visum kort verblijf in andere schengenlanden (wat een knipperlicht is). Hij gebruikt de informatie over de beroepservaring die de persoon opgeeft bij visumaanvragen voor de Schengenzone, om ze te vergelijken met de opgegeven beroepservaring in dezelfde periodes op het cv van de aanvrager.

⁷² Volgens de DVZ wordt de KBO, het VIS en Evibel om die reden standaard nagegaan bij de categorie *overige* en *middengeschoolden*, en bij *hooggeschoolden* als een artificieel hoog loon wordt gegeven.

⁷³ Momenteel gaat de DVZ na of er familiebanden zijn tussen de aanvrager en de werknemer (in de KBO). Als die er niet zijn, kan hij niet weigeren, maar vraagt hij meer informatie op. Als er sprake is van achtergehouden informatie of leugens, weigert de DVZ ook op basis van misleiding of fraude.

soms terug naar de DEM om het opnieuw te onderzoeken. Tot ongeveer halverwege 2024 diende de DEM vaak vast te stellen dat ook hij geen weigeringsgrond had (bijvoorbeeld bij eerdere weigeringen van verblijfsaanvragen). Dergelijke transfers veroorzaakten soms fricties tussen de diensten. De frustratie bij de DVZ heeft geleid tot de voorgestelde wettelijke aanpassingen opdat de dienst bijkomende weigeringsgronden zou hebben om, onder meer, proceduremisbruik tegen te gaan. De DVZ zal dan kunnen weigeren als *de onderneming is opgericht of opereert met als voornaamste doelstelling onderdanen van een derde land toegang tot België te verschaffen*, of als hij kan bewijzen *dat het verblijf van de onderdaan van een derde land andere doeleinden zou dienen dan die waarvoor het lang verblijf met het oog op werk is aangevraagd*.⁷⁴ Naar het aanvoelen van de DEM zou de DVZ zo echter kunnen ingrijpen op Vlaamse bevoegdheden.⁷⁵

De DVZ kan in het kader van zijn behandeling de VSI om een inspectie vragen, zelfs nog na de toekenning. Dat moet langs de DEM verlopen.⁷⁶ Die mogelijkheid wordt ook of vooral in de hierboven geschetste context gebruikt: als beide diensten indicaties hebben over of aanvoelen dat er sprake is van oneigenlijk gebruik, maar de aanvraag niet kunnen weigeren. Een opvolgingsinspectie gaat dan na of de voorwaarden van de tewerkstelling zijn gerespecteerd. Als dat niet het geval is, kan de DEM of de DVZ de vergunning alsnog kort na de toekenning intrekken. Het migratierisico heeft zich dan uiteraard wel al gerealiseerd.

Door de lange behandeltijd – die o.a. het gevolg is van de volgtijdelijkheid – verifieert de DVZ soms zaken die binnen de opdracht van de DEM vallen, zoals verifiëren in de KBO of een onderneming niet in faling is. Deze basisinformatie kan tijdens de behandeltijd immers al gewijzigd zijn. Ook dat kan wrevel veroorzaken bij de DEM, die dat ervaart als bevoegdheidsoverschrijdend.

Niettegenstaande de fricties en het wantrouwen hebben de DEM en de DVZ hun samenwerking na de visa- en Borealisaffaire van 2022 geïntensifieerd door een gezamenlijke missie naar de consulaire post van Istanbul te organiseren, maandelijks overleg te houden over algemene zaken en specifieke dossiers, toelichting te geven over elkaars controles en juridische mogelijkheden, en betere afspraken te maken. Ook beschikt de DEM sinds 1 mei 2024 over ruimere weigeringsgronden, waardoor hij een beter gevolg kan geven aan de informatie van de DVZ. Dat alles heeft geleid tot minder meldingen en meer bruikbare informatie van de DVZ aan de DEM. Als de DVZ nu zaken onder de aandacht van de DEM wenst te brengen, dient hij dat om efficiëntieredenen direct naar de controlekamer van de DEM te sturen. Toch is er nog ruimte voor verbetering: de dossierbehandelaars kennen nog te weinig de controles die de andere dienst doet, en doordat meldingen van de DVZ naar de controlekamer moeten worden gestuurd, is er in principe geen rechtstreeks contact tussen dossierbehandelaars meer. Er zijn ten slotte ook bronnen van frictie die moeilijker kunnen worden weggenomen, zoals de asymmetrische informatietoegang (die ruimer is voor de DVZ) en het niet kunnen delen van bepaalde informatie, zoals de exacte reden van weigering door de DVZ.

⁷⁴ Art.10, 3° en 4°, van het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft hooggekwadificeerde werknemers en diverse bepalingen. De federale ministerraad van 22 maart 2024 keurde dit voorontwerp goed.

⁷⁵ De Vlaamse overheid heeft zelf reeds volgende weigeringsgrond: *"de onderneming of de gastentiteit is opgericht of opereert met als belangrijkste doel de binnenkomst van buitenlandse werknemers te vergemakkelijken, of geen economische of maatschappelijke activiteiten uitvoert"* (art.12, 8° van het BVR).

⁷⁶ Zo vraagt de DVZ opvolgingsinspecties als hij vermoedt dat het opzet van de aanvraag louter gezinshereniging is. Als de dienst geen misleiding of fraude kan aantonen, kan hij immers niet weigeren.

3.2.4 Controles door consulaire posten en gemeenten

Controle door consulaire posten en hun samenwerking met de DEM en de DVZ

In principe bestaat de taak van de consulaire posten er alleen in het visum af te geven na controle van de bijlage 46. De consulaire post moet daarbij de bijlage 46 die de DVZ per email heeft doorgestuurd, vergelijken met de bijlage 46 die de werknemer voorlegt. De posten controleren bijkomend (na de DVZ) de databanken VIS en SIS op recente aanvullingen.

Bij twijfel over documenten of het profiel van de werknemer kan de post een (telefonisch) interview afnemen. Ook de DVZ kan dat aan de posten vragen, als hij tijdens de behandeling al twijfels heeft, maar geen weigeringsgrond. Dat is echter geen standaardpraktijk. In risicolanden hebben posten een *Document Verification Officer* (DVO) in dienst. Deze medewerker heeft een netwerk bij werkgeversorganisaties, banken, lokale entiteiten, enz. De DVO kan documenten waar hij over twijfelt, doorsturen naar zijn netwerk en verifiëren of het niet om vervalsingen gaat.

Als de post twijfelt over de authenticiteit van de bijlage 46/47 die de aanvrager heeft voorgelegd, of over het echte doel van het verblijf, dient hij de DVZ op de hoogte te brengen en kan hij daarna eventueel de afgifte opschorten (de zogenoemde *alarmbelprocedure*). Hetzelfde geldt indien er nieuwe gegevens zijn (bv. werkgever is ondertussen failliet). De DVZ (of de DEM) moet dan een beslissing nemen, want de post heeft zelf niet de bevoegdheid de afgifte te weigeren.⁷⁷ Na onderzoek kan de DVZ of de DEM – de DVZ kan immers het dossier doorsturen naar de controlekamer van de DEM – de vergunning intrekken als hij daarvoor een grond heeft, of kan de DVZ de post de instructie geven het visum toch af te leveren. Er heerste bij de consulaire posten niettemin onduidelijkheid over hoe ver zij mogen gaan in de beoordeling van de visumaanvraag en of zij niet louter een formele taak hebben die bestaat in de aflevering van het visum. De posten wisten zich ook niet altijd aangemoedigd om dieper in te gaan op opgeschoten onregelmatigheden.

In oktober 2023 heeft de DVZ tijdens studiedagen in Brussel een uiteenzetting gegeven aan visumagenten over de alarmbelprocedure. Daarop waren, onder meer, medewerkers van de Belgische ambassade in Marokko (Rabat) en Turkije (Istanboel) aanwezig. In deze presentatie heeft de DVZ de gevallen gespecificeerd waarin de consulaire post de afgifte mag opschorten (deze procedure is ook opgenomen in een interne kennismap van de DVZ):

- *de post beschikt over inlichtingen die wijzen op misbruik;*
- *de post twijfelt aan de geldigheid of de echtheid van een document;*
- *de post stelt vast dat “valse of vervalste stukken” (rijbewijs, bewijzen beroepservaring...) zijn gebruikt bij de aanvraag (documentfraude);*
- *de post stelt, na akkoord van de DVZ, vast dat de firma zijn activiteiten heeft stopgezet (bv. failliet of in vereffening is gegaan);*
- *het veiligheidsrisico wordt normaal door de DVZ gecheckt (screening SIS, ANG, strafregister aanvrager, adviezen Staatsveiligheid en eventueel andere partners), maar als de post toch het dossier ondanks de goedkeuring (bijlage 46) opnieuw onder de aandacht wenst te brengen van de DVZ omdat de aanvrager nog steeds geseind staat in het SIS ter fine van niet-toelating tot het Schengengrondgebied, of er recente elementen aanwezig zijn die betrekking hebben op openbare orde of de nationale veiligheid (veiligheidsrisico).*

⁷⁷ Art. 105/2, §4, van het KB van 8 oktober 1981 (ter uitvoering van de verblijfwet) stelt immers: *De post geeft het visum onverwijld aan hem af, voor zover hij de volgende documenten voorlegt: (...).*

In alle andere gevallen mogen de posten de afgifte dus niet meer opschorten. Andere opvallende elementen⁷⁸ mogen zij wel nog melden aan de DVZ. Deze knipperlichten zijn wellicht relevant om een opvolgingsonderzoek door de VSI te vragen. Het Rekenhof neemt aan dat de DVZ met de *alarmbelprocedure* duidelijk heeft willen maken dat de afgifte alleen mag opgeschort worden als er elementen zijn op grond waarvan de DVZ of de DEM een aannemelijk kans heeft om de vergunning in te trekken. Deze beperking heeft wel tot gevolg dat een consulaire post die bijvoorbeeld ernstige vragen heeft bij het profiel van de werknemer – doordat de werknemer bijvoorbeeld geen idee heeft van de functie die hij in België zal uitvoeren, de talen voor de functie niet beheerst of duidelijk (fysiek) ongeschikt is voor de functie –, de afgifte van het visum niet meer zal mogen opschorten.

Aangezien deze officiële instructies over de beperkingen van de alarmbelprocedure niet werden verzonden, bleef het onduidelijk of alle posten op de hoogte waren. Alleen de consulaire post van Rabat schortte regelmatig afgiftes op. Begin 2025 werden de reeds vastgelegde richtlijnen overge maakt aan alle posten.

In april 2023 hebben de DEM, de VSI en de DVZ een gezamenlijke missie georganiseerd naar de consulaire post van Istanbul. Deze missie heeft een aanzienlijk aantal inzichten opgeleverd, die geleid hebben tot maatregelen en een verhoogde alertheid bij alle betrokken diensten. Geen andere posten zijn bezocht. De DEM heeft geen rechtstreeks contact met de FOD Buitenlandse Zaken, noch met de consulaire posten. Als toch contacten nodig zijn, dan verlopen die altijd langs de DVZ, die wekelijks overlegt met de FOD Buitenlandse Zaken.

Controle door gemeenten en hun samenwerking met de DVZ en de DEM

De grotere gemeenten behandelen de aanvraag en de aflevering van de bijlage 49 digitaal, of bieden de mogelijkheid daartoe, en niet (noodzakelijk) met een fysieke afspraak. De inhoudelijke controle van de vereiste documenten vindt dan pas in een latere fase plaats, wanneer de betrokkenen zich komen inschrijven in het vreemdelingenregister. Dat is het gevolg van de werklust, maar ook van de dienstverlening aan de ondernemingen op het grondgebied van de gemeente. Mogelijk verschillen de controlemogelijkheden van de documenten (paspoorten) ook door het al dan niet beschikken over technische toepassingen.

De DVZ informeert de gemeenten vooral via de website GemCom, met uitleg over bijlagen, behandeltermijnen, aandachtspunten, enz. Er zijn contacten tussen de gemeenten en de DVZ en de geïnterviewde gemeenten beschouwen die als positief. Gemeenten met een grotere werklust zijn wel vragende partij voor meer efficiëntie door bijvoorbeeld herbruikbare A-kaarten, rechtstreekse communicatie van de DVZ met de werknemers in plaats van via de gemeenten, de opname van de gegevens van de toelating tot arbeid in de bijlage 46 opdat die toelating niet meer moet worden

⁷⁸ De DVZ vermeldt in de kennismap de volgende elementen: hogere leeftijd/pensioenleeftijd (55 en hoger), familieband met werkgever, al verschillende verblijfsprocedures of visa voor België/EU, mensen die werkloos zijn in het herkomstland, twijfels over beroepservaring, het recent behalen van diploma's/rijbewijzen, de onderneming maakt (te) weinig winst of heeft de jaarrekening in verleden niet ingediend.

aangeleverd, langere termijnen voor bepaalde verblijfstitels⁷⁹, de bepaling van de aanvangsdatum van de bijlage 51⁸⁰, enz.

De DEM heeft maar beperkte contacten met de gemeenten. Hij nodigt de gemeenten uit klachten en risico's te melden, maar het is onduidelijk of de gemeenten daar veel gebruik van maken. De gemeenten die dat doen, ontvangen niet altijd of weinig feedback daarover. De DEM stelt daarentegen dat steeds gecommuniceerd wordt wat met de klacht gebeurt. Sommige gemeenten melden de VSI of andere sociale inspectiediensten, al dan niet via de lokale politie, ook potentiële inbreuken en mogelijke misbruiken, bijvoorbeeld verdachte mandatarissen of werkgevers, of een groot verloop van werknemers. Ze verwijzen bij problemen soms ook werknemers door naar de VSI. Andere gemeenten hebben dan weer vooral contact met de federale inspectiediensten. Alle betrokkenen aanzien dat als nuttig. De VSI doet inspanningen om zich beter kenbaar te maken bij de lokale besturen en ze te informeren over de zaken waarvoor ze bij de VSI terecht kunnen.

Soms gaan werknemers bij de gemeenten langs om een update te krijgen over de stand van een (hernieuwings)aanvraag. Om die informatie te kunnen verstrekken, moeten de gemeenten contact opnemen met de DEM via het 1700-nummer. Zij beoordelen dat als moeizaam, omdat ze geen *realtime* informatie – terwijl de werknemer daar aanwezig is – ontvangen. De DEM stelt daarentegen dat er wel *realtime* informatie kan gegeven worden door de medewerkers van de 1700-lijn vermits deze toegang hebben tot het dossier. De DEM heeft die werkwijze zelf ingevoerd om de werklust voor zijn dossierbeheerders te beperken (zie ook 4.2.1).

3.3 Deelconclusies

De regelgeving voor de toekenning van de gecombineerde vergunning is door de Belgische staatsstructuur verspreid opgenomen en aanpassingen zijn veelal tijdrovend (door de vele betrokken partijen). De administraties passen de regelgeving niet altijd strikt toe, vaak om pragmatische redenen, zoals de eigen efficiëntie of de bescherming van de werknemersbelangen. Zij interpreteren de regelgeving soms verschillend en communiceren hun invulling ervan niet altijd transparant. Het concentrisch model laat zich overigens moeilijk in toepasbare regelgeving omzetten.

Sinds de visa- en Borealisaffaires hebben de DEM en de DVZ hun aanvraagcontrole aanmerkelijk verbeterd. De DEM reorganiseerde grondig, met, onder meer, de oprichting van een controlekamer en een uitbreiding van de inzetbare weigeringsgronden. De DVZ controleert sindsdien op meer aspecten. Dergelijke verstrengingen vergroten evenwel het risico op verschuivingen naar andere categorieën (bijvoorbeeld gedetacheerden, beroepskaarten) of regio's. In het algemeen hanteren de DEM en de DVZ vrij goede werkwijzen: zij leggen een uitgebreid controlespoor aan en gebruiken checklists en handleidingen, die zij frequent actualiseren. Zij laten echter na meer algemene analyses uit te voeren, bijvoorbeeld van de tewerkstellingstrajecten op langere termijn

⁷⁹ Sommige gemeenten verstrekken naar aanleiding van een hernieuwingsaanvraag een bijlage 49 voor 90 dagen in plaats van de wettelijk bepaalde 30 dagen (die tweemaal verlengbaar zijn met 30 dagen). Ze doen dit omdat de behandelingstermijn van een hernieuwingsaanvraag vaak meer dan 30 dagen duurt en om dus te vermijden dat werknemers meermaals moeten langskomen en de werklust van het lokaal personeel daardoor toeneemt.

⁸⁰ Sommige gemeenten sturen de bijlage 51 proactief op zodra ze verwittigd worden van een intrekking, met een geldigheidsstermijn van 90 dagen. De bijlage 51 dient normaliter te garanderen dat de werknemer nog minstens 90 dagen verblijfsrecht heeft ingeval de A-kaart zou verstrijken vóór het einde van de 90 dagen, en geldt dus voor de resterende termijn. Door deze praktijk loopt een werknemer soms met twee verblijfstitels rond: de nog geldige A-kaart en een al geldige bijlage 51. Deze gemeenten doen dat om de werklust te verminderen: een werknemer moet niet meer langskomen om zijn bijlage 51 te bekomen.

of van evoluties en verschuivingen, om zo proactief op zoek te gaan naar risico's of om het beleid te kunnen informeren. Volgens de DVZ ontbreken daarvoor de middelen, maar volgens het Rekenhof registreren de DVZ en de DEM ook te weinig informatie om dat mogelijk te maken. Ten slotte worden tientallen dossiers automatisch goedgekeurd zonder dat alle gebruikelijke controlestappen zijn uitgevoerd, omdat de behandelingstermijn verstreken is. Daardoor ontsnappen risicovolle dossiers mogelijks aan de standaardcontrole.

Controle door de DEM

De DEM weigert sinds de affaires aanmerkelijk meer aanvragen, maar de dienst onderzoekt nog niet systematisch en geautomatiseerd verbanden tussen individuele dossiers die misbruik kunnen blootleggen, en maakt te weinig gebruik van documenten uit voorgaande aanvragen, aanvragen uit andere soorten vergunningen of aanvragen in andere regio's.

De installatie van de controlekamer heeft gezorgd voor een meer doorgedreven financiële controle van risicovolle werkgevers, zoals recent opgerichte ondernemingen, ondernemingen die veel aanvragen doen of ondernemingen met financiële knipperlichten. De DEM kan de VSI ook om een terreincontrole bij de werkgever vragen. Het inspectieverslag van de VSI kan bijkomende informatie opleveren voor de beoordeling van het dossier. De samenwerking en informatie-uitwisseling tussen deze diensten verloopt vlot.

De Vlaamse overheid vraagt geen geneeskundig getuigschrift meer op en kan dus niet controleren of de werknemer medisch geschikt is voor een functie. De DEM heeft overigens weinig zicht op de geschiktheid van werknemers voor een functie, mede doordat hij geen controles uitvoert in het herkomstland van de werknemer. De documenten die kwalificaties en ervaring moeten aantonen, stellen de overheid voor moeilijk te beheersen risico's: werkgevers of werknemers kunnen de attestering die de overheid sinds mei 2024 kan vragen, moeilijk leveren binnen de voorziene termijn, terwijl deze documenten wel gemakkelijk kunnen worden vervalst.

Alle betrokken diensten menen dat de categorie *hooggeschoolden* weinig risico's stelt, maar kunnen dat niet onderbouwen. Het ontbreken van een functievereiste kan een risico vormen. De DEM controleert alleen bij twijfel de echtheid van het diploma en ervaart daarbij het bovengenoemde risicobeheersingsprobleem.

Bij de *middengeschoolden* (de functies op de migratielijst voor middengeschoolde functies) stelt zich mogelijk een risico bij de grootste subcategorie: de vrachtwagenchauffeurs. Zij moeten middels een examen een vakbekwaamheidsbewijs bekomen om met een vrachtwagen te mogen rijden. Door de taalbarrières is de kans groot dat veel chauffeurs niet slagen en dat dus vergunningen worden afgeleverd aan werknemers die in België wellicht nooit de functie zullen kunnen uitoefenen. Hoewel de DEM deze problematiek al in 2020 kende, heeft de Vlaamse overheid er nog geen oplossing voor uitgewerkt. Om de beweemde beroepservaring van *middengeschoolden* te verifiëren, zoekt de DEM in buitenlandse databanken, maar ze benut daarbij nog te weinig de buitenlandse netwerken van de Vlaamse en Belgische overheden.

In de categorie *overige* deelt de VDAB, die de vacature mee moet beheren, de DEM niet mee of er volgens hem geschikte kandidaten waren tijdens de verplichte periode van gedeeld vacaturebeheer. De DEM verifieert dat niet verder en keurt de aanvraag goed als de functie een lage spanningsindicator heeft op het beslissingsmoment. Sommige aanvragen voor kwantitatieve knelpuntberoepen keurt de DEM automatisch goed, ongeacht de spanningsindicator op het

moment van de dossierbehandeling. Bij een matig hoge spanningsindicator voert de VDAB in een beperkt aantal gevallen op vraag van de DEM een arbeidsmarktonderzoek uit, maar hij communiceert aan de DEM alleen de conclusies van dat onderzoek en niet het volledige verslag, zodat mogelijk relevante informatie niet doorstroomt. Er is wel overleg tussen beide diensten op dossierniveau, maar ze informeren elkaar nog te weinig over regelgevende voorstellen en werkwijzen. De beschreven ongelijke behandeling en het gebrek aan verificaties mist rechtsgrond. Tenslotte strookt de gebruikte functielijst niet helemaal met de hierboven beschreven werkwijze.

Controle door de DVZ

De DVZ richt zich op de migrerende werknemer en controleert inhoudelijk een aantal documenten waarvan de DEM, in het kader van de ontvankelijkheidstoets, alleen controleert of ze zijn overgelegd. De DVZ moet het risico inschatten dat de werknemer kan stellen voor de veiligheid en openbare orde, vooral aan de hand van databanken. De dienst weigert ongeveer één procent van de aanvragen, wat wijst op een laag veiligheidsrisico bij derdelanders. Recentelijk toetst de DVZ ruimer, maar voorlopig zijn er niet meer weigeringen. Wel ontstaan daardoor somsrijvingen met de DEM, die vindt dat de DVZ zijn bevoegdheden overschrijdt. Ook de voorgestelde aanpassingen aan de verblijfwet die de aanpak van proceduremisbruik door de DVZ faciliteren, zijn een bron vanrijvingen. Ondanks die spanningen, hebben de DEM en de DVZ hun samenwerking geïntensifieerd en hun relatie verbeterd. Toch resten nog verbeterpunten. Zo hebben dossierbehandelaars nog te weinig kennis van de verificatiestappen van de andere dienst en kunnen enkelerijvingenbronnen moeilijk weggenomen worden, zoals de asymmetrische informatietoegang en het wettelijk niet mogen delen van bepaalde informatie.

Controle door consulaire posten en hun samenwerking met DEM en DVZ

In principe bestaat de taak van de consulaire posten er alleen in het visum uit te reiken na controle van de bijlage 46/47 en enkele databanken. In een beperkt aantal gevallen interviewen ze de werknemer. Bij twijfel of bij nieuwe gegevens (bv. werkgever is ondertussen failliet) moeten de consulaire posten de DVZ op de hoogte brengen, waarna de DVZ beslist of de visumafgifte moet worden opgeschort. De DVZ kan dan alsnog de vergunning intrekken. Er heerste binnen de posten onduidelijkheid of en hoe zij deze mogelijkheid konden toepassen. Begin 2025 werden dan duidelijkere richtlijnen overgemaakt aan alle posten.

Controle door gemeenten en hun samenwerking met de DVZ en de DEM

Gemeenten met een grote werklust werken soms met een digitale bijlage 49 en niet met fysieke afspraken, zodat werknemers al kunnen beginnen werken. Daardoor verschuift de inhoudelijke controle van de documenten naar de latere fase waarin de werknemer zich fysiek moet aanmelden om zich te laten inschrijven in het vreemdelingenregister. Het contact met de dossierbehandelaars van de DEM is beperkt en verloopt via een gespecialiseerde 1700-lijn. Dat zorgt soms voor ergernis bij de gemeenten, maar vermindert de werklust voor de DEM. Ten slotte ervaren de gemeenten de samenwerking met de DVZ en de sociale inspectiediensten als nuttig.

Hoofdstuk 4

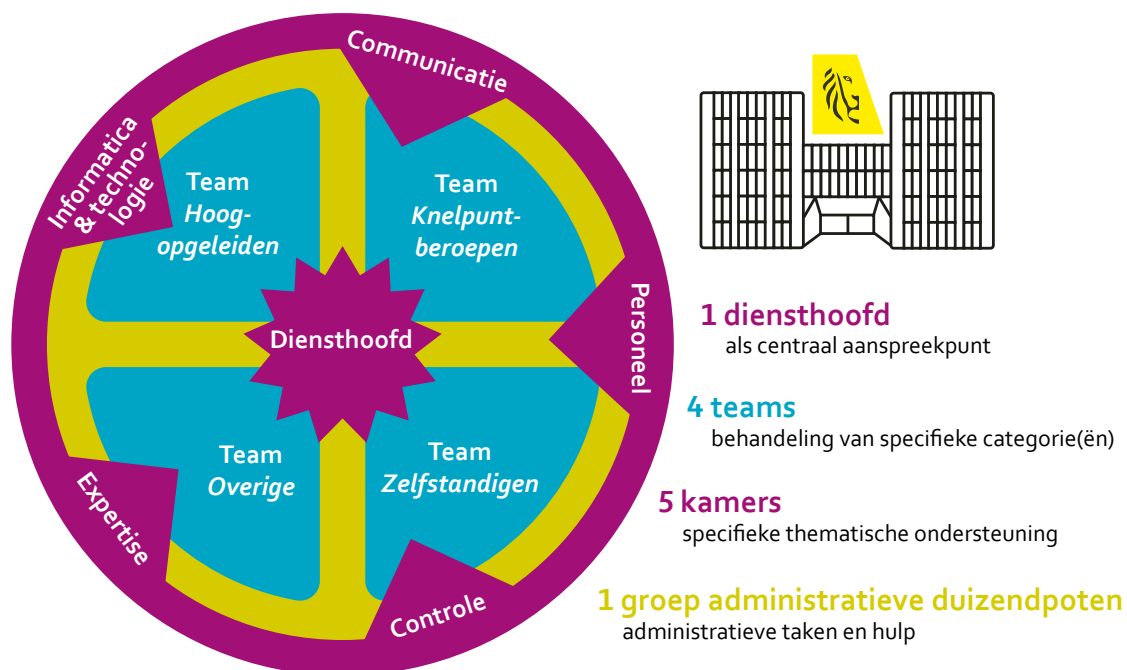
Organisatie en middeleninzet bij de toekenning

4.1 Organisatie van de DEM, de DVZ, en de consulaire posten

Organisatie van de DEM

De voorbije jaren is de organisatie van de DEM grondig bijgestuurd in een streven naar een efficiënter en kwaliteitsvoller dienstverlening. Sinds 2023 behandelen vier verschillende DEM-teams de dossiers naargelang de categorie: het team *hoogopgeleiden* (controle art.17.1° - art.17.9°), het team *knelpuntberoepen* (controle art.18.2°), het team *overige* (controle art.18.1° en art.17.10° - art.17.19°) en het team *zelfstandigen* (zie ook figuur 2). Een teamhoofd leidt elk team. Naargelang de ervaring van de dossierbehandelaar wordt een percentage van de dossiers automatisch aan een tweede controle onderworpen voordat een beslissing wordt genomen.

Figuur 2 – Organigram DEM



Bron: de DEM

De DEM telt daarbuiten nog vijf specifieke kamers, die thematische ondersteuning bieden bij de dossierbehandeling. Daarvan spelen de expertisekamer en de controlekamer de grootste rol in de behandeling van de gecombineerde vergunning. De expertisekamer coördineert de werking en inzet van de teams. Verschillende materie-experten behandelen er de inhoudelijke vragen van de teams. De controlekamer richt zich op de dossiers die een grondiger financiële analyse van de

werkgever vereisen, en sinds midden 2024 kan ze ook tussenkomen bij twijfels over de echtheid van een diploma. De controlekamer adviseert de dossierbehandelaar, die het dossier verder afwerkt. De controlekamer bereidt ook het advies aan de minister voor in het geval van een beroep. De leidinggevendenden controleren de kwaliteit van de controlekameronderzoeken door elk dossier opnieuw te bekijken.

Door de bijgestuurde werkwijze van de DEM, met extra checks en controles, en het stijgend aantal aanvragen ervaarde de DEM een verhoogde werklast. De Vlaamse Regering besliste daarom in 2023 het toenmalige personeelskader van 26 VTE uit te breiden met 14 VTE, van wie drie voor de controlekamer. In maart 2024 werkten 35,6 VTE voor de DEM, van wie 18 VTE effectief dossiers behandelden. Dat maakte diepgaander controles mogelijk zonder dat de achterstand opliep, zoals blijkt uit de wachttijden⁸¹ voor aanvragen van gecombineerde vergunningen die vanaf 2023 tot de eerste maanden van 2024 vrij stabiel bleven (zie tabel 8). Tegelijk wijst dit er ook op dat de DEM er niet in slaagde een historisch opgebouwde achterstand in te halen. Op 20 december 2024 besliste de Vlaamse Regering⁸² nog tot de aanwerving van één VTE voor de controlekamer.

Tabel 8 – Wachttijd en doorlooptijd voor aanvragen van de gecombineerde vergunning bij de DEM⁸³

2023	jan	feb	maa	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Gemiddelde doorlooptijd	62,2	58,8	48,2	48,1	55,8	63,7	65,4	64,3	66,9	75,1	73,3	73,4
Gemiddelde wachttijd	52,1	50,6	36,8	34,6	37,2	44,4	46,7	48,1	48	52,7	53	55,3
Gemiddelde dlt intern	4,2	3,1	3,2	3,8	4,9	5,6	5,8	5,5	4,5	6	6,8	6,1
Gemiddelde dlt extern	12,7	9,5	13,4	15,2	22,6	23,9	24,8	17,9	23,5	29,1	22,8	20,1
2024	jan	feb	maa	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Gemiddelde doorlooptijd	78,3	72,8	54,2	55,8	60,8	46	34,8	40,7	48,2	42,9	42,9	42,4
Gemiddelde wachttijd	61,5	60,1	42,2	41,5	42	30	23,5	24,2	32,5	34,7	32,4	31,7
Gemiddelde dlt intern	5,2	3,8	4,5	5,8	7,1	5,4	4,1	4,6	5,1	2,9	3,2	4,3
Gemiddelde dlt extern	22,7	18,5	16,5	17,8	22	21,8	19,4	24,8	25,4	13,7	15,9	15,1

Bron: de DEM

Uit de tabel blijkt ook dat de interne doorlooptijd, dat is de duurtijd van de behandeling van het dossier door de DEM, gemiddeld slechts vijf dagen bedraagt. De externe doorlooptijd van dossiers, dat is de tijd die aanvragers of externe diensten, zoals de VSI, nodig hebben om documenten of

⁸¹ Tijd die verloopt tussen de ontvangst van het dossier en de eerste behandeling.

⁸² VR 2024 2012 DOC.1380/1.

⁸³ Het Rekenhof stelt vast dat de som van de cijfers van de gemiddelde wachttijd, de gemiddelde interne doorlooptijd en de gemiddelde externe doorlooptijd niet gelijk is aan de gemiddelde doorlooptijd.

advies te leveren, was vanaf midden 2023 aanzienlijk toegenomen tegenover begin 2023. In de laatste maanden van 2024 daalt de externe doorlooptijd opnieuw.

Als de wachttijd voor een categorie aanvragen te hoog oploopt, kan de DEM personeel verschuiven tussen de teams. Om dat mogelijk te maken dient elke nieuwe dossierbehandelaar ervaring op te doen in alle teams, voordat hij aan een specifiek team wordt toegewezen. Verder doet de DEM zowel in de zomer als doorheen het jaar een beroep op jobstudenten om de continuïteit tijdens de vakanties te behouden. Een interne evaluatie van de inzet van jobstudenten toont aan dat die positief is voor de werking van de DEM.

De regelgeving en procedures zijn aan veelvuldige wijzigingen onderhevig en het onderzoek van de dossiers kan zeer complex zijn. Ook de misbruikconstructies evolueren. De DEM beschikt over verschillende instrumenten om de medewerkers in hun controles bij te staan. Zo zijn er sterk verbeterde, uitgebreide handleidingen beschikbaar, die de dienst regelmatig actualiseert. Hij voorziet ook in opleidingen voor de dossierbehandelaars.

Vanaf 1 mei 2024 zijn een aantal wijzigingen in werking getreden die een impact kunnen hebben op de vereiste personeelsinzet. Enerzijds daalde het aantal functies waarvoor een gecombineerde vergunning kan worden aangevraagd, wat mogelijks kan leiden tot een verminderd aantal aanvragen. Anderzijds zijn de controlemogelijkheden van DEM uitgebreid, waardoor de werklust per dossier kan toenemen. Verder zullen ook de verkorte behandelingstermijnen zoals bepaald in de nieuwe Europese richtlijn (artikelen 5 en 11), een impact hebben op de personeelsbehoefte als de wachttijd niet ingekort wordt en de overheid hetzelfde kwaliteitsniveau van controle wenst aan te houden.⁸⁴

Organisatie van de DVZ

De dienst Lang Verblijf behandelt bij de DVZ de aanvragen van gecombineerde vergunningen. Deze dienst behandelt ook de aanvragen voor het bekomen van de status van langdurig ingezetene, de aanvragen voor een statusverandering, de aanvragen tot vestiging en de visum- en verblijfsaanvragen voor een verblijf van meer dan 90 dagen. Kort nadat de DEM personeel bijkreeg, heeft ook de DVZ 5,5 extra VTE bijgekregen. Dat resulteerde in maart 2024 in 16,5 VTE Nederlandstalige personeelsleden die instaan voor de Nederlandstalige dossiers van de gecombineerde vergunning⁸⁵, van wie 12 VTE effectief dossiers behandelen. De Franstalige dossiers worden in diezelfde periode door 6,5 VTE behandeld. De behandeling van de dossiers is niet opgesplitst in categorieën, omdat de voorwaarden die de DVZ controleert, voor iedere aanvraag dezelfde zijn. De DVZ heeft na de herhaalde vraag van het Rekenhof geen data bezorgd over de wacht- en doorlooptijden binnen zijn diensten voor de in Vlaanderen ingediende dossiers. Het is dus onduidelijk of het huidige personeelskader overeenkomt met de personeelsbehoefte. Als de achterstand te hoog oploopt, kan de dienst in beperkte mate schuiven met zijn personeelsleden.

De DVZ voorziet in een opleidingstraject voor nieuwe dossierbehandelaars. Dossiers kunnen besproken worden met de leidinggevende of tijdens het wekelijks overleg van de leidinggevendenden.

⁸⁴ Hierbij worden alle andere omstandigheden zoals het aantal aanvragen, de volgtijdelijke behandeling, de controlemogelijkheden, enz. verondersteld gelijk te blijven.

⁸⁵ De Nederlandstalige personeelsleden van de DVZ behandelen alle Nederlandstalige dossiers van België en niet alleen de dossiers van het Vlaams Gewest.

Naar aanleiding van de evaluatie van de medewerker worden ook altijd enkele dossiers nagekeken. Verder heeft de DVZ een kennismap (handleiding) voor zijn medewerkers.

Net als bij de DEM, zal de nieuwe Europese richtlijn wellicht een verhoogde personeelsinzet vereisen (zie 4.1). Voorts voorziet een voorliggend wetsontwerp in een uitbreiding van de weigeringsgronden voor de DVZ (zie tabel 4). In de praktijk onderzoeken de dossierbehandelaars reeds al deze aspecten en zal de impact op de personeelsbehoefte dus wellicht beperkt blijven.

Organisatie van de consulaire posten

Gecombineerde vergunningen afleveren is maar één van de vele taken van de consulaire posten. De geïnterviewde posten signaleerden geen tekorten qua personeelscapaciteit wat de behandeling van de visa in het kader van de gecombineerde vergunning betreft. Veel posten werken met outsourcingfirma's, die instaan voor de praktische aspecten van de visa-afgifte.

4.2 Toegang tot behandelingsgegevens en -informatie

Om de aanvragen van een gecombineerde vergunning efficiënt te behandelen, hebben de administraties eenvoudig en snel toegang nodig tot relevante gegevens uit verscheidene bronnen.

4.2.1 Uniek loket

Zoals beschreven in hoofdstuk 2, moet een aanvraag voor de gecombineerde vergunning ingediend worden via het uniek loket. Dat is een applicatie van de RSZ om data over buitenlandse tewerkstelling in België te centraliseren. Het uniek loket is geregeld in artikel 40 van het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 en het uitvoerend samenwerkingsakkoord van 5 maart 2021 bepaalt het gebruik ervan. Het uiteindelijke doel is dat alle actoren in de gecombineerde vergunning toegang hebben tot de informatie in het uniek loket om de aanvragen te vergemakkelijken, de administratieve last van de behandeling te verlichten en een efficiënte uitwisseling van gegevens mogelijk te maken. In de praktijk is gekozen voor een gefaseerde aanpak om de inwerkingtreding niet te vertragen. Bij de inwerkingtreding van de procedure voor de gecombineerde vergunning werd elke aanvraag nog op papier en via e-mail gedaan. Het gebruik van het uniek loket zorgt dus voor efficiëntiewinst.

Delen van informatie via het uniek loket

Om de aanvraag in te kunnen dienen, moeten de aanvragers heel wat informatie in de daarvoor voorziene velden invullen en een aantal verplichte bijlagen opladen. De administraties behandelen de dossiers in hun eigen toepassingen. Een nieuw samenwerkingsakkoord (zie tabel 4) zou voor een rechtstreekse koppeling met de authentieke bronnen zorgen, zodat dossiergegevens, zoals gegevens uit het rijksregister, automatisch gecontroleerd kunnen worden.

Het gebruik van het uniek loket zorgt ervoor dat relevante informatie voor de behandeling van de aanvragen snel toegankelijk is voor de actoren in de procedure voor de gecombineerde vergunning. Ook de extra informatie die wordt opgevraagd en aangeleverd via het uniek loket, is toegankelijk voor alle partijen. Die partijen vragen extra informatie echter niet altijd op via het uniek loket. De DVZ stuurt de brief met vragen om extra informatie bijvoorbeeld per e-mail naar de aanvragers en slaat de ontvangen informatie alleen in de eigen toepassing (Evibel) op. Dat vormt

geen probleem zolang hij de relevante informatie, voor zover dat wettelijk is, maar deelt met de andere partijen.

Aanpassing van het uniek loket

Het uniek loket is echter niet helemaal afgestemd op de wensen en noden van de actoren bij de behandeling van de gecombineerde vergunning. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

- Voor een aanvraag in de categorieën *middengespoolden* of *overige* moet de functie ingevuld worden. Er is geen keuzemenu met alleen de toelaatbare functies, gekoppeld aan het correcte paritaire comité.
- Als een dossier de status *positieve beslissing verblijf* heeft, kan de aanvrager geen extra informatie meer opladen. Dat is soms nodig als de DEM extra voorwaarden oplegt. Dan moet de aanvrager die informatie per e-mail bezorgen.
- Er is momenteel geen melding of status voor dringende dossiers in het uniek loket. De DEM stuurt dringende dossiers naar de DVZ door per e-mail in plaats van langs het uniek loket, zoals de procedure normaliter vereist.
- De uitleg over de bijlagen die moeten worden opgeladen, is niet volledig afgestemd op de controles, zodat bij veel aanvragen extra informatie moet worden opgevraagd. Zo staat bij de verplichte bijlage *Internationaal paspoort werknemer* als uitleg: *kopie van buitenlandse identiteitskaart of persoonsgegevens op internationaal paspoort*. De DEM heeft aangegeven dat alleen het paspoort bruikbaar is en de DVZ heeft idealiter een volledige scan van het paspoort nodig om de controles uit te voeren.

Het uniek loket wordt momenteel gezamenlijk gefinancierd volgens de verdeelsleutel in artikel 32 van het uitvoerend samenwerkingsakkoord van 5 maart 2021: Federale Staat 63 %, Vlaams Gewest 19,24 %, Brussels Hoofdstedelijk Gewest 12,58 %, Waals Gewest 4,81 % en Duitstalige Gemeenschap 0,37 %. Voor de uitwerking van het uniek loket werden een beheerscomité, een *high level*-stuurgroep en verscheidene werkgroepen opgericht. De nodige aanpassingen en de prioriteit daarvan moeten eerst besproken en goedgekeurd worden door de betrokken overheden in de stuurgroep. De gewenste aanpassingen aan het uniek loket vergen veel tijd als gevolg van de beperkte financiële middelen voor dergelijke aanpassingen en het daaraan gelinkt feit dat niet alle partijen dezelfde prioriteiten hebben.

Toegang tot uniek loket

Niet alle actoren in de aanvraagprocedure hebben toegang tot het uniek loket. De consulaire posten en de gemeenten hebben (nog) geen toegang tot het uniek loket, niettegenstaande dat in het uitvoerend samenwerkingsakkoord van 5 maart 2021 staat. De communicatie van de bijlage 46 verloopt per e-mail, wat een hoger risico op fouten of vertraging vormt. Zo wordt de bijlage 46 soms naar de verkeerde consulaire post gemaild. Verder voorziet het samenwerkingsakkoord erin dat consulaire posten en gemeenten de gegevens kunnen raadplegen, maar er is niets bepaald over hun mogelijkheden om zelf documenten toe te voegen. De informatie over de afgifte van het visum, de bijlage 49 of een A-kaart kan voor de inspectiediensten nochtans waardevol zijn, aangezien ze erop wijzen dat de derdelander naar België is afgereisd en wellicht aan het werk is, zodat een inspectie kan plaatsvinden. Consulaire posten en gemeenten hebben ook rechtstreeks contact met de derdelander. Zij bevinden zich dan ook in een geschikte positie om de werknemersgegevens te controleren en aan te passen in het uniek loket (zie ook 7.2).

De werknemer zelf heeft theoretisch toegang tot het uniek loket. In de praktijk is dat bij een eerste aanvraag zeer moeilijk. De werknemer heeft immers een Belgisch bewijs van identificatie nodig om zich te kunnen aanmelden op het uniek loket en het uniek loket is alleen in de Belgische landstalen en het Engels beschikbaar. Dat leidt ertoe dat derdelanders in de praktijk vaak consulaire posten of gemeenten contacteren met de vraag naar de stand van hun dossier. Dat brengt voor hen een verhoogde werklast mee, aangezien zij door het gebrek aan toegang zelf de DEM of de DVZ moeten contacteren. Als de consulaire posten en gemeenten toegang tot het uniek loket hebben, kunnen ze de werknemer *realtime* informatie bieden, zodat die minder afhankelijk is van de werkgever (zie ook 7.2). De toegang tot het uniek loket laat de werknemer ook toe om eventueel te controleren of de documenten die de werkgever heeft ingediend, correct zijn.

4.2.2 Databanken en applicaties

Applicaties voor dossierbehandeling

De DEM behandelt de dossiers in ABK, een applicatie die ontworpen is voordat de gecombineerde vergunning werd ingevoerd en die ook gebruikt wordt voor de beroepskaarten (zelfstandigen). ABK is bijgevolg niet volledig afgestemd op de behandeling van de gecombineerde vergunning, waardoor nog in veel verschillende documenten en tabbladen gewerkt wordt. De huidige applicatie kent geen automatische gegevensdoorstroming. De dossierbehandelaars moeten dan ook manueel de verschillende databanken openen, *screenshots* nemen van opzoekingen, deze documenten in ABK opladen, enz. De DEM probeert wel voortdurend zijn software te optimaliseren. Recent is ABK gedeeltelijk verbonden met Argus, de applicatie van de VSI, waardoor aanvragen voor controles via ABK rechtstreeks bij de VSI terechtkomen. Ook is de DEM bezig met de ontwikkeling van een nieuwe datagedreven applicatie voor de behandeling van de gecombineerde vergunning, namelijk Vlama. Vlama zou de gegevensdoorstroming automatiseren en zou in 2026 klaar zijn voor ingebruikname.

De DVZ behandelt de dossiers in Evibel, een algemene applicatie voor migratie, waarin de dossiers geordend zijn per persoon en familie en volgens de bijhorende aanvraagshistoriek. De applicatie wordt voor meer doeleinden gebruikt dan de behandeling van de gecombineerde vergunning, waardoor de afstemming niet optimaal is en er nog in veel verschillende documenten en tabbladen gewerkt wordt. Verder is Evibel niet gekoppeld aan het uniek loket, waardoor de DVZ met de aanvrager communiceert per e-mail. Ook de DVZ tracht zijn software te optimaliseren. De dienst is bezig met het project *eMigration Legal Migration* om de informatie- en communicatiestromen efficiënter en gebruiksvriendelijker te maken voor de behandeling van al zijn dossiers. De DVZ stelt veel financiële middelen ter beschikking voor de ontwikkeling van *eMigration*. Dat heeft soms een effect op de beslissingen over het uniek loket. Zo was het voor de DVZ geen prioriteit de consulaire posten en gemeenten toegang te geven tot het uniek loket, want de consulaire posten en gemeenten zijn voor de DVZ ook partners in andere verblijfdossiers. Het is dus de bedoeling dat zij in de toekomst toegang hebben tot *eMigration* en daar die informatie kunnen raadplegen.

Dossiercontrole

Zowel de DEM als de DVZ gebruiken verscheidene databanken voor hun controles op de voorwaarden die zij moeten controleren, zowel publieke als private databanken en zowel binnenlandse als buitenlandse, waarvan enkele gratis zijn. Authentieke gegevens kunnen zij raadplegen op overkoepelende dataplatformen, zoals Dolsis en MAGDA (voor de DEM). Dolsis is een applicatie

van de RSZ met gegevens van het rijksregister en het bis-register⁸⁶, het werkgeversrepertorium, het interactief personeelsregister, de DmfA en het LIMOSA-kadaster⁸⁷. De toegang tot Dolsis is voorbehouden aan bepaalde medewerkers van federale en regionale diensten die bevoegd zijn voor verschillende controles tegen fraude. De toegang is niet totaal, maar beperkt zich tot bepaalde datacategorieën. De DEM en de DVZ hebben dus een verschillende toegang tot Dolsis. Zo kan de DVZ de gegevens uit het rijksregister erin consulteren en de DEM niet. De DEM kan het rijksregister consulteren via MAGDA. MAGDA stelt verscheidene webservices ter beschikking waarmee gegevens kunnen worden uitgewisseld met verschillende authentieke bronnen.

Tabel 9 – Gebruikte databanken

Databank	Informatie	Gebruiker
Anabin	Diploma-erkenning	DEM
ANG	Politionele informatie	DVZ (beperkte toegang)
Companyweb	(Financiële) gegevens werkgever	DEM en DVZ
eDevlet	Werkverleden van werknemer in Turkije	DEM
Graydon	(Financiële) gegevens werkgever	DEM controlekamer
KBO (publiek)	Gegevens werkgever	DEM en DVZ
Limosa	Detacheringsinformatie	DVZ via Dolsis
Minimumlonen	Minimumlonen per paritair (sub)comité	DEM
Mobilit	Omwisselbaarheid rijbewijs	DEM
Naric	Diploma-erkenning	DEM
NUFFIC	Diploma-erkenning	DEM
Rijksregister en bisregister	Persoonsgegevens van werknemer	DEM via MAGDA DVZ via DOLSIS
SIS	Schengeninformatiesysteem geeft aan of iemandesignaleerd is	DVZ op aanvraag
Telemarc	Sociale en fiscale schulden	DEM
Unesco	Controle diploma's	DEM
VDAB	Vacatures en LSI	DEM
VIS	Historiek visum kort verblijf	DVZ

Regelmatig evalueren de DEM en de DVZ de toegang tot gekende Belgische databanken en doen ze een aanvraag voor (een uitgebreidere) toegang tot databanken waartoe ze geen of slechts een beperkte toegang hebben. Recent heeft de DVZ toegang gevraagd tot de ANG voor *alle* dossierbehandelaars (nu is dit beperkt tot enkele) en de DEM heeft een uitgebreider toegang gevraagd tot Dolsis om op werkgeversniveau informatie te kunnen opzoeken. Eind maart 2025 was de toegang

⁸⁶ In het bis-register staan personen die een verband met België hebben, maar geen rijksregister, zoals derdelanders die voor een eerste keer een aanvraag voor een gecombineerde vergunning indienen.

⁸⁷ Het LIMOSA-kadaster (Landenoverschrijdend Informatiesysteem ten behoeve van Migratieonderzoek bij de Sociale Administratie) bevat persoonsgegevens over naar België gedetacheerde werknemers en zelfstandigen. De buitenlandse werkgever moet verplicht een melding doen als zijn werknemer een tijdelijke opdracht komt uitvoeren in België.

tot Dolsis nog niet goedgekeurd omdat de KSZ, volgens de DEM, bezwaren heeft. Verder heeft de DEM toegang gevraagd tot ePV en tot de politionele databanken, maar die aanvragen zijn nog lopende.

Over het algemeen zijn de administraties tevreden over de kwaliteit van de data. Het Rekenhof is echter van oordeel dat de DEM soms te gemakkelijk uitgaat van de betrouwbaarheid van data. Zo zijn de NACE-codes⁸⁸ in de KBO niet altijd betrouwbaar en bleken volgens de DEM ook de diploma's in e-Devlet, een Turkse portaalsite die toegang biedt tot alle openbare diensten voor Turkse burgers, niet betrouwbaar.

4.2.3 Gegevensbeheer, registratie en rapportering

De administraties hebben een onvoldoende overkoepelend inzicht in de dossiers van de gecombineerde vergunning. Zo kon de DEM voor de categorie *overige* alleen op dossierniveau aangeven voor welke functie hij de gecombineerde vergunning heeft toegekend en voor welke aanvraag hij een arbeidsmarktonderzoek gevraagd heeft. Voor de categorie *hooggeschoolden* kon hij bijvoorbeeld geen opdeling maken per type werkgever waarvoor hij de gecombineerde vergunning toe-kende (instelling hoger onderwijs of onderneming).

Verder konden de administraties maar beperkt specifieke cijfers aanleveren. De DEM heeft wel cijfers verstrekt over de aanvragen, toekenningen en weigeringen (zie [tabel 5](#)), maar kon bijvoorbeeld niet aangeven hoeveel tewerkstellingen om welke redenen voortijdig werden stopgezet of hoeveel keer hij een behandelingstermijn moest verlengen. Het Rekenhof kon de opgegeven cijfers evenmin altijd verzoenen met de cijfers in andere documenten, zoals het jaarverslag. De DEM heeft tot op heden ook slechts één verslag gepubliceerd, namelijk over de jaren 2019 tot 2022. De DVZ kon daarentegen, zelfs na herhaaldelijke vragen, geen (gedetailleerde) cijfers leveren, maar maakt wel ieder jaar een algemeen activiteitenverslag op waarin hij een beperkt aantal gegevens over de gecombineerde vergunning opneemt. Dat is enerzijds een rapporteringsprobleem, maar anderzijds ook een registratieprobleem. De DVZ kon bijvoorbeeld niet de rapporten bezorgen die hij overeenkomstig artikel 30 van het samenwerkingsakkoord naar de Europese Commissie moet sturen. De DVZ registreert dan weer niet vanuit welke status een werknemer, via de werkgever, een aanvraag voor een gecombineerde vergunning indient.

4.3 Deelconclusies

De voorbije jaren is de organisatie van de DEM grondig bijgestuurd, met gespecialiseerde teams, automatische tweede controles en specifieke kamers, zoals de controlekamer. Door het stijgend aantal aanvragen en de nood aan diepgaander controles is het personeelsbestand van de DEM in 2023 uitgebreid. Daardoor kon de dienst gelijke tred houden met het stijgend aantal aanvragen, maar niet de algemene historische achterstand wegwerken. Ook de dienst Lang Verblijf, die bij de DVZ de aanvragen van gecombineerde vergunningen behandelt, heeft in 2023 personeel bijgekregen. De DVZ heeft geen data bezorgd over de wacht- en doorlooptijden voor dossiers binnen zijn diensten voor de in Vlaanderen ingediende aanvragen.

⁸⁸ De NACE-code van een onderneming is een officiële code voor het omschrijven van haar activiteiten, waarvan het gebruik gestandaardiseerd is in de Europese Unie.

Het gebruik van het uniek loket zorgt ervoor dat de DVZ en de DEM eenvoudig en snel toegang hebben tot de aanvraaggegevens. Zij kunnen ook extra informatie opvragen via het uniek loket, maar de DVZ doet dat nog met e-mails, waardoor de andere partijen die informatie niet zien. Het uniek loket vergt voortdurend aanpassingen om de processen en controles efficiënter te laten verlopen, maar door de beperkte financiële middelen en de consensusvereiste voor gewenste aanpassingen laten die aanpassingen soms lang op zich wachten. Ook hebben nog niet alle betrokken diensten toegang tot het uniek loket: de consulaire posten en gemeenten kunnen het niet raadplegen noch aanvullen en de toegang voor de werknemer is in de praktijk moeilijk.

De DEM gebruikt een eigen applicatie, die echter niet volledig afgestemd is op een efficiënte dossierbehandeling. De dienst probeert wel zijn software te optimaliseren en ontwikkelt een nieuwe toepassing. De DVZ gebruikt een applicatie die ruimer gaat dan alleen de gecombineerde vergunning en niet gekoppeld is aan het uniek loket. Ook deze dienst ontwikkelt een nieuwe toepassing.

Zowel de DEM als de DVZ gebruiken databanken en overkoepelende dataplatformen voor hun controles, waartoe ze een verruimde toegang nastreven. Ze zijn over het algemeen tevreden over de kwaliteit van de data, maar volgens het Rekenhof gaat de DEM soms te gemakkelijk uit van de correctheid van de data. De administraties hebben een onvoldoende overkoepelend inzicht in de dossiers van de gecombineerde vergunning en konden specifieke, overkoepelende cijfers niet bezorgen. De reden daarvoor ligt in het feit dat zij onvoldoende gegevens registreren. Daardoor kunnen zij onvoldoende rapporteren. De DEM rapporteert trouwens de gegevens die wel aanwezig zijn, onvoldoende frequent.

Hoofdstuk 5

Controle op de toegekende gecombineerde vergunning

5.1 Regelgeving en toepassing van de controlebevoegdheden

De controle op de toegekende gecombineerde vergunning houdt enerzijds de controle door de DEM en de DVZ in op de naleving van de vergunningsvoorwaarden na de toekenning en anderzijds de controle door de inspectiediensten.

De DEM mag een toegekende vergunning intrekken op grond van de verplichte en facultatieve intrekkinggronden die het BVR beschrijft.⁸⁹ Het wijzigingsbesluit van 8 maart 2024 heeft deze intrekkinggronden uitgebreid. Dat impliceert dat de DEM een toegekende vergunning mag controleren. Hij maakt van die bevoegdheid gebruik door eigen administratief onderzoek uit te voeren of door de VSI om een inspectie te vragen. Voor de beslissingen tot intrekking gebruikt de DEM diverse documenten, zoals een draaiboek met de concrete toepassing van de intrekkinggronden en een beschrijving van het intrekkingproces, alsook een document met intrekkingsmotieven. Deze documenten hebben telkens een sterke band met de regelgeving (de intrekkinggronden).

De DVZ heeft de bevoegdheid het verblijf te beëindigen (artikel 61/25-7 van de verblijfwet), maar organiseert geen (systematische) controles na de vergunningstoekenning.

Vier sociale inspectiediensten spelen een rol in de controle op de toegekende vergunning: de VSI en drie federale diensten: de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO), van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ) en van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Zij oefenen hun controlebevoegdheden uit overeenkomstig het sociaal strafwetboek uit 2010 als het federale bevoegdheden betreft, en het decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht van 30 april 2004 (hierna: het toezichtdecreet) als het Vlaamse bevoegdheden betreft.

Alle inspectiediensten kunnen de voorwaarden van de gecombineerde vergunning controleren die zijn vastgelegd in de wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers van 30 april 1999 en het BVR houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers van 7 december 2018. Dat past in de bevoegdheidsverdeling van de bijzondere wet tot hervorming van de instellingen van 1980 voor de tewerkstelling van

⁸⁹ De DEM *moet* een toelating tot arbeid intrekken als ze een of meer van de vijf verplichte intrekkinggronden vaststelt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de werkgever voor de aanvraag onjuiste of vervalste gegevens heeft gebruikt. De DEM *kan* een toelating tot arbeid intrekken als ze een of meer van de vier facultatieve intrekkinggronden vaststelt, bijvoorbeeld als de werkgever onvoldoende economische of maatschappelijke activiteiten uitoefent die de tewerkstelling van buitenlandse werknemers verantwoordt, of als hij in staat van faillissement verkeert. Een aantal overwegingen begrenzen de beslissingsvrijheid van de DEM voor deze tweede soort intrekkinggronden, zoals de belangen van de werknemer. De DEM moet zijn beslissingen dan ook motiveren. De meeste intrekkinggronden zijn ook weigeringsgronden, maar niet allemaal. Ongunstige kredietwaardigheid is bijvoorbeeld een grond om te weigeren, maar niet om de toelating in te trekken. Ten slotte trekt de DEM een toelating ook in als de werkgever een voortijdige stopzetting van de tewerkstelling heeft gemeld.

buitenlandse werknemers, aangepast in het kader van de zesde staatshervorming.⁹⁰ De wet stelt daarbij dat de regionale en federale inspectiediensten inbreuken op elkaars regelgeving kunnen vaststellen. Het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 heeft dat bevestigd in zijn artikelen 10 en 11, die stellen dat de vaststelling van inbreuken betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers een gedeelde bevoegdheid is.

De symmetrie is evenwel niet volledig. De VSI kan een aantal inbreuken die verband houden met economische migratie, in het bijzonder mensenhandel, economische uitbuiting, illegaal verblijf, de ontbrekende LIMOSA-aangifte en inbreuken op de detacheringsregelgeving, wel onderzoeken, maar niet verbaliseren. De VSI vindt het niettemin wenselijk dat ze dit zou kunnen, omdat ze – als de federale inspectiediensten niet onmiddellijk ter plaatse (kunnen) komen – bij deze inbreuken alleen een verslag van inlichtingen (en geen pv) kan opmaken.⁹¹ Dat verslag moet ze dan bezorgen aan de federale inspectiediensten of de politie, die vervolgens een eigen onderzoek kunnen opstarten en, eventueel, verbaliseren. Daardoor gaat echter vaak tijd en bewijsmateriaal verloren en personen zonder geldige verblijfsvergunning kunnen verdwijnen. De regelgeving laat volgens de VSI en de federale inspectiediensten dus geen optimale controle toe.

De VSI heeft deze knelpunten in 2022 aangekaart en de federale inspectiediensten zijn principieel akkoord gegaan met de aanpassingen die de VSI voorstelde. Twee federale inspectiediensten (FOD WASO en RSZ⁹²) gingen evenwel niet akkoord met de gevraagde medecontrolebevoegdheid op inbreuken op de detacheringsregelgeving omdat deze bevoegdheid volgens hen “behoort tot de kern van het arbeidsrecht wat een exclusief federale bevoegdheid is”. Een uitbreiding van de medecontrolebevoegdheid vereist echter een aanpassing van de bijzondere wet. De Kamercommissie Mensenhandel heeft in 2023 ook aanbevolen dat *de gewestelijke arbeidsinspecteurs ertoe gemachtigd zouden worden mensenhandel en mensensmokkel op te sporen* (aanbeveling A.36).⁹³

Er zijn geen indicaties dat de controlebevoegdheden die in de regelgeving zijn vastgelegd, niet worden toegepast. Het Rekenhof stelde wel vast dat de DEM een *verplichte* intrekkinggrond, met name als *de werkgever of de gastentiteit de wettelijke en reglementaire verplichtingen voor de tewerkstelling van werknemers niet nakomt, met inbegrip van de loon- en andere arbeidsvoorwaarden die gelden voor de werknemers* (artikel 13, § 1,4), niet strikt toepast. De DEM constateert soms dat de werkgever onvoldoende loon betaald heeft aan zijn werknemer. In dat geval zou hij volgens het BVR de vergunning zonder meer moeten intrekken. In zijn interne richtlijnen stelt de DEM echter voor *alle* verplichte intrekkinggronden: *indien zij de materiële vaststellingen ‘voldoende zwaarwichtig’ acht, dan wordt de toelating automatisch ingetrokken*. In het geval van loontekort past de DEM deze richtlijn toe door, als het de eerste keer is dat er een tekort wordt vastgesteld

⁹⁰ Art.6§1 IX – wat het tewerkstellingsbeleid betreft van de bijzondere wet stelt: (...) 3° *de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten, met uitzondering van de normen betreffende de arbeidskaart afgeleverd in het kader van de specifieke verblijfssituatie van de betrokken personen en de vrijstellingen van beroepskaarten verbonden aan de specifieke verblijfssituatie van de betrokken personen. De vaststelling van de inbreuken kan eveneens worden verricht door de daartoe door de federale overheid gemachtigde ambtenaren (...)* 4° *de toepassing van de normen betreffende de arbeidskaart afgeleverd in het kader van de specifieke verblijfssituatie van de betrokken personen. Het toezicht op de naleving van deze normen behoort tot de bevoegdheid van de federale overheid. De vaststelling van de inbreuken kan eveneens worden verricht door de daartoe door de gewesten gemachtigde ambtenaren.*

⁹¹ De VSI kan ook een inlichtingenverslag opmaken en doorsturen naar haar regionale tegenhangers als dat tot de bevoegdheid van een andere gewest behoort.

⁹² De RSZ heeft later aan het Rekenhof een genuanceerder standpunt meegedeeld waaruit blijkt dat ze niet principieel tegen is, maar wel de nodige voorbehouden maakt.

⁹³ Verslag van de bijzondere commissie belast met de evaluatie van de wetgeving en het beleid inzake mensenhandel en mensensmokkel van 12 juni 2023 van het federaal Parlement, p.114. doi: [55K2530002.pdf](https://doi.org/10.5555/55K2530002.pdf) (lchambre.be).

en het tekort – bijvoorbeeld omdat het beperkt is – niet zwaarwichtig wordt geacht, de werkgever de mogelijkheid te bieden het tekort bij te passen. Weigert de werkgever dit, dan trekt de DEM de vergunning in. Dit doet de DEM ook als de VSI het loontekort heeft vastgesteld en een intrekking adviseert. Deze appreciatiebevoegdheid heeft geen rechtsbasis⁹⁴, maar de DEM handelt op die manier omdat een strikte toepassing ertoe zou leiden dat de werknemer, die al te weinig loon ontvangen heeft, zijn tewerkstelling en dus zijn inkomen verliest.

5.2 Controle na toekenning

5.2.1 Systematische controles door de VSI en de DEM

De VSI en de DEM organiseren sinds eind 2022 samen systematische *on desk ex post* controles. Dat is een positieve evolutie ingevolge de visa- en Borealisaffaires. Beide diensten controleren elk kwartaal op grond van de loongegevens in de multifunctionele aangifte (DmfA)⁹⁵ voor alle categorieën of de tewerkstelling is gestart en of zij niet voortijdig is stopgezet zonder dat dit is gemeld. Zij controleren bijkomend elk kwartaal voor de *hooggeschoolden* of minstens het reglementair bepaalde minimumloon is betaald. Daarbij verrijkt de VSI een databestand van het departement WSE met DmfA-gegevens. Vervolgens filtert de VSI de anomalieën uit op basis van knipperlichten en bezorgt die voor verder onderzoek aan de controlekamer. Als de diensten onregelmatigheden vaststellen, contacteren ze de werkgever met het oog op een verklaring. De VSI kan daarbij ook een reguliere controle uitvoeren en eventueel onverwacht ter plaatse controleren. Een inbreuk kan uiteraard ook leiden tot een onmiddellijke intrekking van de vergunning.

Er zijn wel enkele beperkingen. Zo controleert de VSI voor de categorieën *middengeschoolden* of *overige* wel of loon betaald wordt, wat wijst op effectieve tewerkstelling, maar niet of het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) wordt betaald. Ze controleert evenmin of het contractueel afgesproken loon of het loon volgens de barema's van de paritaire comités wordt betaald. Daarnaast kunnen de diensten deze controle niet uitvoeren voor gedetacheerde hooggeschoolde werknemers, van wie ze geen loongegevens ontvangen. De DEM controleert dat enkel bij een hernieuwing, waarbij hij de loonstaat en betalingsafschriften opvraagt. Dat betekent dat een aanvraag die niet hernieuwd werd, geen ex post controle krijgt.

Verder controleren de VSI en de DEM niet of de tewerkstelling effectief is stopgezet na afloop van de vergunning (zonder hernieuwing). Zij controleren immers voor deze niet op eventuele loondoorbetalingen. De basislijst voor hun systematische ex post controles bestaat uit vergunningen die nog geldig zijn, vergunningen waarbij de hernieuwing werd geweigerd, vergunningen die werden ingetrokken en aanvragen die werden geweigerd.

De werkgevers melden de stopzetting van de arbeidsovereenkomst niet altijd.⁹⁶ Dat is nochtans van belang, aangezien de DEM de toelating tot arbeid maar kan intrekken als hij op de hoogte is van de stopzetting van de tewerkstelling. Zolang dat niet is geschied, heeft de werknemer op grond van zijn gecombineerde vergunning een verblijfsrecht voor de resterende termijn.

⁹⁴ Deze beoordelingsbevoegdheid wordt in de memorie van toelichting bij het BVR tot aanpassing van het BVR van 7 december 2018 uitdrukkelijk uitgesloten (VR 2024 0803 DOC.0289/1BIS).

⁹⁵ De DmfA bevat de loon- en arbeidstijdgegevens van alle werknemers die bij een werkgever tewerkgesteld zijn gedurende een bepaald kwartaal.

⁹⁶ Ook een betekenisvolle wijziging aan de arbeidsvoorwaarden moet de werkgever aan de DEM melden. De DEM zal dan meedelen of een nieuwe toelating tot arbeid nodig is (art.9 van het BVR).

Sinds 1 januari 2024 voorziet het toezichtdecreet in boetes voor niet-melding (artikel 13/2, §2, 2^e lid), de werkgever heeft er dus in principe belang bij om een stopzetting te melden.⁹⁷ De werknemer heeft daar echter geen belang bij, want als de werkgever de stopzetting meldt, heeft hij maar een verblijfsrecht van 90 dagen meer, in plaats van voor de resterende termijn van zijn gecombineerde vergunning.⁹⁸ Alleen met een controle ter plaatse of (systematische) ex postcontroles kan de overheid nagaan of een tewerkstelling stopgezet is en geen loon meer uitbetaald wordt. Maar dit laatste kan ten vroegste een kwartaal later vastgesteld worden.

5.2.2 Ad hoc onderzoeken door de DEM

De DEM kan ook na de vergunningstoekenning een ad hoc administratief onderzoek (*on desk*) uitvoeren. Hij doet dat na een klacht of melding. Of een werkgever de voorwaarden die de DEM heeft opgelegd om een goedkeuring te bekomen, naleeft, controleert de DEM voor sommige voorwaarden alleen in het kader van een hernieuwing. Als de werkgever geen hernieuwing aanvraagt, controleert de dienst deze voorwaarden dus niet. Op grond van de eigen onderzoeken kan de DEM bepalen of er gronden zijn voor de intrekking van een toegekende vergunning.

5.2.3 Ad hoc onderzoeken door de VSI

Een inspecteur van de VSI kan spontaan beslissen tot een controle op de gecombineerde vergunning, of hij kan dat doen op vraag van de DEM of na een klacht. De VSI geeft voorrang aan verzoeken van de DEM en klachten. In jaar x maakt de VSI voor jaar x+1 een boordtabel op waarin per materie de inzet van VTE en het aantal uit te voeren controles bepaald wordt. Zo'n tabel houdt impliciet een éénjarig operationeel plan in waarin de prioriteiten binnen de ruimere materiecluster 'economische migratie' naar voor komen, maar dit is geen expliciete, risico-onderbouwde inspectiestrategie voor de gecombineerde vergunning. De onderstaande tabel toont de oorsprong van de onderzoeken in het kader van de controles op buitenlandse werknemers (dus ruimer dan de gecombineerde vergunning).

⁹⁷ De VSI hanteert een interne richtlijn dat ze in dat geval bij een eerste niet-melden-inbreuk zal waarschuwen, en bij een herhaling zal verbaliseren. Bij verbalisatie acht de VSI evenwel het boetebedrag te laag (sanctie van niveau 2) en de bewijslast te zwaar (er moet minstens sprake zijn van een intentie tot fraude).

⁹⁸ Als de tewerkstelling voortijdig stopgezet is, krijgt een werknemer 90 dagen extra verblijfsrecht. Als de geldigheidstermijn van de elektronische A-kaart minder is dan 90 dagen, krijgt de derdelander een bijlage 51 voor de resterende termijn. Gelet op de behandelingstermijnen is het weinig realistisch dat een werknemer binnen die periode een werkgever vindt die een aanvraag indient die ook nog eens binnen die termijn wordt goedgekeurd. Uit het middenveld kwam ook het signaal dat de termijn te kort is voor de werknemers om een nieuwe job te vinden. Ze zijn immers niet altijd op de hoogte van het bestaan van arbeidsbemiddelingsdiensten. Deze beperkende regelgeving is een negatieve stimulans voor werknemers om de stopzetting van de tewerkstelling te melden.

Tabel 10 – Oorsprong van de onderzoeken in het kader van de controles op buitenlandse werknemers

Oorsprong	aantal onderzoeken in 2023
Eigen initiatief (excl. administratieve controles)	507
Administratieve controles	766
Arrondissementscel actie	177
Aanvraag door de DEM	262
Aanvraag door een andere dienst (bv. de DVZ)	81
Klacht/melding	72
Totaal	1.865

Bron: Jaarverslag VSI – 2023

In 2023 vroeg de DEM om 262 onderzoeken, waarvan 77 onderzoeken vóór de toekenning en 181 verzoeken om een opvolgingsinspectie. Vier onderzoeken waren onbepaald.

De VSI kan zowel een administratieve controle (*on desk*), als een controle ter plaatse bij de werkgever uitvoeren. Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de VSI in 2023 766 administratieve en 1.099 terreinonderzoeken heeft uitgevoerd in het kader van de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

Een administratief onderzoek heeft voornamelijk als doel onregelmatigheden te detecteren om daarna op het terrein bij de betrokken ondernemingen een algemene controle uit te voeren.

Op het terrein controleert de inspecteur in de eerste plaats of de werknemer over een geldige gecombineerde vergunning beschikt, dus of hij legaal aan het werk is. De VSI vraagt standaard de documenten op die relevant zijn voor een bepaalde categorie (bijvoorbeeld een uurrooster) én de documenten die voor alle categorieën van belang zijn (zoals de arbeidsovereenkomst). Aangezien weigerings- en intrekingsgronden ook algemeen verwijzen naar *de naleving van wetten* (bijvoorbeeld de sociale en fiscale regelgeving), zal de VSI ook een aantal basiszaken nagaan uit de federale regelgeving, bijvoorbeeld of de persoon officieel in dienst is en het loon aangegeven is aan de RSZ. De VSI controleert niet of de werknemer aangesloten is bij een mutualiteit, maar wel of de werkgever sociale zekerheidsbijdragen betaalt. De controle van de VSI is toegespitst op de werkgever. Controle van de werknemer staat vooral in functie daarvan, bijvoorbeeld of hij effectief de afgesproken prestaties of functie uitvoert. Welke voorwaarden en grenzen van de gecombineerde vergunning de inspecteur controleert, hangt af van de categorie waarvoor een gecombineerde vergunning is afgeleverd. Bij *hooggeschoolden* is dat voornamelijk of minstens het reglementair bepaalde minimumloon wordt betaald, en, eventueel, de echtheid van het diploma als er vermoedens zijn dat het om een vervalsing gaat. Bij de midden- en kortgeschoolden zal dat voornamelijk de conformiteit van de uitgeoefende functie met de vergunning zijn en het loon.

De VSI gebruikt geen algemene handleiding of checklist voor haar controles. Ze hanteert wel procedures voor bepaalde onderzoeksdaden, zoals de opvraging van rekeninguittreksels. Ze vindt het belangrijk de inspecteur de ruimte te laten voor maatwerk tijdens de controles.

De VSI maakt een inspectieverslag op en, eventueel, een pv, een waarschuwing of een waarschuwing met termijnstelling (zie ook [hoofdstuk 6](#)). Er is altijd een controlespoor van het onderzoek.

De VSI bezorgt de DEM het inspectieverslag als de inspecteur van oordeel is dat het relevante informatie bevat of als het onderzoek door de DEM werd aangevraagd. Als de VSI een pv opmaakt voor het OM, dan geldt het geheim van het strafonderzoek en kan de VSI de DEM maar beperkt informeren. In een aantal gevallen zal DEM dan ook niet over informatie beschikken die relevant kan zijn voor de beoordeling van lopende vergunningen, nieuwe aanvragen of vragen tot hernieuwing.

Met de inspectieverslagen kan de DEM bepalen of er gronden zijn om een hernieuwing goed te keuren of te weigeren, of om een toegekende vergunning in te trekken. Artikel 13 van het BVR⁹⁹ en interne richtlijnen sturen de keuze van de maatregel. In ernstige gevallen kan de DEM beslissen alle lopende vergunningen bij de werkgever in te trekken, maar aangezien deze maatregel ook de werknemers zwaar treft, neemt de DEM die maar uitzonderlijk.

5.2.4 Ad hoc onderzoeken door de federale sociale inspectiediensten

De federale sociale inspectiediensten controleren in principe niet gericht op de gecombineerde vergunning. Ze hebben dan ook geen specifiek inspectiekader daarvoor. Hun bevoegdheden zijn immers te breed en hun takenpakket is te uitgebreid. De inspectiediensten baseren hun plannen in hoofdzaak op de plannen van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en voegen eigen specifieke doelstellingen en acties toe (RSZ en RVA) of hanteren eigen plannen (FOD WASO). Een belangrijke parameter zijn ook bij deze inspectiediensten de sectoren waarin zich de grootste risico's stellen.¹⁰⁰ Controles kunnen ook plaatsvinden na klachten of meldingen, of op verzoek van het arbeidsauditoraat. De federale sociale inspectiediensten controleren in de eerste plaats de naleving van de materies die onder hun bevoegdheid vallen. Alleen als ze bij een controle vaststellen dat er werknemers zijn met een gecombineerde vergunning, zullen ze deze vergunning controleren. Deze inspectiediensten kunnen inspecteren op vraag van de DEM, maar dat verloopt langs de VSI.

Doordat de federale inspectiediensten geen volledige toegang hebben tot het rijksregister en geen toegang tot het uniek loket, nemen ze soms contact op met de DVZ en de DEM om informatie te verkrijgen die nuttig is voor het onderzoek, zoals de verblijfplaats en identiteit van de werknemer of de voorwaarden en de beperkingen van de vergunning. Over de samenwerking bestaan geen formele afspraken.

Bij de federale inspectiediensten zijn de leidraden en procedures niet specifiek afgestemd op de gecombineerde vergunning: de RVA hanteert een algemene instructie, de FOD WASO heeft een luik *controle op tewerkstelling buitenlandse werknemers* in haar interne procedure en de RSZ gebruikt een controleprocedure voor werknemers in loondienst. Geen enkele inspectiedienst hanteert een concrete checklist. Rekening houdende met de ruimere werking van deze diensten en het gebrek aan documenten specifiek voor de gecombineerde vergunning, heeft het Rekenhof niet onderzocht of hun instructies met de materiële regelgeving voor de gecombineerde vergunning overeenstemmen, noch of hun leidraden en procedures alle risico's in dat verband afdekken.

⁹⁹ Art. 13, §1: verplichte intrekkinggronden - Art 13, §2: facultatieve intrekkinggronden.

¹⁰⁰ Risicosectoren zijn landelijk bepaald, zoals de bouw- en transportsector, maar kunnen ook provinciaal bepaald worden, zoals de fruitpluk in Limburg.

De federale inspectiediensten informeren de DEM maar in beperkte mate en de VSI heeft geen toegang tot de federale inspectieverslagen. Alleen als een pv wordt opgemaakt waarin de Vlaamse cel AG in een later stadium optreedt (zie [hoofdstuk 6](#)), ontvangt de DEM informatie via de rapportering van de cel. Vaak zal dat pas geruime tijd na de inbreuk plaatsvinden en kan de DEM al nieuwe beslissingen genomen hebben, zonder kennis van deze informatie.

5.2.5 Samenwerking tussen de inspectiediensten met het oog op de controle

In de praktijk is er een goede samenwerking tussen de regionale en federale inspectiediensten. Het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2011 beschrijft die samenwerking inzake de controle op illegale arbeid en sociale fraude en alle betrokken actoren handelen ernaar.

De inspectiediensten zijn lokaal (RVA), provinciaal (RSZ) of provincie-overschrijdend (FOD WASO en VSI) georganiseerd en de manier van samenwerken kan verschillen naargelang de regio's. Naargelang de regio worden de controles verdeeld tussen de diensten, wordt nauw samengewerkt of wordt de samenwerking beperkt tot risicosectoren of tot de controles die worden georganiseerd in het kader van de arrondissementscellen. Zowel binnen de arrondissementscellen als rechtstreeks tussen de inspecteurs is er een goede samenwerking. De informatiedeling is op technisch vlak structureel problematisch (zie [5.3.1](#)), maar de goede persoonlijke contacten tussen de inspecteurs zorgen voor een vlotte ad hoc gegevensdeling.

Arrondissementscellen zijn organen die per gerechtelijk arrondissement zijn opgericht en worden voorgezeten door een arbeidsauditeur.¹⁰¹ Ze zijn een onderdeel van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). De SIOD staat in voor de ontwikkeling van een visie en strategie voor de bestrijding van sociale fraude in België en de arbeidsauditeurs sturen de arrondissementscellen aan, die op lokaal niveau de controles op de naleving van de sociale wetgevingen coördineren. Behalve de vier inspectiediensten die betrokken zijn bij de controle op de gecombineerde vergunning, zijn ook het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de Federale Overheidsdienst Financiën, het Parket van de Procureur des Konings en de federale politie vertegenwoordigd in elke arrondissementscel. Ook kunnen vertegenwoordigers van andere openbare instellingen voor de sociale zekerheid uitgenodigd worden. De bevoegdheden zijn dus zeer ruim en de inspecties betreffen dus altijd verscheidene materies. In de eerste helft van 2024 hebben de arrondissementscellen 4.599 inspecties uitgevoerd in het Vlaams Gewest (9.103 inspecties in 2023), maar er kan niet bepaald worden in hoeveel daarvan economische migratie of de gecombineerde vergunning aan bod kwam.

Hoewel de gewestelijke sociale inspectiediensten vertegenwoordigd zijn in de arrondissementscellen en mee verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van plannen van de SIOD, zijn zij niet vertegenwoordigd in het strategisch comité van de SIOD. Het departement WSE heeft al herhaaldelijk gevraagd om een gelijkwaardige status te krijgen binnen de SIOD, maar de RSZ heeft daar bezwaar tegen, omdat de opmaak van het strategisch operationeel plan een federale bevoegdheid is. De RSZ vindt wel dat meer structureel algemeen strategisch overleg nodig is voor de aanpak van fraude in het kader van economische migratie, om tendensen te bespreken en de aanpak daarop af te stemmen.

¹⁰¹ Er zijn zeventien arrondissementscellen in België: Antwerpen, Brussel, Charleroi-La Louvière, Halle-Vilvoorde, Huy-Waremme, Leuven, Liège, Limburg, Luxemburg, Mechelen, Mons-Tournai, Namur-Dinant, Nivelles, Oost-Vlaanderen, Turnhout, Verviers-Eupen en West-Vlaanderen.

De federale politie is vertegenwoordigd in de arrondissementscellen. De inspectiediensten kunnen de politie ook vragen om begeleiding bij hun controles of tijdens hun controle de politie oproepen om de veiligheid van de inspecteurs te garanderen of pv's op te maken voor personen die op de werkplek aanwezig zijn zonder een wettig verblijfsrecht. Het Rekenhof ging niet na in hoeverre de bijstand aan sociale inspecteurs voor de federale en lokale politiediensten een prioriteit vormt. Andersom kunnen politiediensten zaken melden aan de procureur des Konings of aan de arbeidsauditeur, die vervolgens een sociale inspectiedienst kan vatten.

Naast de samenwerking met de federale inspectiediensten, werkt de VSI in het kader van de gecombineerde vergunning ook sporadisch samen met andere (Vlaamse) inspectiediensten, zoals de Vlaamse Wooninspectie. Om de samenwerking op het terrein en de gegevensuitwisseling te optimaliseren, heeft ze met de sociale inspectiediensten van de andere regio's een samenwerkingsakkoord gesloten.

5.3 Toegang tot gegevens en informatie met het oog op inspectie

5.3.1 Databanken en applicaties

De VSI behandelt al haar dossiers op het niveau van de werkgever in de applicatie Argus. Argus is een recente applicatie, die de mogelijkheid biedt verschillende datastromen te automatiseren. De VSI kiest er echter voor deze mogelijkheid niet te benutten om het proces niet te verzwaren of te vertragen. De overstap naar de applicatie heeft er wel voor gezorgd dat sommige functies momenteel niet werken en (opnieuw) moeten worden ontwikkeld. Zo is Argus maar gedeeltelijk gekoppeld aan ABK, waardoor de communicatie van Argus naar ABK opnieuw moet worden ontwikkeld. In de toekomst zal Argus ook aan Vlama gekoppeld worden. Aangezien de VSI ruimer controleert dan enkel de gecombineerde vergunning, zal Argus niet geïntegreerd worden in Vlama.

Sociale inspecteurs van de FOD WASO, de RSZ en de RVA gebruiken allemaal de applicatie ePV. Deze applicatie bevat een overzicht van alle pv's die de federale inspecteurs opstellen, onder andere in het kader van de gecombineerde vergunning. Daarnaast hebben alle federale sociale inspectiediensten toegang tot het kadaster van onderzoeken in Dolsis, dat alle informatie over de onderzoeken die de inspectiediensten uitvoeren centraliseert: informatie over de werkgever, de werknemer en de sociaal verzekerde, en contactgegevens van collega's van de inspectiediensten.

De VSI heeft alleen leesbevoegdheid in ePV, waardoor federale inspecteurs geen inzicht hebben in de regionale dossiers. De VSI heeft evenmin toegang tot het kadaster van onderzoeken, en ontbeert bijgevolg zicht op federale dossiers waarin geen pv's zijn opgesteld. De VSI krijgt ook alleen het inspectieverslag van federale inspectiediensten als de federale inspecteur dat relevant acht. Het risico bestaat bijgevolg dat, door de overlapping in bevoegdheid voor gecombineerde vergunningen zonder dat informatie onderling wordt gedeeld, een werkgever zowel een controle ondergaat van een federale inspectiedienst, als van een Vlaamse inspectiedienst (zie 4.1). Verder leidt het ook tot een minder geïnformeerde risico-inschatting, doordat een inspectiedienst niet altijd weet wat in een ander onderzoek aan het licht is gekomen.

Bij de verschillende inspectiediensten heerst nochtans de consensus dat ze inzicht moeten hebben in elkaars dossier. De realisatie van de wederzijdse toegang tot elkaars onderzoeken wordt echter bemoeilijkt doordat de Vlaamse overheid bezig is met de ontwikkeling van een platform voor alle Vlaamse inspectiediensten (o.a. de Wooninspectie en de Milieu-Inspectie), met name

het Vlaams Handhavingsplatform (VHP). De VSI werkt echter voornamelijk samen met de federale sociale inspectiediensten en het zou een extra investering vergen om de connectie met de federale applicaties te realiseren. Volgens de VSI is het de intentie dat de pv's die zij opmaakt, naar het Vlaams Handhavingsplatform gaan en van daaruit ingevoerd worden in eDossier¹⁰², een platform dat de informatie-uitwisseling tussen de actoren in de strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude zal digitaliseren.¹⁰³ Ook de applicatie ePV zal daaraan gekoppeld worden. Zo zal dit platform alle betrokken partijen toelaten op elk ogenblik de stand van zaken van een dossier te kennen en de onderliggende documenten te raadplegen.

Zowel de federale als de regionale inspectiediensten gebruiken verschillende databanken voor hun inspecties. In een aantal gevallen is de toegang beperkt tot bepaalde data. Alle inspecteurs gebruiken voornamelijk de applicatie Dolsis (laptop) of MyDia (smartphone), waarmee zij de gegevens kunnen raadplegen van het rijksregister, het bis-register, het werkgeversrepertorium, het interactief personeelsregister, Dimona¹⁰⁴, DmfA, het LIMOSA-kadaster, detacheringsdocumenten, werfmeldingen, *check ins at work*, de registratiekassa in de horeca, KBO gegevens, Mobivis¹⁰⁵, de pensioenen, de werkloosheid en leefloonuitkeringsdata. De regionale inspecteurs hebben echter een beperkter toegang tot Dolsis. Recent heeft de VSI toegang gevraagd tot de ANG.

De inspecteurs van de VSI hebben toegang tot het uniek loket. Zij gebruiken dat voornamelijk om de status van dossiers uit de andere gewesten te bekijken. Andere informatie over de gecombineerde vergunning kunnen ze rechtstreeks uit ABK halen. Federale inspecteurs hebben in de praktijk nog geen toegang tot het uniek loket.

5.3.2 Gegevensbeheer, registratie en rapportering

De VSI kon sommige gegevens niet rapporteren. Zoals al vermeld, heeft de VSI recent haar software veranderd, inclusief haar rapporteringstool. De VSI is zich bewust van de beperkte mogelijkheden en gaat na hoe ze dat kan veranderen.

Aangezien de controles van de federale inspectiediensten niet specifiek gericht zijn op de gecombineerde vergunning, maar deel uitmaken van bredere controles, registreren ze dergelijke controles niet apart en kunnen ze daarover geen aparte gegevens rapporteren.

5.4 Organisatie en ingezette middelen

De inspectiediensten hebben een ruimere bevoegdheid dan alleen die inzake de controle op de gecombineerde vergunning. Ze zijn bijgevolg ook niet specifiek georganiseerd voor de controle van die vergunning.

¹⁰² De VSI is momenteel nog niet aangesloten op het VHP. De planning is dat die aansluiting zal plaatsvinden op 1 juni 2025 voor wat verslagen van vaststelling en pv's betreft onder het decreet sociaal rechtelijk toezicht. Er zijn momenteel echter nog geen afspraken voor alle bestuurlijke vervolgings- en sanctiebeslissingen. Verder plant het VHP te connecteren met eDossier tegen het eind 2025. Daarvoor moet de Vlaamse overheid nog een samenwerkingsakkoord afsluiten met de federale overheid.

¹⁰³ Wet van 13 mei 2023 tot wijziging van het sociaal strafwetboek met het oog op de oprichting van het eDossier-platform.

¹⁰⁴ De Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) is het elektronische bericht waarmee de werkgever elke indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer aangeeft bij de RSZ.

¹⁰⁵ Databank van de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer

De VSI heeft twee operationele diensten (inspectie West en Oost). Deze diensten zijn naar geografische ligging ingedeeld en voeren allebei inspecties uit in alle materies waarvoor de VSI bevoegd is (economische migratie, dienstencheques, sociale economie, enz.). Alle inspecteurs van de VSI kunnen in principe alle materies controleren, maar zijn meestal wel gespecialiseerd in een bepaalde materie. Voor elke materie zijn in elke dienst ook een materie-expert en een strategisch adviseur aanwezig, die inhoudelijk aansturen.

Economische migratie, waarin de gecombineerde vergunning vervat zit, is de grootste materie-cluster in de VSI. In 2023 voerde deze inspectie 56 % van haar onderzoeken uit in deze cluster. Net als voor de DEM, keurde de Vlaamse Regering op 21 april 2021 ook voor de VSI een personeelsuitbreiding goed, met zeven VTE (vijf inspecteurs en twee administratieve medewerkers), in het kader van het zerotolerancebeleid voor arbeidsmigratie naar aanleiding van de Borealisaffaire. In 2023 werden 19,56 VTE ingezet voor de controles op economische migratie. Op 20 december 2024 besliste de Vlaamse Regering tot een verdere uitbreiding van de VSI waarbij elf bijkomende inspecteurs zich zullen richten op de economische migratie (hetgeen ruimer is dan de gecombineerde vergunning)¹⁰⁶.

De federale inspectiediensten controleren de gecombineerde vergunning in het kader van de inspecties ter bestrijding van de sociale fraude, maar zetten hun personeel daar niet exclusief voor in. Ze zijn dus niet specifiek georganiseerd voor de controle op de gecombineerde vergunning en hebben ook niet allemaal een even grote rol in de controle na de vergunningstoekenning. De RSZ heeft provinciale inspectieteams, waarvan de helft instaat voor de algemene controles en de andere helft op specifieke thema's controleert. Twee gespecialiseerde teams zijn gericht op economische migratie: het team ECOSOC (economische uitbuiting – mensenhandel) en het team GOT (grensoverschrijdende tewerkstelling – sociale dumping). De controle van de gecombineerde vergunning wordt bij de FOD WASO uitgevoerd door de operationele directies Toezicht op Sociale Wetten (TSW) en Toezicht op Welzijn op het Werk (TWW), die samen de arbeidsinspectie vormen. De sociale inspecteurs van de RVA vallen onder de bevoegdheid van de lokale werkloosheidsdirecteurs en doen maar een beperkt aantal controles op de gecombineerde vergunning.

De VSI voorziet in een opleidingsprogramma van drie maanden voor startende inspecteurs voordat zij zelfstandig een onderzoek mogen uitvoeren. Ze worden ook begeleid door een peter of meter. Daarnaast vinden periodiek opleidingen plaats over thema's die verband houden met de controles op economische migratie (algemene sociale wetgeving, verblijfswetgeving, te controleren regelgeving, valse documenten herkennen, enz.). De VSI voorziet in een document met een overzicht van de meest recente wetgeving en plaatst ook nuttige informatie op het intranet. In samenwerking met de SIOD vinden periodiek ook opleidingen plaats voor alle inspectiediensten, die zowel de federale als de regionale regelgeving toelichten.

5.5 Deelconclusies

De naleving van de voorwaarden van de gecombineerde vergunning wordt na de toekenning er van enerzijds gecontroleerd door de DEM en anderzijds door één Vlaamse en drie federale inspectiediensten. In het algemeen geschieden deze controles conform de regelgeving. De DEM past echter niet altijd de verplichte intrekingsgrond voor de schending van de loon- en andere arbeidsvoorwaarden strikt toe.

¹⁰⁶ VR 2024 2012 DOC.1380/1.

De DEM voert in samenwerking met de VSI systematische *on desk*-controles uit na de toekenning van de gecombineerde vergunning. Daarbij controleren zij aan de hand van loongegevens voor alle categorieën van de gecombineerde vergunning of de tewerkstelling is gestart en of zij niet voortijdig is stopgezet. Voor de *hooggeschoolden* controleren zij bijkomend of minstens het réglementair bepaalde minimumloon betaald is. Zij doen deze bijkomende controles niet voor de categorieën *middengeschoolden* en *overige*. De DEM en de VSI controleren niet of de tewerkstelling effectief ophield bij de afloop van de gecombineerde vergunning (zonder een hernieuwingsaanvraag). De naleving van de voorwaarden die eventueel opgelegd werden bij de toekenning van de gecombineerde vergunning, controleren zij soms pas in het kader van een hernieuwingsaanvraag. De DEM voert wel ad hoc onderzoeken uit na een klacht of een melding.

De regelgeving staat de regionale en federale inspectiediensten toe inbreuken op elkaars regelgeving vast te stellen en dus op de gecombineerde vergunning. De VSI kan echter sommige inbreuken die verband houden met economische migratie, maar onder de bevoegdheid vallen van de federale inspectiediensten, zoals mensenhandel of economische uitbuiting, niet verbaliseren. De VSI heeft dan ook in dit kader een uitbreiding van haar bevoegdheden gevraagd.

Buiten de systematische ex post-controles in samenwerking met de DEM, controleert de VSI de gecombineerde vergunning ook op vraag van de DEM, op eigen initiatief of na een klacht. Dat kan zowel bestaan in een administratieve controle, als in een controle op het terrein. De VSI hanteert een boordtabel die kan opgevat worden als een éénjarig operationeel plan met prioriteiten, maar geen expliciete, risico-onderbouwde inspectiestrategie. Zij hecht veel belang aan maatwerk en hanteert dus geen algemene controlehandleiding of checklist. Na afloop van de controle maakt de inspecteur een inspectieverslag op, dat hij deelt met de DEM indien deze het onderzoek heeft gevraagd, of als hij dat relevant acht, en op grond waarvan de DEM kan goedkeuren, weigeren of intrekken.

De federale inspectiediensten controleren niet gericht op de gecombineerde vergunning en informeren de DEM maar in beperkte mate als ze ermee geconfronteerd worden.

In de praktijk werken de verschillende inspectiediensten goed samen, zowel in de arrondissementscellen als rechtstreeks tussen de inspecteurs. De federale politie is ook vertegenwoordigd in de arrondissementscellen en inspectiediensten kunnen een beroep doen op de politie bij hun inspecties op eigen initiatief. Er bestaat wel een structureel probleem wat betreft informatiedeling tussen de federale inspectiediensten enerzijds en de VSI anderzijds. De federale inspecteurs hebben inzicht in elkaars onderzoeken via de applicatie ePV en het kadaster van onderzoeken, maar zij hebben geen inzicht in de onderzoeken van de VSI. De regionale inspecteurs hebben dan weer alleen leesbevoegdheid in ePV. Zij hebben evenmin toegang tot het kadaster van onderzoeken. Ten slotte hebben de federale inspecteurs in de praktijk geen toegang tot het uniek loket.

Hoofdstuk 6

Handhavingsbeleid

Inbreuken op de regelgeving van de gecombineerde vergunning worden soms vastgesteld bij de aanvraag voor een vergunningshernieuwing, maar vooral bij controles door de inspectiediensten. Handhaving kan vervolgens verlopen via twee mechanismen: een strafrechtelijke sanctie of een administratieve geldboete. Buiten een strafrechtelijke of administratiefrechtelijke behandeling van de inbreuk, kan de DEM de inbreuk ook bestraffen met intrekking van de betrokken vergunning of weigering van eerste aanvragen of aanvragen tot hernieuwing van een of meer gecombineerde vergunningen van de betrokken werkgever.

6.1 Vaststelling inbreuken door inspectiediensten

De inbreuken op de sociale wetgeving waarvoor Vlaanderen bevoegd is, zijn opgedeeld in vier niveaus, waarbij het niveau vier de zwaarste inbreuken betreft. De inbreuken op de gecombineerde vergunning behoren tot de niveaus twee (enkel het niet meedelen van de voortijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst), drie en vier. Zij kunnen worden vastgesteld door de vier inspectiediensten (zie hoofdstuk 5). Zowel de federale als Vlaamse inspecteurs hebben bij hun controles een belangrijke appreciatiebevoegdheid en beslissen dus zelf over de meest gepaste maatregel bij een inbreuk: inlichtingen geven, een waarschuwing met of zonder termijnstelling of een proces-verbaal. Federale inspecteurs hebben ook de mogelijkheid een strafrapport¹⁰⁷ op te maken. Alleen een proces-verbaal kan eventueel leiden tot een straf. Het appreciatierecht belet niet dat alle sociale inspecteurs hun beslissingen moeten motiveren. Er is eveneens aandacht voor uniformiteit. Zo hebben de inspectiediensten van de RSZ en de RVA instructies opgesteld voor de toepassing van het appreciatierecht. De inspecteurs van de VSI moeten er zorg voor dragen dat de middelen die zij aanwenden, passend en noodzakelijk zijn¹⁰⁸. Het opleidingstraject, themagroepen of intervisiemomenten besteden eveneens aandacht aan een uniform optreden. Voor sommige fenomenen of knelpunten die op het terrein blijken en niet duidelijk aftoetsbaar zijn met de regelgeving, neemt de VSI standpunten in. Het belangrijkste middel om de uniformiteit te bewaken zijn de kwaliteitscontroles op de verslaggeving door de inspecteurs.

Waarschuwing

Waarschuwingen zijn voor economische migratie – dat is ruimer dan alleen de gecombineerde vergunning – een belangrijk handhavingsinstrument. In 2023 heeft de VSI in totaal 116 waarschuwingen met en zonder termijnstelling opgesteld naar aanleiding van 1.999 inspecties.¹⁰⁹ De focus ligt daarbij op de rechtzetting van de inbreuk.¹¹⁰ De VSI gebruikt waarschuwingen bij een eerste inbreuk ook als voorwaarde om bij een tweede inbreuk gemakkelijker moedwilligheid vast te stel-

¹⁰⁷ Een strafrapport dient ook om Justitie (de arbeidsauditeur) op de hoogte te stellen van vaststellingen, maar de inhoud heeft geen bewijskracht en de betrokken persoon of onderneming krijgt geen kopie. Het strafrapport wordt daarom vaak gebruikt bij vermoedens van mensenhandel of in dossiers waarin vermeden wil worden dat de frauderende personen of bedrijven gealarmeerd worden tijdens de loop van een onderzoek.

¹⁰⁸ Sociaalrechtelijk toezichtsdecreet, art 5/2.

¹⁰⁹ Jaarverslag Vlaamse Sociale Inspectie 2023, p. 23.

¹¹⁰ Zo zal de VSI bij de betaling van te weinig loon meestal kiezen voor een waarschuwing, en geen pv opmaken.

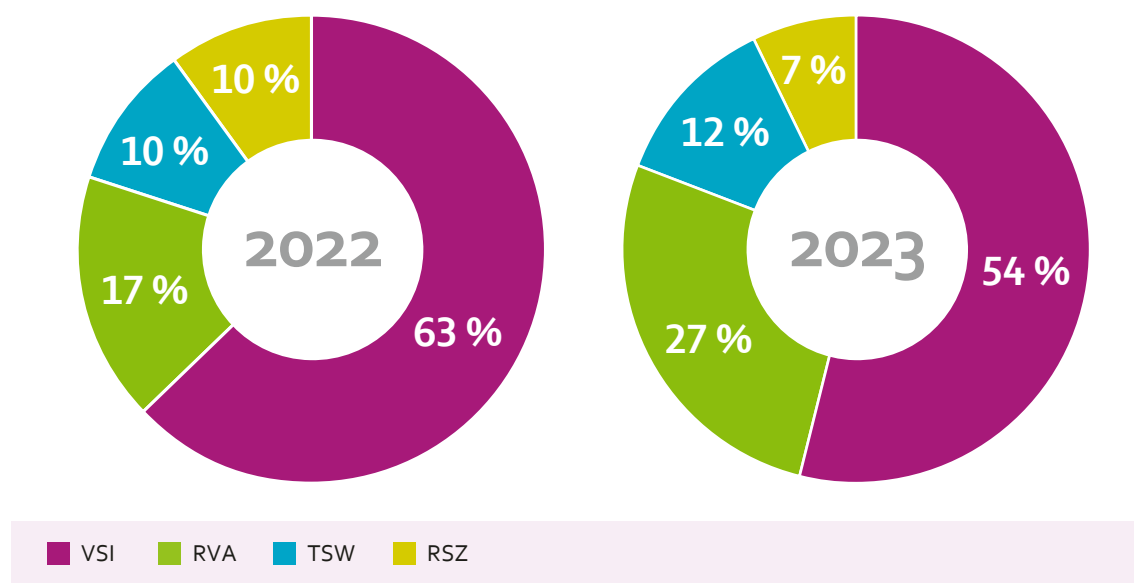
len en een pv op te stellen. Voor de federale inspectiediensten zijn de beschikbare gegevens niet precies genoeg doordat ze kaderen in veel andere controleactiviteiten. Bij de controles van de arrondissementscellen worden nauwelijks waarschuwingen gegeven wegens inbreuken inzake de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten.¹¹¹

Een waarschuwing zonder termijnstelling volgt de VSI niet op. Zij controleert die alleen bij een eventuele nieuwe controle. Als de waarschuwing dan genegeerd blijkt te zijn, verbaliseert de VSI. Ook de RSZ volgt waarschuwingen niet specifiek op, maar hij neemt de waarschuwing wel op in het kadaster van onderzoeken, opdat zij bij de voorbereiding van een volgende controle zichtbaar zal zijn. De RVA laat de opvolging over aan de individuele inspecteur, maar zoekt naar een specifiek opvolgingssysteem om dat verder te structureren.

Proces-verbaal

De meest verregaande stap die een inspecteur kan nemen is de opmaak van een pv. Hij legt die over aan het Openbaar Ministerie (OM) voor verdere afhandeling. In 2022 en 2023 werden respectievelijk 49 en 56 pv's opgesteld inzake inbreuken op de gecombineerde vergunning. De meeste van deze pv's heeft de VSI opgesteld (zie figuur 3).

Figuur 3 – Oorsprong van de pv's betreffende inbreuken op de gecombineerde vergunning



In het kader van de arrondissementscellen werden in Vlaanderen 68 144 pv's voor zware inbreuken en 3315 pv's voor lichte inbreuken inzake tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten opgesteld in 2024.¹¹² Voor 2023 waren de cijfers respectievelijk 192 en 28.¹¹³

6.2 Behandeling processen-verbaal

Een pv wordt, met uitzondering van die voor inbreuken van sanctieniveau één, aan het OM overgelegd. Alle pv's worden in principe zowel aan de federale dienst als de Vlaamse cel Administratieve

¹¹¹ Siod - statistieken 2023.pdf.

¹¹² siod.belgie.be/Statistieken/2024.pdf.

¹¹³ siod.belgie.be/Statistieken/2023.pdf.

Geldboeten (AG) overgelegd. Het OM kan een dossier seponeren, een minnelijke schikking voorstellen of vervolging instellen voor de correctionele rechtbank. Rekening houdend met de scope van de audit en het gegeven dat de federale celDirectie AG geen boetes kan opleggen wegens inbreuken op de gecombineerde vergunning en illegale tewerkstelling, heeft het Rekenhof zich gericht op de behandeling van pv's door de Vlaamse cel AG.

Voor inbreuken op de Vlaamse regelgeving beschikt het OM, overeenkomstig het decreet sociaalrechtelijk toezicht, over zes maanden om zijn beslissing mee te delen aan de Vlaamse cel AG, verlengbaar met zes maanden.¹¹⁴ De Vlaamse cel AG beschikt over een termijn van twaalf maanden, die loopt vanaf de datum waarop het OM kennis geeft van de niet-vervolging of na afloop van twaalf maanden als het OM binnen die termijn geen beslissing meedeelt. Zolang de cel AG echter geen geldboete oplegt, kan het OM, zelfs na zes of twaalf maanden, nog beslissen tot strafvervolging. De strafvervolging primeert dan op de administratieve sanctie. De verzending van de kennisgeving van de beslissing waarbij een administratieve geldboete wordt opgelegd, doet de strafvordering vervallen. De Vlaamse cel AG zal, in het geval dat er geen beslissing van het OM is, zo lang mogelijk wachten met het opleggen van een boete.

In sommige dossiers informeert het OM alleen de federale celDirectie AG, ook als de inbreuken de Vlaamse regelgeving betreffen. De federale celDirectie AG stuurt de beslissing dan door naar de Vlaamse cel AG, zij het soms met veel vertraging, waardoor de termijn waarbinnen de Vlaamse cel actie kan ondernemen, kort is. De geplande invoering van eDossier, waarbij elk pv en de volledige afhandeling ervan opgenomen wordt in één toepassing, zou dit probleem moeten oplossen. In de praktijk behandelt het OM de meeste dossiers echter vrij vlug. De gemiddelde termijn waarbinnen het OM een dossier aan de Vlaamse cel AG overlegt, bedraagt 88,5 dagen. De gemiddelde behandelingstermijn door de cel AG bedraagt twee tot drie maanden.

Als de inbreuken zowel de Vlaamse als de federale regelgeving betreffen, gelden er afspraken tussen de beide administraties over wie het dossier behandelt. Elke cel administratie kan echter alleen administratieve boetes opleggen voor de eigen regelgeving. In de praktijk behandelt de administratiecel die de hoogste boete kan opleggen, het dossier en vervalt de beboeting door de andere administratiecel. Als de federale celDirectie bevoegd is voor een dossier, bestraft zij niet de daarin opgenomen inbreuken op de gecombineerde vergunning. Om hoeveel dossiers het gaat, is onduidelijk, maar volgens de Vlaamse cel AG is het aantal beperkt, aangezien de Vlaamse cel meestal de hoogste boetes kan opleggen.

Ongeacht de redenen voor een eventuele seponering door het OM, kan de cel AG autonoom beslissen een administratieve boete op te leggen. Als ze dat doet, moet zij binnen de minimale en maximale grenzen blijven die het decreet per sanctieniveau heeft bepaald (zie verder 6.3). Bij haar beslissing moet de cel AG alle dossierelementen in acht nemen en de overtreder de kans bieden verweermiddelen in te dienen. Er is een uitgebouwde kwaliteitscontrole volgens een vierogenprincipe, waarbij een andere dossierbehandelaar elke beslissing naleest. Bij twijfel wordt het dossier besproken met het celhoofd. De secretaris-generaal van het Departement WSE neemt de uiteindelijke beslissing. Hij kan ook geheel of gedeeltelijk uitstel verlenen gedurende een proefperiode van minimaal één en maximaal drie jaar. De overtreder kan een beroep instellen bij de arbeidsgerechten.¹¹⁵

¹¹⁴ Decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht van 30 april 2004, art 17.

¹¹⁵ Decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht van 30 april 2004, art 17.

De onderstaande tabel overziet de pv's die eerst door het OM en daarna door de Vlaamse cel AG behandeld zijn. De inbreuken op de gecombineerde vergunning houden in dat de werknemer meer dan drie maanden in België mag verblijven of zich mag vestigen, maar dat hij niet over een arbeidsvergunning beschikt of dat de grenzen en voorwaarden van de vergunning niet gerespecteerd zijn.¹¹⁶

Tabel 11 – Gevolg pv's door OM en Vlaamse cel AG

	Inbreuk gecombineerde vergunning	
	2022	2023
Aantal dossiers met pv	49	56
Behandeling van dossiers met pv door OM		
Seponering OM	44	47
Vervolg/minnelijke schikking OM	4	3
Nog geen beslissing OM	1	6
Behandeling van dossiers met pv door Vlaamse cel AG		
Administratieve geldboete	33	25
Niet opportuun verklaard door cel AG	14	11
Nog in behandeling	2	20

Bron: cijfers aangeleverd door Vlaamse cel AG

Uit deze cijfers blijkt dat het OM slechts in een beperkt aantal dossiers vervolging instelt of een minnelijke schikking voorstelt. De Vlaamse cel AG heeft in een aanzienlijk deel van de dossiers met inbreuken die zij heeft behandeld, een effectieve boete opgelegd. Als een dossier niet opportuun is verklaard¹¹⁷, is dat vaak het gevolg van een faillissement van de overtreder.

6.3 Bestraffend arsenaal

De strafrechtelijke sancties staan in de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en zijn op 1 januari 2024 aangepast. Een inbreuk op de toegekende gecombineerde vergunning is een inbreuk van niveau drie. Een voortijdige stopzetting van een arbeidsovereenkomst in het kader van een gecombineerde vergunning niet melden, vormt een inbreuk van niveau twee. Per niveau van inbreuk is in een minimale en een maximale strafrechtelijke boete voorzien: de boetevork. De mogelijke strafrechtelijke boetes zijn gelijk gebleven voor inbreuken van niveau twee, voor niveau drie zijn ze met 20 % gedaald en voor niveau vier met 20 % gestegen. De strafrechtelijke boetes voor deze niveaus gaan van 800 tot 8.000 euro voor niveau twee, van 2.400 tot 24.000 euro voor niveau drie en van 4.800 tot 48.000 euro voor niveau 4. Gevangenisstraffen zijn alleen nog mogelijk voor inbreuken van niveau vier, niet meer voor niveau drie.

¹¹⁶ De categorie inbreuk op de gecombineerde vergunning is een verzameling van de volgende vier inbreuken: (1) de betrokkene is tewerkgesteld zonder arbeidskaart tijdens een legaal verblijf van meer dan drie maanden, (2) de geldigheidsduur van de arbeidskaart is overschreden, (3) de werkgever, de buitenlandse onderdaan of de overheid is op een dwaalspoor gebracht door een tussenpersoon en (4) de grenzen van de arbeidskaart zijn niet gerespecteerd.

¹¹⁷ Dat betekent dat de cel AG het niet aangewezen acht een administratieve geldboete op te leggen. Het dossier wordt zonder gevolg geklasseerd.

Ook voor de administratieve boetebedragen, die in het decreet sociaalrechtelijk toezicht staan, zijn op 1 januari 2024 nieuwe minimale en maximale bedragen bepaald. De nominale bedragen verlaagden ten opzichte van de vroeger geldende boetevorken met een factor drie tot zes, maar worden sindsdien wel verhoogd met de opdecimen (maal acht). In de praktijk stegen de administratieve boetes met een factor 1,3 tot 2,6. De interne richtlijnen van de Vlaamse cel AG voorzien er verder in dat de effectief opgelegde boete in principe een zesde (bij inbreuken van de niveaus drie of vier) of door de helft (bij inbreuken van niveau twee) van het maximale boetebedrag bedraagt. De toepassing van deze regel leidt ertoe dat de zwaarste administratieve boetes volgens de interne richtlijnen 4.000 euro (inbreuk van niveau vier) en 2.000 euro (niveau drie en twee) bedragen, inclusief opdecimen. De totale boete kan wel verhogen door de toepassing van een multiplicator.¹¹⁸ Bij herhaling binnen de vijf jaar, kan de boete verdubbelen.¹¹⁹ Bij een samenloop van verschillende inbreuken ten gevolge van één feit worden de bedragen van de administratieve geldboeten samengevoegd.¹²⁰ Bij verzachtende omstandigheden¹²¹ kan de boete verminderen tot minimaal 40 % van het minimale boetebedrag. Bij verzwarende omstandigheden¹²² kan de opgelegde boete daarentegen met 10 of 20 % verhoogd worden. De boetebepaling houdt dus geen rekening met kenmerken van de onderneming zoals de grootte of winstgevendheid (hoe kleiner de firma, hoe groter de impact van een boete), hoewel dat wel mogelijk is binnen de decretaal bepaalde boetevorken.

De onderstaande tabel biedt een overzicht van de boetes die de Vlaamse cel AG heeft opgelegd voor inbreuken op de gecombineerde vergunning. In 88 % van de pv's die een boete opleggen, ligt de boete tussen de 875 en 5.000 euro. Het totaal van de opgelegde boetes bedroeg 54.025 euro in 2021, 122.675 euro in 2022 en 56.265 euro in 2023.¹²³

Tabel 12 – Opgelegde boetes voor inbreuken gecombineerde vergunning Vlaamse cel AG

Boete	2021	2022	2023
0-1000	5	7	1
1001-2000	7	8	13
2001-5000	9	10	7
5001-10000	0	4	2
>10000	1	2	0
Annulatie ¹²⁴	4	1	2
Samen behandeld ¹²⁵	0	1	0
Totaal	26	33	25

Bron: cijfers aangeleverd door Vlaamse cel AG

¹¹⁸ Als de inbreuk betrekking heeft op meer werknemers, wordt de boete vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers, met een maximum van het honderdvoudige van de enkelvoudige geldboete.

¹¹⁹ Met een maximum van 40.000 euro of het viervoud van de hoogste administratieve geldboete als dat bedrag hoger is.

¹²⁰ Zonder dat het bedrag van 20.000 euro evenwel mag worden overschreden, of het dubbele van het maximum van de hoogste administratieve geldboete als dat bedrag hoger ligt.

¹²¹ Bijvoorbeeld: een eerste inbreuk, de betrokkene heeft de situatie rechtgezet of stopgezet, enz.

¹²² Bijvoorbeeld: geen medewerking aan het onderzoek verlenen, een bijzonder intentioneel element, de duur van de inbreuk, etc.

¹²³ Deze bedragen steunen nog op de boetebedragen die van toepassing waren voor inbreuken tot en met 31 december 2023.

¹²⁴ Een dossier kan worden geannuleerd als geen adresgegevens beschikbaar zijn of als de werkgever insolvent of vereffend is.

¹²⁵ Dit dossier kreeg een gezamenlijke behandeling en gevolg met een ander dossier.

79,5 % van alle boetes die de Vlaamse cel AG oplegt, dat is dus ruimer dan voor de gecombineerde vergunning, wordt geïnd. Het merendeel wordt vrijwillig, soms met een afbetalingsplan, betaald (72,5 %). De Vlaamse cel AG staat elke overtreder die dat vraagt immers een afbetalingsplan met een maximale looptijd van 24 maanden toe. Niet betaalde dossiers legt zij over aan de centrale invorderingscel van Vlabel voor een gedwongen uitvoering.

Effectiviteit bestraffend arsenaal

Zoals hierboven al vermeld bedragen de administratieve boetes op grond van de interne richtlijnen, zeker voor de zwaardere inbreuken, slechts 4.000 euro (niveau 4) of 2.000 euro (niveau 3). Bij verzachtende omstandigheden kan de boete nog lager zijn en bij verzwarende omstandigheden is maar een beperkte verhoging mogelijk. Bij herhaling, samenloop of toepassing van een multiplier kan de totale boete wel hoger zijn, maar ook daarvoor zijn grenzen ingebouwd. Rekening houdend met de mogelijke grote baten van, bijvoorbeeld, een tewerkstelling die de voorwaarden van een gecombineerde vergunning niet respecteert of een langdurige illegale tewerkstelling, lijkt het ontradingseffect van de administratieve boetes laag te zijn. Ook voor de strafrechtelijke boetes, 2.000 tot 20.000 euro voor niveau 3 en 5.400 tot 54.000 euro voor niveau 4, zal het ontradingseffect sterk afhankelijk zijn van de opgelegde boete.

Onderzoek naar de effectiviteit van de sancties vond nog niet plaats. Er is evenmin een globaal zicht op recidives. Dergelijk onderzoek had nochtans het decreet tot wijziging van de boetebedragen in 2023 en de erop gebaseerde interne instructies mee kunnen onderbouwen.

6.4 Informatie uitwisseling

De cel AG brengt de DEM op de hoogte van alle beslissingen die het OM neemt (strafvervolgning of niet), alsook van de eigen beslissingen, tenzij het om een klassering wegens samenloop met federale inbreuken gaat. De federale directie AG brengt echter noch de Vlaamse cel AG, noch de DEM op de hoogte van haar beslissingen. Als een inbreuk op de Vlaamse regelgeving niet administratief bestraft wordt door de samenloop met inbreuken op de federale regelgeving, en ook het OM vervolgt niet, dan wordt de DEM niet op de hoogte gebracht van het uiteindelijke gevolg dat het dossier kreeg. Als een federale inspectiedienst het pv heeft opgemaakt, wordt het verslag daarenboven maar uitzonderlijk aan de DEM bezorgt, die dus vaak niet op de hoogte wordt gebracht van de inbreuken op een gecombineerde vergunning. Als het OM tot strafvervolgning voor dergelijke inbreuken beslist, worden vonnissen of arresten niet overgelegd aan de Vlaamse cel AG, maar die cel vraagt ze wel actief op. Zij stuurt ze wel niet door naar de DEM, die daardoor in het ongewisse blijft over een veroordeling of de motieven van de rechtbank voor een veroordeling of vrijspraak.

Ook hier zou de ingebruikname van het eDossier, dat de volledige opvolging van het pv, vanaf de opmaak tot de beslissing door het OM of een administratieve cel, in één toepassing zou bundelen, een oplossing kunnen bieden.

6.5 Deelconclusies

De inspectiediensten kunnen inbreuken op de gecombineerde vergunning vaststellen. Zij hebben daarbij een ruime appreciatiebevoegdheid die ze toelaat inlichtingen of een waarschuwing te geven, al dan niet met termijnstelling, of een pv op te maken. Ten opzichte van het totaal aantal controles, zijn er slechts een beperkt aantal dossiers met een pv voor inbreuken op de gecombineerde vergunning en het OM vervolgt in die dossiers nauwelijks.

Als het OM het dossier seponeert, kan de Vlaamse cel of federale directie administratieve geldboetes opleggen. Zij kunnen dat echter alleen voor inbreuken op de eigen regelgeving. De federale directie kan dus geen boetes opleggen voor inbreuken op de gecombineerde vergunning. Bij een samenloop van inbreuken, gelden onderlinge afspraken over welke administratie het dossier behandelt. Als de Vlaamse cel bevoegd is, legt ze meestal wel een administratieve geldboete op.

Het sanctiekader, zowel het strafrechtelijke als het administratiefrechtelijke, is op 1 januari 2024 decretaal aangepast, maar daaraan lag geen onderzoek naar de effectiviteit van het sanctieapparaat ten grondslag. Het decreet heeft per inbreuk in een minimum- en maximumboete voorzien. Interne instructies bij de Vlaamse cel AG bepalen de hoogte van de op te leggen administratieve boetes binnen die boetevorken, namelijk een zesde van de decretaal bepaalde maximumboete voor bijna alle inbreuken. Dat is in de praktijk laag (2.000 tot 4.000 euro) in verhouding tot de mogelijke baten voor de werkgever.

De DEM ontvangt de nodige informatie over de boetes die de Vlaamse cel AG oplegt en over het gevolg dat het OM aan de pv's geeft, maar niet over een vonnis of arrest of als Vlaamse boetes vervallen ten voordele van federale boetes wegens een samenloop van inbreuken. Ook als een vaststelling door een federale inspectiedienst aan de basis ligt, ontvangt de DEM meestal geen verslag over de inbreuken.

Hoofdstuk 7

Informatieverstrekking

Zowel de werkgever als de werknemer moeten tijdig en in begrijpbare taal, volledige en actuele informatie kunnen krijgen over hun rechten en plichten. Deze informatie moet ook eenvoudig toegankelijk zijn. Bij miskenning van hun rechten moet het duidelijk zijn tot wie de benadeelden zich kunnen richten.

7.1 Informatieverstrekking aan werkgevers

Algemene informatie over de gecombineerde vergunning is gemakkelijk te vinden op websites van de DEM en de DVZ. De DEM heeft een website waarop hij uitgebreid de verschillende categorieën, de voorwaarden en de procedure van de gecombineerde vergunning vanuit het perspectief *werk* uitlegt. Daarop staan ook geactualiseerde, indicatieve wachttijden. Ook de website van de DVZ legt de procedure van de gecombineerde vergunning uit, zij het vanuit het perspectief *verblijf*. Beide websites verwijzen naar elkaar en naar de website [Working in Belgium](#), die toegang verschaft tot het uniek loket. Ook de websites van andere centrale overheidsdiensten, zoals het Agentschap Integratie en Inburgering (AGII)¹²⁶, lokale overheden en private, adviesverlenende entiteiten verschaffen informatie over de gecombineerde vergunning. Gelet op de complexiteit van de procedure en de taal waarin de websites ter beschikking worden gesteld, richt deze informatie zich voornamelijk op werkgevers of (gespecialiseerde) mandatarissen. Dat is ook logisch, aangezien zij de aanvraag voor de gecombineerde vergunning moeten indienen. De bevoegdheidsverdeling en de onderscheiden opdrachten resulteren dus in informatie op verschillende overheidswebsites of (deels) door overheden gefinancierde websites.

Tijdens de aanvraagprocedure ontvangt de werkgever of mandataris specifieke informatie, bijvoorbeeld statusupdates van het dossier, via het uniek loket en berichten in de eBox. In het uniek loket kan de aanvrager te allen tijde de status van het dossier raadplegen. De communicatie via de eBox verloopt echter niet altijd vlot.¹²⁷ Daarom gebeurt het soms dat werkgevers of mandatarissen dossierbehandelaars rechtstreeks via e-mail contacteren, hoewel de DEM de algemene communicatie via het 1700-nummer wil laten verlopen. Het centraal contactcenter (1700) van de Vlaamse overheid biedt aan de DEM ondersteuning op maat (sectorlijn). Dat is ruimer dan de oriënterende informatieverstrekking via de 1700-kanalen. Daarbij kunnen werkgevers via e-mail of telefoon gratis aan een team gespecialiseerde voorlichters algemene of dossierspecifieke informatie vragen over de gecombineerde werkvergunning. De callcentermedewerkers, die specifieke opleidingen krijgen, kunnen daarvoor een beroep doen op een *scripting*, een specifieke voorlichterswebsite en een beperkte toegang tot ABK, waarbij ze basisdossierinformatie kunnen vinden. Ze kunnen vragen ook doorsturen naar de betrokken dossierbeheerder. Dat is een bijkomend en belangrijk informatiekanaal voor (potentiële) aanvragers-werkgevers.

¹²⁶ Gecombineerde vergunning werk en verblijf (> 90 dagen) | [Vreemdelingenrecht.be](#).

¹²⁷ Doordat de berichten weinig gespecificeerd zijn (wegens GDPR) zien werkgevers of mandatarissen die veel berichten in hun eBox ontvangen, die soms over het hoofd, waardoor ze belangrijke deadlines in de aanvraagprocedure kunnen missen. Daaraan gelinkt bevat de eBox geen filter.

In de aanvraagprocedure gaat er nog veel tijd verloren doordat bijkomende informatie moet worden opgevraagd in het kader van de behandeling van de aanvraag, wat ook een bijkomende werklast met zich brengt. Dat is het gevolg van de complexiteit van de procedure, maar ook van een gebrek aan proactieve communicatie via het uniek loket over de vereisten waaraan te leveren documenten moeten voldoen.

Tijdens de duur van de gecombineerde vergunning brengt de DEM de werkgever wel proactief vier maanden voor het verstrijken van de vergunning per e-mail op de hoogte dat de deadline voor de indiening van een hernieuwingsaanvraag nadert.

7.2 Informatieverstrekking aan werknemers

De websites van de DEM, de DVZ en de andere overheidswebsites met betrekking tot de gecombineerde vergunning zijn in principe ook bereikbaar voor de werknemer. Gelet op de complexiteit en de taalbarrières, lijkt het weinig waarschijnlijk dat zij voor de meeste werknemers bruikbare informatiekanaalen zijn.

Aangezien de aanvraagprocedure via de werkgever of een mandataris verloopt, is rechtstreekse communicatie met de werknemer, in deze fase, vrijwel onbestaande (alleen bij weigering van het verblijf door de DVZ wordt dit aan de werknemer meegedeeld via een bijlage 48). Bij de aanvraag in het uniek loket moet het e-mailadres van de werknemer verplicht ingevuld worden. Het is evenwel nooit zeker of dat effectief het correcte e-mailadres van de werknemer is, aangezien de aanvrager daar ook bijvoorbeeld zijn eigen e-mailadres kan invullen¹²⁸. Hoewel theoretisch mogelijk, is toegang voor de werknemer tot het uniek loket en elke vorm van berichtgeving die kan verlopen via het uniek loket, in de praktijk wellicht onbestaande (zie ook 4.2). In de aanvraagfase is de werknemer dus vrijwel volledig afhankelijk van de informatie die de werkgever hem verschaft. Tijdens de verdere procedure van de gecombineerde vergunning zijn er nooit initiatieven vanuit de overheid om de correctheid van het e-mailadres van de werknemer te controleren.

Een eerste rechtstreeks contact met de werknemer doet zich voor als die een aanvraag tot afgifte van een visum lang verblijf indient bij de consulaire post. De DVZ heeft een folder opgemaakt (zie bijlage 4) en de consulaire posten via de FOD BUZA opdracht gegeven die bij elke visumafgifte in het kader van de gecombineerde vergunning mee te geven. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat niet alle consulaire posten dat (consequent) doen. Het gaat om een papieren folder, die alleen beschikbaar is in de drie landstalen of het Engels en geschreven is met ambtelijk taalgebruik. Om de vergunning af te leveren baseert de overheid zich op gegevens zoals functie, loon, eventueel arbeidsrooster ... Deze *voorwaarden* voor de aflevering van de gecombineerde vergunning worden echter bij de afgifte van bijlage 46 of het visum niet gecommuniceerd aan de werknemer. Bij een malafide werkgever bestaat het risico dat ze niet worden nageleefd, zonder dat de werknemer daarvan op de hoogte is, of dat ze afwijken van de afspraken tussen werknemer en werkgever¹²⁹. Bij een malafide werkgever zal de werknemer die al naar België is afgereisd, zich vaak in een kwetsbare positie bevinden, die hem niet toelaat op te komen voor zijn rechten. De werknemer

¹²⁸ Een werkgever kan zijn eigen e-mailadres invullen waardoor er geen rechtstreekse communicatie met de werknemer mogelijk is. Dit verhoogt het risico op misbruik of fraude.

¹²⁹ De arbeidsovereenkomst wordt in het Nederlands opgesteld, zodat de meeste derdelanders ze wellicht niet begrijpen.

ontvangt evenmin algemene informatie over toegang en verblijf, basisrechten¹³⁰ en verplichtingen, de mogelijkheid om misbruik te melden, nuttige websites over wonen, bankzaken, organisaties voor onthaal of bijstand, etc. Artikel 9b van de nieuwe Europese Richtlijn over het verstrekken van informatie aan derdelanders zal met andere woorden nog een verdere omzetting behoeven (zie [tabel 4](#)).

Een tweede rechtstreeks contact van de werknemer met een overheidsinstantie vindt plaats wanneer de werknemer zich aanmeldt bij de gemeente. Uit interviews met enkele gemeenten heeft het Rekenhof vastgesteld dat die de werknemers maar in beperkte mate informeren, doorgaans alleen op vraag van de werknemer (bijvoorbeeld via een infopunt of met een brochure). De informatieverstrekking verschilt ook sterk van gemeente tot gemeente. Ondanks rechtstreekse contacten met de gemeente, blijven sommige werknemers voor de informatievertrekking afhankelijk van de werkgever of aan de werkgever verbonden personen, doordat zij bijvoorbeeld moeten tolken.

De toegang tot informatie is wel sterk afhankelijk van het opleidingsniveau, de talenkennis van de werknemer en de betrokkenheid van private, adviesverlenende instanties, zoals immigratie- en relocatiedienstverleners. Zeker bij grotere werkgevers en hoogopgeleiden worden zij ingeschakeld om de werknemer bijstand te verlenen en te informeren.

Tijdens de looptijd van de vergunning vindt evenmin gerichte communicatie naar de werknemer plaats. Twee belangrijke knelpunten kwamen daarbij tijdens het onderzoek naar voren:

- de werknemers zijn vaak niet op de hoogte van hun rechten bij een voortijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst of de intrekking van de gecombineerde vergunning;
- de werknemers weten vaak niet dat zij zelf een aanvraag moeten indienen voor een vergunning van onbepaalde duur (na vier jaar werken voor een Vlaamse werkgever).

Elke werknemer die voor de eerste keer in het rijksregister ingeschreven is, ontvangt na enige tijd een wervingsbrief van het AGII, Atlas (in Antwerpen) of Amal (in Gent) met een uitnodiging voor een inburgeringscursus¹³¹. Derdelanders met een gecombineerde vergunning zijn echter niet verplicht een inburgeringstraject te volgen.¹³² Uit de cijfers van het AGII (zie [figuur 4](#)) blijkt dat 38,6 % van de derdelanders dat in de periode 2021-2023 effectief hebben gedaan.¹³³

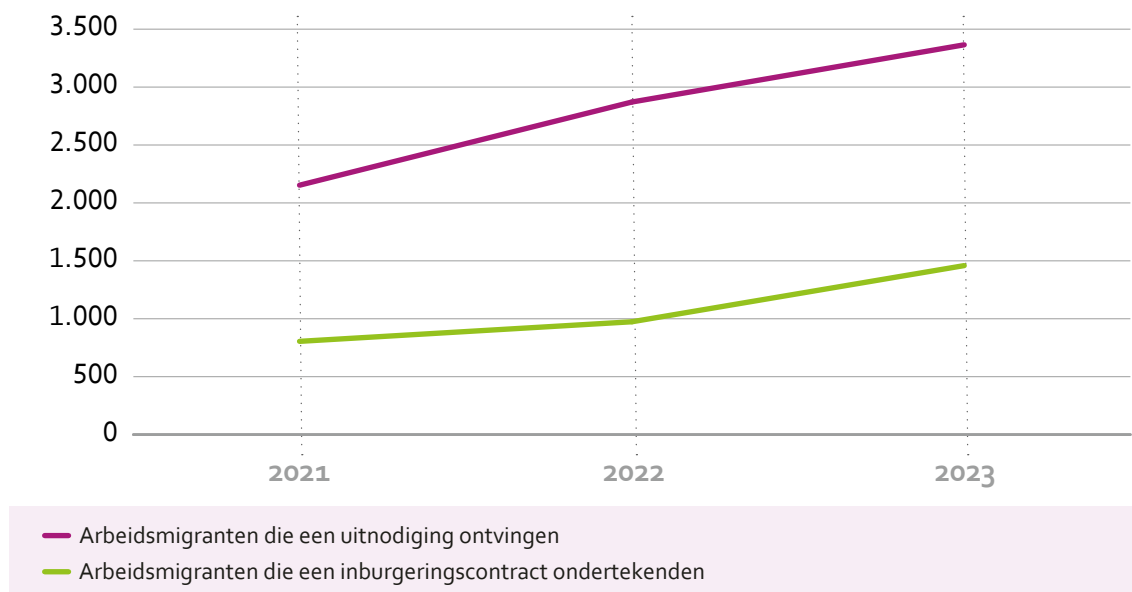
¹³⁰ Bv. loonbetalingen in cash zijn verboden, loonbrief moet overuren vermelden, de werkgever mag geen geld teruggeisen voor gedane kosten inzake de aanvraag van de gecombineerde vergunning, etc.

¹³¹ Atlas en Amal voeren respectievelijk voor de steden Antwerpen en Gent het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit, zoals het Agentschap Integratie en Inburgering voor de rest van Vlaanderen.

¹³² Decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid.

¹³³ In het Vlaams Regeerakkoord 2024 – 2029 is opgenomen dat er werk zal gemaakt worden van een aangepast maar verplicht inburgeringstraject voor arbeidsmigranten van buiten de EU.

Figuur 4 – Inburgeringscontract bij AGII



Bron: gegevens Agentschap Integratie en Inburgering (mail 8 mei 2024)

Naast het AGII, Atlas en Amal, die het integratie- en inburgeringsbeleid in Vlaanderen uitvoeren, zijn er ook een aantal lokale initiatieven zoals de vier International Houses te Leuven, Gent en West-Vlaanderen en het Expat Centre Limburg. Deze organisaties worden (deels) door overheden gefinancierd om zowel online als offline informatie te verstrekken aan arbeidsmigranten in het algemeen. De informatie op de websites is enkel in het Engels (en Nederlands voor Limburg) beschikbaar. Naast de website is ook persoonlijk contact mogelijk, waarbij ook soms andere talen gebruikt worden. De informatie is daarbij hoofdzakelijk of uitsluitend gericht op de werknemers of hun gezinsleden die al in België zijn. De vier organisaties werken vooral vraaggericht en gebruiken daarbij verschillende kanalen om zich bekend te maken. Zij beperken zich daarbij tot werknemers die een duidelijke band hebben met hun werkingsgebied en bereiken vooral hooggeschoolden.

De vzw Fairwork richt zich met websites en persoonlijke contacten hoofdzakelijk op werknemers zonder arbeidsvergunning, maar ook zij die er wel over beschikken, kunnen er terecht. Zij hebben ook informatie beschikbaar in andere dan de nationale talen of het Engels (Spaans, Portugees, Arabisch ...).

Als een inspectie in het bedrijf plaatsvindt, kan er eventueel een derde contact met de overheid zijn. Alle inspectiediensten hebben naast hun controlerende opdracht ook een informatieopdracht overeenkomstig de door België geratificeerde IAO-verdragen. De vier betrokken diensten informeren de werknemers over hun rechten als zij dat nodig achten. Brochures zijn echter slechts in een beperkt aantal grote acties beschikbaar. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat zeker niet alle werknemers in contact zullen komen met de inspectiediensten.

Een belangrijk aspect is ook de mogelijkheid voor de werknemer om misbruik te melden, wat ook een belangrijk aandachtspunt was bij de bijzondere commissie mensenhandel. De website van de Vlaamse overheid verwijst naar een meldpunt van de VSI voor inbreuken in het kader van werk en sociale economie. Deze website richt zich echter vooral op werkgevers en is uitsluitend in het Nederlands. Misbruik is echter iets waarvan vooral de werknemer het slachtoffer wordt, zodat

deze website eerder op hen gericht zou moeten zijn. Het federale Meldpunt voor een Eerlijke Concurrentie geeft wel informatie in het Frans en het Engels en is eerder gericht op werknemers. Zoals met andere websites, is het onduidelijk in hoeverre getroffen werknemers deze website zullen vinden. Het is twijfelachtig of het zal volstaan om artikel 14 over het faciliteren van klachten en verhaal van de nieuwe Europese Richtlijn als omgezet te beschouwen (zie [tabel 4](#)).

Verbeterinitiatieven

Op 29 oktober 2021 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota *Economische migratie – een post corona visie* goed. Die stelde onder meer dat het economisch migratiebeleid bestaat uit drie pijlers, waaronder *Een warm welkom (soft landing) in Vlaanderen*. De concrete maatregelen in die nota betreffen de verdere uitbouw van de website van de Vlaamse overheid waarop informatie over de gecombineerde vergunning staat, met informatie over wonen en werken en leven in Vlaanderen. De website *Your future in Flanders* geeft invulling aan deze maatregel. Een tweede aangekondigde maatregel is dat de Vlaamse overheid zich als partner zou aanbieden bij lokale *soft landing*-initiatieven. Eind 2021 gaf de adviescommissie Economische Migratie (SERV) een advies over deze conceptnota. Daarin staat dat de Vlaamse sociale partners het onthaal van economische migranten vandaag ondermaats vinden.

Pas in oktober 2023 werd er een subsidie-oproep *Warm Welkom* gelanceerd, die verder invulling wil geven aan de conceptnota. Het is de bedoeling het onthaalbeleid op provinciaal niveau uit te werken, maar lokale besturen kunnen dat in opdracht van de provincie uitvoeren *voor zover de doelgroep binnen de hele provincie afdoende bereikt wordt*.

Ook uit het advies van 5 maart 2024 van de adviescommissie Economische Migratie (SERV)¹³⁴ blijkt dat de informatieverstrekking aan werkgevers en werknemers als onvoldoende wordt beschouwd.¹³⁵

Dat ook andere overheden zich bewust zijn van het gebrek aan informatie en onthaal, blijkt onder andere¹³⁶ ook uit de IMC van 7 juni 2023, waar de volgende afspraken werden gemaakt om de werknemer zo goed en vroeg mogelijk te informeren over zijn arbeidsrechten en mogelijke contactpunten¹³⁷:

- Duidelijke informatie over arbeidsrechten: toegankelijke informatie in verschillende talen op de website van FOD WASO en de gewestelijke arbeidsadministraties, met op termijn één website met gebundelde informatie van alle instanties.
- Zo vroeg mogelijk informeren: bij afgifte van het visum op basis van de gecombineerde vergunning of bij de verlenging wordt een (digitale) brochure/informatieblad bijgevoegd met relevante websites over arbeidsrechten (op te stellen door de bevoegde administraties Werk).

¹³⁴ Adviescommissie Economische Migratie, Beleidsprioriteiten 2024-2029, 5 maart 2024.

¹³⁵ Twee van de viert opgenomen prioriteiten houden verband met de informatieverstrekking aan werkgevers en werknemers: *Realiseer een goede dienstverlening aan arbeidsmigranten en ondernemingen en de positie van de arbeidsmigrant versterken*.

¹³⁶ Tijdens de bijzondere commissie van De Kamer belast met de evaluatie van de wetgeving en het beleid inzake mensenhandel en mensensmokkel werd er ook op gewezen dat er onvoldoende informatie is. Zie: Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers, Doc 55 2530/ (2021/2022).

¹³⁷ Een deel van het middenveld, waaronder Fairwork vzw, gaf in een advies aan de IMC ook aan dat er een informatieprobleem is.

Een navraag door het coördinerende kabinet begin 2024 leverde echter weinig informatie op over de stand van zaken van eventuele initiatieven in dit kader. Het is dan ook niet duidelijk door wie, wanneer en hoe deze maatregelen zullen worden uitgevoerd.

7.3 Deelconclusies

De werkgevers kunnen vrij eenvoudig voldoende informatie online vinden over de mogelijkheden, de procedure en de voorwaarden voor de aanwerving van een derdelander. Wel moet de DEM tijdens de aanvraagprocedure nog regelmatig extra informatie opvragen, wat duidt op onvoldoende en onduidelijke communicatie over de vereiste documenten. Verder bestaat er geen uniform communicatiekanaal tussen de overheid en de aanvrager. De communicatie verloopt zowel per e-mail (de DVZ) als langs eBox (de DEM en de DVZ) en vlot niet altijd.

De werknemers kunnen de websites met informatie raadplegen, maar door de complexiteit en taalbarrières zijn die wellicht voor de meesten weinig bruikbaar. Werknemers zijn dan ook vaak sterk afhankelijk van de werkgever voor informatie over de gecombineerde vergunning. Bij de rechtstreekse contacten tussen overheid en werknemer, namelijk bij de afhaling van het visum en de aanmelding bij de gemeente, wordt maar weinig informatie gegeven.

Ook tijdens de looptijd van de vergunning ontvangen de werknemers niet proactief informatie over hun rechten en plichten, wat tot problemen kan leiden. Elke werknemer wordt wel uitgenodigd voor een inburgeringscursus, maar slechts een beperkt aantal onder hen gaat daarop in. Daarnaast bestaan een aantal door de overheid (deels) gefinancierde initiatieven op lokaal niveau. Ten slotte kunnen sociaal inspecteurs ook werknemers informeren, maar zij bereiken maar een beperkt deel van hen.

Middenveldorganisaties, maar ook de overheden zelf, stelden al verscheidene malen vast dat de informatieverstrekking aan de werknemers tekortschiet. Zij hebben al een aantal initiatieven genomen, maar midden 2024 wees de adviescommissie Economische Migratie erop dat er nog belangrijke verbeteringen nodig zijn.

Een belangrijk aandachtspunt is ook de mogelijkheid van de werknemer om misbruik te melden. Daarvoor voorzien websites in informatie, maar het is voor veel werknemers door taalbarrières moeilijk die te vinden.

Hoofdstuk 8

Algemene conclusies

Toekenning van de gecombineerde vergunning

De regelgeving voor de gecombineerde vergunning is in verschillende documenten op verschillende beleidsniveaus uitgewerkt. Zij is niet altijd eenduidig, waardoor zich interpretatieverschillen voordoen tussen de betrokken overheidsdiensten. Ook communiceren de overheidsdiensten hun invulling van de regelgeving niet altijd afdoende. De administraties passen de regelgeving, vaak om pragmatische redenen, evenmin altijd strikt toe. Een aantal lopende beleids- en regelgevende initiatieven bieden oplossingen voor enkele problemen, maar stellen ook nieuwe uitdagingen, zoals de inkorting van de behandelingstermijn in de nieuwe Europese richtlijn.

De DEM en de DVZ hebben de administratieve behandeling van de aanvragen voor een gecombineerde vergunning aanmerkelijk verbeterd sinds de visa- en Borealisaffaires. In het algemeen hanteren deze diensten goede werkwijzen. Zij registreren wel te weinig specifieke informatie die nuttig kan zijn voor risico-detectie of beleidsbijsturing en zij keuren ook tientallen dossiers automatisch goed, doordat de behandelingstermijn verstreken is.

Sinds de affaires steeg het weigeringspercentage bij de DEM aanzienlijk (tot 11,14 %), maar de dienst benut nog te weinig controlemogelijkheden die de individuele dossiers overstijgen, zoals connecties tussen dossiers (al dan niet in een andere regio). Een aantal risico's blijven overigens bestaan, zoals het risico op (medische) ongeschiktheid van de werknemer voor een functie, het risico dat hooggeschoolde werknemers niet als kennismigrant tewerkgesteld worden of het risico op vervalste kwalificatie- of ervaringsbewijzen. De DEM heeft immers in geen controlemogelijkheden voorzien op het terrein in het herkomstland. Een specifiek risico stelt zich bij de grote groep van vrachtwagenchauffeurs in de categorie *middengeschoolden*. Zij hebben wellicht weinig slaagkansen in het vakbekwaamheidsexamen dat ze moeten afleggen, zodat ze de functie vaak niet kunnen uitoefenen. Voor de categorie overige is het beslissingsmechanisme dat de DEM hanteert juridisch betwistbaar, wordt het niet consequent toegepast en kan het leiden tot een discriminerende beoordeling. De DVZ weigert zeer weinig aanvragen omdat weinig derdelanders een veiligheidsrisico stellen. De DVZ heeft zijn controles recentelijk uitgebreid om anomalieën in de aanvraag op te sporen. Dat brengt soms spanningen met de DEM mee, aangezien het ook een toetsing inhoudt van een aantal arbeidsgerelateerde documenten. Toch hebben de DEM en de DVZ hun samenwerking geïntensifieerd en hun relatie verbeterd, al zijn er nog verbeterpunten.

Begin 2025 werden aan de consulaire posten officiële instructies overgemaakt over hoe om te gaan met de visumafgifte indien zij twijfels hebben of indien er nieuwe feiten zijn. Zij vragen slechts zelden aan de DVZ de toelating om de visumafgifte op te schorten. Om pragmatische redenen leveren sommige gemeenten een voorlopig, digitaal verblijfsdocument, waarmee werknemers al kunnen werken, en doen zij de controle pas later.

Dankzij een grondige reorganisatie en personeelsuitbreiding kan de DEM het aantal aanvragen bijhouden, maar niet de historische achterstand wegwerken. Ook de DVZ kreeg in 2023 personeel

bij voor de aanvragen van gecombineerde vergunningen, maar deze dienst kon geen gegevens verstrekken over wacht- en doorlooptijden.

Een belangrijke tekortkoming is dat beide diensten onvoldoende gegevens registreren.

Via het uniek loket moeten de gebruikers hun aanvragen en documenten online indienen, waardoor het volledige dossier op één plaats beschikbaar is. Niet alle betrokkenen hebben er echter toegang toe. Verder duurt het soms lang om het uniek loket aan te passen door de beperkte financiële middelen en de consensusvereiste.

Controle op de gecombineerde vergunning

De controle op de toegekende vergunning wordt, naast de DEM, uitgevoerd door één Vlaamse en drie federale inspectiediensten. Federale inspectiediensten nemen deze controle op als onderdeel van de controles die zij uitvoeren in het kader van hun kernopdrachten. De VSI richt zich specifiek op de gecombineerde werkvergunning, maar kan daarbij sommige andere inbreuken die verband houden met economische migratie, maar onder de federale bevoegdheid vallen, zoals mensenhandel of economische uitbuiting, niet verbaliseren. In het algemeen volgen de controles de regelgeving, maar de DEM past niet altijd de verplichte intrekkingsgrond strikt toe voor de schending van de loon- en andere arbeidsvoorwaarden.

De DEM en de VSI voeren systematische ex-post controles uit, al zijn deze controles niet volledig afdekkend. Daarnaast voeren inspectiediensten ad hoc controles uit.

Er is een goede samenwerking en een vlotte informatiedeling tussen de DEM en de VSI. De federale inspectiediensten informeren de DEM daarentegen maar in beperkte mate over hun vaststellingen inzake de gecombineerde vergunning.

De verschillende inspectiediensten werken in de praktijk goed samen. De informatiedeling tussen de inspectiediensten vertoont echter structurele problemen: de federale inspecteurs hebben geen inzicht in de onderzoeken van de VSI en hebben in de praktijk geen toegang tot het uniek loket, terwijl de regionale inspecteurs ook geen toegang hebben tot de onderzoeken van de federale inspectiediensten en geen pv's kunnen toevoegen aan de federale applicaties. De samenwerking met de politie verloopt vooral via de arrondissementscellen of op ad hoc-basis, waarbij de inspectiediensten niet aangaven dat zich daarbij specifieke problemen stellen.

Handhaving

Bij de vaststelling van een inbreuk hebben de inspecteurs verschillende middelen ter beschikking gaande van informatieverstrekking, het geven van een waarschuwing of de opmaak van een pv. Een pv wordt altijd aan het openbaar ministerie bezorgd, maar dat vervolgt nauwelijks. De Vlaamse cel Administratieve Geldboetes kan boetes opleggen bij inbreuken, wat ze meestal ook doet, maar door de toepassing van haar interne richtlijn zijn die boetes laag in verhouding tot de mogelijke baten voor de werkgever. De federale cel Directie Administratieve Geldboetes kan geen boetes opleggen voor inbreuken op de gecombineerde vergunning, aangezien dat een Vlaamse bevoegdheid betreft.

De boetebedragen zijn sinds 1 januari 2024 per decreet gewijzigd, maar ze zijn niet onderbouwd met een effectiviteitsonderzoek van het sanctiekader.

De DEM ontvangt informatie over de boetes die de Vlaamse cel oplegt en over het gevolg dat het OM aan de pv's geeft, maar niet over een vonnis of arrest of als Vlaamse boetes vervallen ten voordele van federale boetes door een samenloop van inbreuken.

Informatieverstrekking aan de werknemers en de werkgevers

De werkgevers kunnen vrij eenvoudig online informatie vinden, maar voor de werknemers is de online informatie door haar complexiteit en de taalbarrières wellicht weinig bruikbaar. Werknemers krijgen ook weinig informatie bij hun rechtstreekse contacten met de overheden. Ook tijdens de looptijd van de vergunning ontvangen zij weinig rechtstreeks informatie van de overheden over hun rechten en plichten. Op lokaal niveau zijn er wel een aantal door de overheid gefinancierde initiatieven maar zij bereiken vooral hogeschoolden. Ten slotte kunnen werknemers ook moeilijk informatie vinden over de mogelijkheid om misbruik te melden.

Hoofdstuk 9

Aanbevelingen

Thema's	Aanbevelingen	Gericht aan	Zie punt
Regelgeving	1 Volg de regelgeving of pas ze aan, zodat ze strookt met de huidige uitvoering.	Vlaamse Regering en Federale regering	3.1 5.1
Monitoring	2 Zorg voor een overkoepelend en meer gedetailleerd inzicht in de diverse aspecten van de dossiers om een analyse van de eigen werking te kunnen maken, een onderbouwde risico-detectie en -analyse te kunnen uitvoeren en het beleid te kunnen informeren. Registreer, verzamel en rapporteer daarvoor, met de nodige frequentie, meer gegevens.	DEM en DVZ	3.2 4.1 4.2
Automatische goedkeuring	3 Elke aanvraag dient minstens de standaard controle te ondergaan.	DEM en DVZ	3.2.1
Controle van de aanvraag	4 Onderzoek in een kostenbatenanalyse of het loont om koppelingen tussen verschillende aanvraagdossiers te onderzoeken. Werk ook daar met knipperlichten.	DEM	3.2.2
Geneeskundig getuigschrift	5 Voer het geneeskundig getuigschrift opnieuw in als aan te leveren document.	Vlaamse Regering en DEM	3.2.2
Controle van de aanvraag	6 Ga de mogelijkheden na om in risicolanden meer controles op het terrein uit te voeren ten aanzien van de werknemer of voormalige werkgevers.	DEM	3.2.2
Risicoanalyse	7 Schat onderbouwd het risico in dat de categorie hooggeschoolden kan stellen.	DEM en DVZ	3.2.2
Regelgeving	8 Koppel de hooggeschoolden-aanvraag aan een verplichte functiekwificatie vijf of hoger.	Vlaamse Regering en DEM	3.2.2
Bewijs van vakbekwaamheid vrachtwagenchauffeurs	9 Werk een oplossing uit voor de problematiek dat vrachtwagenchauffeurs moeite hebben om te slagen voor het basiskwalificatie-examen.	Vlaamse Regering en DEM	3.2.2
Controle van de aanvraag	10 Onderzoek bij de categorie <i>overige</i> of de zoektocht van de werkgever oprecht was ongeacht de LSI.	DEM	3.2.2

Thema's	Aanbevelingen	Gericht aan	Zie punt
Samenwerking tussen de DEM en de VDAB	11 De DEM en de VDAB moeten de samenwerking en gegevensuitwisseling waar nodig intensifiëren.	DEM en VDAB	3.2.2
Samenwerking tussen de DEM en de DVZ	12 Neem vertrouwenwekkende maatregelen, zoals: • maak afspraken over dezelfde checks die verschillende diensten doen; • zorg tot op het niveau van de dossierbehandelaar voor inzicht in de controles die de andere dienst uitvoert.	DEM en DVZ	3.2.3
Overleg met consulaire posten	13 Overleg meer met consulaire posten en andere vertegenwoordigers in risicolanden over algemene risico's en controlemogelijkheden.	DEM en FOD BUZA	3.2.4
Wachttijd	14 Werk de wachttijd weg zonder het controleniveau te verlagen.	DEM	4.1
Software	15 Optimaliseer bestaande en nieuwe applicaties. Beperkte aanpassingen kunnen soms al tot veel efficiëntiewinst en een snellere behandeling leiden.	DEM en DVZ	4.2
Toegang uniek loket	16 Geef alle actoren die betrokken zijn bij de gecombineerde vergunning, toegang tot het uniek loket.	DEM, DVZ en RSZ	4.2 5.3
Kwaliteit data	17 Schat de risico's en betrouwbaarheid van gebruikte bronnen goed in, in het bijzonder van buitenlandse databanken, eventueel in samenwerking met lokale vertegenwoordigers.	DEM	4.2
Controle na toekenning	18 Bouw de systematische ex-post controles uit.	DEM en VSI	5.2.1
Controle na toekenning	19 Zorg ervoor dat de federale en regionale inspecteurs toegang hebben tot elkaars dossiers.	VSI, RSZ, FOD WASO en RVA	5.3.1
Handhaving	20 Onderzoek de effectiviteit van de opgelegde boetes.	Vlaamse Regering en Vlaamse cel AG	6.3
Handhaving	21 Zorg ervoor dat de DEM alle informatie ontvangt over de dossiers waarin inbreuken op de gecombineerde vergunning vastgesteld en/of bestraft worden.	Vlaamse cel AG VSI, RSZ, FOD WASO en RVA	6.4

Thema's	Aanbevelingen	Gericht aan	Zie punt
Informatie-verstrekking	22 Benut de contactmomenten met de werknemer om informatie te verstrekken beter. Besteed daarbij ook aandacht aan de mogelijkheden om misbruik te melden.	DEM, DVZ, FOD BUZA en Sociale inspectiediensten	7.2
Informatie-verstrekking	23 Informeer de werknemer (nog voor hij afreist naar België) over de kernaspecten van zijn tewerkstelling zoals die in de aanvraagdocumenten vermeld staan.	DEM en DVZ	7.2



Het Rekenhof brengt de opvolging van de aanbevelingen in beeld op monitor.ccrek.be ten vroegste 1 jaar na publicatie.

Hoofdstuk 10

Reactie van de ministers

De Vlaamse minister van Werk gaf op 13 mei 2025 (zie [bijlage 5](#)) een reactie op de conclusies en aanbevelingen in het ontwerpverslag. Globaal gezien kan zij zich erin vinden, maar zij wees er ook op dat de Vlaamse Regering niet over de bevoegdheid beschikt om alle aanbevelingen uit te voeren. In haar antwoord heeft zij actiepunten opgesomd die aan een aantal van de aanbevelingen tegemoet zouden kunnen komen. In een door de Vlaamse Regering goedgekeurde conceptnota, waarnaar zij verwees, wordt bijkomende uitleg gegeven over deze actiepunten.

De federale minister van Buitenlandse Zaken reageerde per e-mail op 20 mei 2025 dat hij geen opmerkingen op het ontwerpverslag had.

De federale minister van Migratie heeft op 23 mei 2025 per e-mail (zie [bijlage 6](#)) meegedeeld dat zij zich aansloot bij de formele reactie van de administratie en dat zij zal waken over de correcte uitvoering van de aanbevelingen van het Rekenhof.

De federale minister van Werk heeft op 16 juni 2025 geantwoord (zie [bijlage 7](#)) dat hij de bevindingen en conclusies van de analyse onderschrijft en dat de aanbevelingen die op federaal niveau zijn geformuleerd, zullen worden meegenomen in het kader van de lopende werkzaamheden die tot doel hebben de interinstitutionele coördinatie te versterken en de administratieve procedures te vereenvoudigen.

Bijlage 1**Gedetailleerd overzicht toegekende toelatingen tot arbeid**

Categorie ¹³⁸	2023		
	Arbeidskaart	GV	Totaal
HOOGOPGELEIDEN			
Hooggeschoolden (art.17,1°)	418	4.781	5.199
Leidinggevende (art.17,2°)	9	140	149
Europese blauwe kaart (art.17,3°)	0	176	176
Navorsers (art.17,4°)	0	0	0
Postdoctoraal onderzoeker (art.17,5°)	3	65	68
Onderzoeker met gastovereenkomst (art.17,6°)	0	1147	1147
Intra corporate transferee (art.17,7°)	0	11	11
Stagiair (art.17,8°)	0	18	18
Verplichte stage in kader van vervolgdiplooma (art.17,9°)	1	6	7
SPECIFIEKE BEROEPEN			
Stagiair bij overheid of internationale instelling (art.17,10°)	0	0	0
Tewerkstelling in kader van internationaal akkoord (art.17,11°)	0	10	10
Beroepssporter, scheidsrechter en trainer (art.17,12°)	6	238	244
Schouwspelartiest (art.17,13°)	3	36	39
Bedienaar erkende eredienst (art.17,14°)	0	50	50
Journalist (art.17,15°)	0	0	0
Gespecialiseerde techniek (art.17,16°)	140	6	146
Beroepsopleiding bij verkoopcontract (art.17,17°)	1	0	1
Vrijwilliger (art.17,18°)	0	23	23
Opleiding multinationale groep (art.17,19°)	5	7	12
MIDDENGESCHOOLDEN			
Middengespoolden (art.18,§2)	48	3.440	3.488
OVERIGE			
Overige (art.18,§1)	3.897	1.319	5.216
ANDERE			
Gecombineerde vergunning onbepaalde duur (art.19)	0	291	291
Au-pair jongere	394	0	394
Totaal	4.925	11.764	16.689

¹³⁸ Het betreft achttien categorieën van art.17, au pair-jongeren (art.2,§1,3°) en de gecombineerde vergunningen van onbepaalde duur (art.19).

Bijlage 2

Bijlage 46

BIJLAGE 46

KONINKRIJK BELGIË

BESLISSING TOT TOEKENNING VAN EEN GECOMBINEERDE VERGUNNING

afgegeven met toepassing van artikel 33 van het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten en van de artikelen 105/2, § 1, 105/3, § 4, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Naam :

Voorn(a)am(en) :

Nationaliteit :

Geboortedatum :

Geboorteplaats :

Dossiernummer DVZ :

Deze bijlage 46 werd overgemaakt aan de diplomatieke of consulaire post te

Bovenstaand persoon is gemachtigd om meer dan negentig dagen op het Belgische grondgebied te verblijven met het oog op werk.

De betrokkene is in het bezit van een toelating tot arbeid van bepaalde duur afgeleverd door de bevoegde gewestelijke overheid.

Het visum D is geldig voor één jaar of beperkt tot de duur van de toelating tot arbeid indien deze korter is dan één jaar (meerdere binnenkomsten : MULT). De nationale vermelding B34 (Permis unique / Gecombineerde vergunning) wordt op het visum opgenomen.

Bijlage 3

Kwalificatieniveau

VKS-niveau	Onderwijskwalificaties
8	Universiteit - Doctor
7	Universiteit / hogeschool - Master
6	Universiteit / hogeschool - Bachelor
5	Hogeschool - Gegradueerde
4	Secundair onderwijs
	Buitengewoon secundair onderwijs
	Leren en werken / duaal leren
	Secundair volwassenenonderwijs
3	Secundair onderwijs
	Buitengewoon secundair onderwijs
	Leren en werken / duaal leren
2	Basiseducatie
	Secundair onderwijs
	Buitengewoon secundair onderwijs
	Leren en werken / duaal leren
1	de eindtermen voor het lager onderwijs

Bijlage 4

Informatiefolder af te geven door consulaire post

Inlichtingen die moeten worden verstrekt aan een onderdaan van een derde land aan wie een visum werd toegekend.

INLICHTINGEN

Mevrouw, Mijnheer

U heeft een visum type D (nationaal visum lang verblijf) ontvangen en u wordt dus gemachtigd om in België te verblijven.

Wij nodigen u uit om de volgende informatie aandachtig te lezen :

- **Geldigheid van het visum**

Uw visum is geldig vanaf de dag die na « geldig van » vermeld wordt. U kunt dus niet reizen voor deze datum. Anderzijds is uw visum geldig tot de datum die na « geldig tot » vermeld wordt. Na deze datum kunt u dus niet meer reizen.

- **Controle aan de buitengrenzen van de Schengenruimte**

Een visum geeft geen absoluut recht om de Schengenruimte te betreden. Het visum kan aan de buitengrenzen nietig worden verklaard indien de binnenkomstvoorwaarden niet of meer niet vervuld worden of indien u dit visum op onrechtmatige wijze bekomen heeft.

- **Verplichting om u bij het gemeentebestuur aan te bieden**

Binnen de acht dagen na uw aankomst moet u u aanbieden bij het gemeentebestuur van de plaats waar u in België zult verblijven. Na voorlegging van uw visum zult u een verblijfstitel ontvangen, indien u daadwerkelijk op het opgegeven adres verblijft (positieve verblijfsonderzoek). De verblijfstitel die u zult ontvangen hangt af van de reden waarom u gemachtigd wordt om in België te verblijven.

- **Voorwaarden voor het verblijf en de vernieuwing van uw verblijfstitel**

De nationale vermelding B + cijfers (bijvoorbeeld B34) die op uw visum na « Opmerkingen » vermeld wordt stelt u in staat om kennis te nemen van de voorwaarden die tijdens uw verblijf moeten worden gerespecteerd en de voorwaarden voor de vernieuwing van uw verblijfstitel.

De volledige lijst van de nationale vermeldingen, de verblijfsvoorwaarden en de bewijsstukken die samen met een aanvraag voor de vernieuwing van een verblijfstitel moeten worden voorgelegd wordt gepubliceerd op de site van de Dienst Vreemdelingenzaken, in het FAQ-venster (onthaaltpagina) > Verlenging van een visum of verblijfsvergunning > Een lang verblijf verlengen.
[<https://dofi.ibz.be/nl>]

Wij wensen u een aangenaam verblijf toe.

Bijlage 5

Antwoord van de Vlaamse minister van Werk

Betreft: Ontwerpverslag toekenning en de controle van de gecombineerde vergunning.

Geachte heer/mevrouw,

Ik verwijs naar uw schrijven van 16 april 2026 met het ontwerpverslag over de toekenning en de controle van de gecombineerde vergunning.

Ik geef hierbij mijn reactie op de conclusie en aanbevelingen van het ontwerpverslag. Globaal kan ik me vinden in de conclusies en aanbevelingen van het Rekenhof-rapport. Tegelijk wil ik er op wijzen dat de Vlaamse regering niet over de bevoegdheid beschikt om alle aanbevelingen uit te voeren.

Een aantal conclusies en aanbevelingen onderschrijf ik uitdrukkelijk. Ik heb op 9 mei 2025 aan de Vlaamse Regering een aantal concrete actiepunten voorgelegd die aan deze aanbevelingen tegemoet komen. In bijlage vindt u de door de Vlaamse regering goedgekeurde nota die werd goedgekeurd op 9 mei 2025. Onderstaand vindt u een oplist van de belangrijkste punten die een antwoord bieden op de geformuleerde aanbevelingen.

- Het verbeteren van de doorlooptijden en het inhalen van de historische achterstand, zonder het controleniveau te verlagen;
- Een verhoogde inzet op digitalisering en monitoring, o.m. door de ontwikkeling van een nieuwe software-applicatie voor de dienst. De nieuwe software-applicatie zal meer gegevens registreren en werken met risico-analyses en knipperlichten, in functie van een slimme dossierbehandeling en controle;
- Het aanscherpen van de regels, o.m. met extra weigeringsgronden en extra specifieke toelatingsvoorwaarden voor onze arbeidsmarkt. Zo wordt uitdrukkelijk opgenomen dat een hoogopgeleide functie uitgevoerd moet worden om een toelating als hoogopgeleide werknemer te bekomen. Tewerkstelling in laaggeschoolde functies wordt, m.u.v. seizoenarbeid, uitgesloten van economische migratie;
- Het gebruik van de lokale spanningsindicator wordt geëvalueerd in samenspraak met VDAB en transparant gemaakt zodoende duidelijkheid te bieden aan de werkgever;
- Een opvoering van de controles op de naleving van de wettelijke voorwaarden in de strijd tegen fraude en misbruik bij arbeidsmigratie. We gaan tevens de mogelijkheden na, samen met Buitenlandse Zaken en NARIC, om in risicolanden meer controles ter plaatse uit te (laten) voeren met betrekking tot o.m. de authenticatie van kwalificatiebewijzen. Een eerste overleg op administratief niveau met Dienst Vreemdelingenzaken en FOD Buitenlandse Zaken vond plaats op 2/4/25. Een overleg met NARIC is gepland op 20/5/2025;
- De migratielijst voor middengeschoolde knelpuntfuncties waarvoor een vermoeden van tekort bestaat wordt met ingang van 1/7/2025 verstrengd. Hiertoe is een ministerieel besluit in voorbereiding. O.m. de functie van vrachtwagenchauffeur wordt uit de lijst geschrapt. Toegang tot de arbeidsmarkt zal vanaf 1/7 enkel mogelijk zijn via categorie Overige.

- Verbeterde informatieverstrekking voor de werknemer, met aandacht voor rechten en plichten, o.m. wat arbeidsvoorwaarden, verplichte inburgering en huisvesting betreft. Ook de werkgevers worden meer gesensibiliseerd opdat ze zorgvuldig omgaan met de tewerkstelling van arbeidsmigranten;
- Pilootprojecten en een 'brandingstrategie' moeten Vlaanderen internationaal sterker positioneren. We gaan samenwerkingen aan met specifieke landen om zeer gericht structurele tekorten in onze arbeidsmarkt aan te pakken, o.m. in de zorg.

Het verslag over de gecombineerde vergunning ondersteunt deze beleidswijzigingen, en fundeert de vraag naar een robuust en geïntegreerd arbeidsmarktbeleid.

Ik dank u om met dit antwoord op uw aanbevelingen rekening te houden.

Met vriendelijke groeten,

Zuhal Demir

Vlaams minister van Onderwijs, Justitie en Werk

Bijlage 6

Antwoord van de federale minister van Migratie

Bij deze bezorg ik u hieronder onze reactie op de conclusies en aanbevelingen op het ontwerpverslag van het rapport ‘toekenning en controle van de gecombineerde vergunning’ :

Ik wens het Rekenhof te bedanken voor het uitgevoerde onderzoek en het rapport dat daaruit is voortgevloeid. De analyse getuigt van een grondige en constructieve aanpak.

De bevindingen in het rapport komen grotendeels overeen met de inzichten die eerder door de administratie zijn gedeeld, en sluiten aan bij de aandachtspunten die reeds intern werden gesignaleerd. Zoals ook door de administratie werd aangegeven, zijn sinds de aanvang van het onderzoek van het Rekenhof reeds diverse verbetermaatregelen doorgevoerd, met het oog op het optimaliseren van de processen, het versterken van de samenwerking met de relevante diensten en de naleving van de regelgeving.

Ik wens mij dan ook aan te sluiten bij de formele reactie van de administratie en bevestig dat zij, onder mijn verantwoordelijkheid, verder zal waken over de correcte uitvoering van de aanbevelingen van het Rekenhof, binnen de grenzen van de beschikbare middelen en in overeenstemming met het voorziene wetgevingskader.

Bij verdere vragen of bemerkingen zijn we steeds bereikbaar.

Bijlage 7

Antwoord van de federale minister van Werk

Mevrouw de Voorzitter,

Ik wens u te bedanken voor de audit die uw diensten hebben uitgevoerd met betrekking tot de procedure voor het toekennen van de gecombineerde vergunning. Het ontwerpverslag dat u mij hebt bezorgd, is bijzonder leerrijk en biedt een waardevolle bijdrage aan de reflectie die ik voer over de verbetering van het bestuur op dit terrein.

Ik onderschrijf volledig de bevindingen en conclusies van uw analyse. Uw verslag brengt op heldere en grondige wijze de uitdagingen in kaart waarvoor wij gezamenlijk staan om te komen tot een coherente, doeltreffende en transparante toepassing van de regelgeving inzake de gecombineerde vergunning.

Ik neem goede nota van de aanbevelingen die u op federaal niveau heeft geformuleerd, namelijk:

- 1 Volg de regelgeving of pas ze aan, zodat ze strookt met de huidige uitvoering.
- 16 Geef alle actoren die betrokken zijn bij de gecombineerde vergunning, toegang tot het uniek loket.
- 19 Zorg ervoor dat de federale en regionale inspecteurs inzicht hebben in elkaars dossiers.
- 21 Zorg ervoor dat de DEM alle informatie ontvangt over de dossiers waarin inbreuken op de gecombineerde vergunning vastgesteld en/of bestraft worden.
- 22 Benut de contactmomenten met de werknemer om informatie te verstrekken beter. Besteed daarbij ook aandacht aan de mogelijkheden om misbruik te melden.

Deze aanbevelingen zullen worden meegenomen in het kader van lopende werkzaamheden die tot doel hebben de interinstitutionele coördinatie te versterken en de administratieve procedures te vereenvoudigen.

U mag er zeker van zijn, mevrouw de voorzitter, dat ik mij ertoe verbind om uw aanbevelingen nauwgezet op te volgen, in nauwe samenwerking met alle betrokken actoren.

Gelieve, mevrouw de voorzitter, de uitdrukking van mijn hoogachting te aanvaarden.

David CLARINVAL

Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Landbouw

Dit verslag is ook beschikbaar op de website van het Rekenhof.



WETTELIJK DEPOT

D/2025/1128/20

COVERFOTO

Shutterstock

ADRES

Rekenhof
Regentschapsstraat 2
1000 Brussel

TEL.

+32 2 551 81 11

rekenhof.be